

6186201

EL/EL/

**L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN,
LE VINGT TROIS JUIN**

EN L'OFFICE NOTARIAL CI-APRES DENOMME,

Maître Emmanuel LIONS, Notaire soussigné membre, de la Société Civile Professionnelle dénommée "SCP Jean-Charles MARCH, Emmanuel LIONS et Karine MILLO", titulaire d'un Office Notarial dont le siège est à NICE (Alpes-Maritimes), 2 Boulevard Dubouchage,

A REÇU le présent acte à la requête de :

La Société dénommée **EDEN ROCH PLAZA**, Société en nom collectif au capital de 1000 €, dont le siège est à NICE (06000), 37 boulevard Carabacel, identifiée au SIREN sous le numéro 843 337 296 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE.

Représentée par Monsieur Grégoire HERMITTE, gérant de société, domicilié professionnellement à NICE (06000) 37, boulevard Carabacel, Lequel agit en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par Monsieur Jean-Eric GNUVA, gérant statutaire de la société EDEN ROCH PLAZA, suivant délégation de pouvoirs en date à NICE du 5 décembre 2019, dont une copie est annexée aux présentes,

A l'effet d'établir ainsi qu'il suit l'**ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION** et **REGLEMENT DE COPROPRIETE** concernant un immeuble à construire par ladite société EDEN ROCH PLAZA, dans le volume immobilier numéro **DEUX** dépendant sur un terrain situé à NICE (ALPES-MARITIMES), 1 Boulevard Saint Roch, 6 et 8, rue de l'Armée d'Orient, Rue Albert Voisin.

PREAMBULE

I. - L'état descriptif de division est établi conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et le règlement de copropriété est établi en application des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et des textes subséquents.

L'acte a pour but :

1°/ - D'établir l'état descriptif de division de l'IMMEUBLE.

Monsieur Luc LANOY, représentant la Société GEOTECH géomètre-expert à SAINT LAURENT DU VAR (06700) 167, Promenade des Anglais - Résidence Atoll Beach Entrée A a procédé à la détermination des tantièmes de copropriété en affectant aux superficies relevées des coefficients de pondération (consistance, affectation, hauteur sous plafond, niveau, exposition, vue...) afin de calculer ces tantièmes et de déterminer la quote-part de charges générales ou particulières pour chaque lot privatif, ainsi qu'il est détaillé dans une attestation émise par ses soins le 16 juin 2021 annexée.

2°/ - De déterminer les éléments de l'IMMEUBLE qui seront affectés à usage exclusif de chaque copropriétaire (parties privatives) et ceux qui seront affectés à l'usage de plusieurs ou de l'ensemble des copropriétaires (parties communes).

3°/ - De fixer les droits et obligations des copropriétaires ou d'en déterminer les conditions d'exercice et d'exécution.

4°/ - D'organiser l'administration de l'IMMEUBLE.

II. - Les dispositions du présent règlement de copropriété seront obligatoires pour tous les copropriétaires ou occupants d'une partie quelconque de l'**IMMEUBLE**.

Le présent règlement de copropriété et ses modifications, le cas échéant, constitueront la loi commune à laquelle tous devront se conformer, le tout sous réserve d'évolutions législatives et réglementaires nouvelles.

En cas de mise en copropriété d'un immeuble bâti existant, l'ensemble du statut s'applique à compter du premier transfert de propriété d'un lot.

Pour les immeubles à construire, le fonctionnement de la copropriété découlant de la personnalité morale du syndicat de copropriétaires prend effet lors de la livraison du premier lot.

L'immatriculation du syndicat des copropriétaires est sans conséquence sur l'application du statut.

PLAN

Première partie	Désignation et division de l'ensemble immobilier <u>CHAPITRE I</u> : DESIGNATION GENERALE <u>CHAPITRE II</u> : DIVISION DE L'IMMEUBLE - ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION <u>CHAPITRE III</u> : DISTINCTION PARTIES COMMUNES ET PARTIES PRIVATIVES
Deuxième partie	Droits et obligations des copropriétaires <u>CHAPITRE IV</u> : Conditions d'usage des parties privatives et communes <u>CHAPITRE V</u> : Charges de L'IMMEUBLE <u>CHAPITRE VI</u> : Mutation - Location - Modification de lots - Hypothèques
Troisième partie	Administration de l'immeuble <u>CHAPITRE VII</u> : Syndicat des copropriétaires <u>CHAPITRE VIII</u> : Syndic <u>CHAPITRE IX</u> : Conseil Syndical
Quatrième partie	Améliorations - Additions - Surélévations - Assurances - Litiges <u>CHAPITRE X</u> : AMELIORATIONS-ADDITIONS-SURELEVATIONS <u>CHAPITRE XI</u> : RISQUES CIVILS - ASSURANCES <u>CHAPITRE XII</u> : INEXECUTION DU REGLEMENT - LITIGES
Cinquième partie	DOMICILE - FORMALITES

PREMIERE PARTIE
DESIGNATION ET DIVISION DE L'IMMEUBLE

CHAPITRE I - DESIGNATION GENERALE

SECTION I - DESIGNATION ET DESCRIPTION DE L'IMMEUBLE

DESIGNATION

Dépendant d'un ensemble immobilier complexe organisé en volumes immobiliers, situé à NICE (ALPES-MARITIMES) 06300 1 Boulevard Saint Roch, 6 et 8, rue de l'Armée d'Orient, Rue Albert Voisin, qui sera dénommé EDEN ROCH PLAZA,

Lequel doit comprendre à son achèvement : 288 logements, un local artisanal, un local commercial, des bureaux, répartis en six bâtiments A, B, C, D, E et F, des sous-sols à usage de stationnements et de self-stockage (ou self-storage).

Au sein plus particulièrement du lot volume numéro **DEUX (2)** ci-après désigné,

Ledit ensemble immobilier figure ainsi au cadastre sous les références suivantes :

Section	N°	Lieudit	Surface
IR	17	RUE ARMEE D'ORIENT	00 ha 01 a 59 ca
IR	18	RUE ARMEE D'ORIENT	00 ha 01 a 37 ca
IR	22	RUE ARMEE D'ORIENT	00 ha 00 a 19 ca
IR	31	RUE ALBERT VOISIN	00 ha 03 a 06 ca
IR	536	8 RUE ARMEE D'ORIENT	00 ha 08 a 54 ca
IR	537	1 BD SAINT ROCH	00 ha 42 a 09 ca

Total surface : 00 ha 56 a 84 ca

Désignation de l'assiette volumétrique de la copropriété

Le VOLUME numéro DEUX (2) dont la description est la suivante :

Un volume constitué de la somme des volumes partiels dont chacun est défini comme suit et localisé par les teintes **VERTES** sur les plans établis par le cabinet d'architectes IN SITU et complétés par le Cabinet "Geotech Conseils", Géomètres-Experts, 167, Promenade des Flots Bleus - 06700 ST LAURENT DU VAR et annexés au présent document.

- **Sous-volume 2-1:** avec le droit d'y réaliser toute construction et aménagement, figurant sur les plans sous le numéro 2-1.
La surface de base est de 388 mètres carrés environ
Sans limitation de profondeur.
La limite supérieure se situe à la cote NGF 16.10 m environ.
- **Sous-volume 2-2:** avec le droit d'y réaliser toute construction et aménagement, figurant sur les plans sous le numéro 2-2.
La surface de base est de 365 mètres carrés environ
Sans limitation de profondeur.
Sans limitation de hauteur.
- **Sous-volume 2-3:** avec le droit d'y réaliser toute construction et aménagement, figurant sur les plans sous le numéro 2-3.
La surface de base est de 234 mètres carrés environ
La limite inférieure se situe à la cote NGF 16.10 m environ
Sans limitation de hauteur.
- **Sous-volume 2-4:** avec le droit d'y réaliser toute construction et aménagement, figurant sur les plans sous le numéro 2-4.

La surface de base est de 41 mètres carrés environ
 La limite inférieure se situe à la cote NGF 19.97 m environ
 Sans limitation de hauteur.

- **Sous-volume 2-5:** avec le droit d'y réaliser toute construction et aménagement, figurant sur les plans sous le numéro 2-5.

La surface de base est de 90 mètres carrés environ
 La limite inférieure se situe à la cote NGF 19.97 m environ
 Sans limitation de hauteur.

- **Sous-volume 2-6:** avec le droit d'y réaliser toute construction et aménagement, figurant sur les plans sous le numéro 2-6.

La surface de base est de 48 mètres carrés environ
 La limite inférieure se situe à la cote variable NGF de 16.34 m environ à 17.43 m environ.

Sans limitation de hauteur.

- **Sous-volume 2-7:** avec le droit d'y réaliser toute construction et aménagement, figurant sur le plan sous le numéro 2-7.

La surface de base est de 43 mètres carrés environ
 La limite inférieure se situe à la cote variable NGF de 14.84 m environ à 15.91 m environ.

Sans limitation de hauteur.

Le lot de volume numéro DEUX (2) objet des présentes est destiné à recevoir une copropriété régie par les textes sus-visés et composée de lots privatifs et de parties communes.

Etat descriptif de division volumétrique

L'ensemble immobilier sus-désigné a fait l'objet, savoir :

- d'un état descriptif de division volumétrique établi aux termes d'un acte reçu par Maître LIONS notaire à NICE le 10 décembre 2019, publié au service de la publicité foncière de NICE 1 le 10 janvier 2020 volume 2020P, numéro 252, lequel a créé dix (10) volumes numérotés de UN (1) à DIX (10).

- d'un modificatif aux termes d'un acte reçu par Maître LIONS notaire à NICE, le 16 février 2021, publié au service de la publicité foncière de NICE 1 le 18 février 2021, volume 2021P, numéro 4357, aux termes duquel le lot de volume numéro SEPT (7) a été divisé en deux (2) lots de volumes numérotés ONZE (11) et DOUZE (12).

- d'un modificatif, suivant acte reçu par Maître LIONS notaire à NICE, le 23 juin 2021, qui sera publié au service de la publicité foncière de NICE 1 avant ou en même temps que les présentes.

PROPRIETAIRE

Le requérant est propriétaire au moyen de l'acquisition ci-après énoncée sous le titre « origine de propriété ».

DESCRIPTION - DESIGNATION

Architecte

Le cabinet d'architecte en charge du projet est le cabinet « IN SITU » situé à NICE (06000) 34, boulevard Dubouchage.

Présentation générale de l'IMMEUBLE

L'IMMEUBLE à usage d'habitation et d'artisanat, sera dénommé « **EDEN ROCH PLAZA – Bâtiment F** » et comprendra après achèvement vingt-sept (27) logements et un (1) local artisanat dans un bâtiment unique édifié dans le volume immobilier numéro DEUX (2) de l'Ensemble Immobilier EDEN ROCH PLAZA.

L'IMMEUBLE sera composé, de la manière suivante :

Bâtiment unique :

Niveau rez-de-chaussée : local artisanat privatif avec accès indépendant, hall d'entrée du bâtiment, ascenseur, sas, escalier d'accès aux étages supérieurs, local vélos, local ordures-ménagères, local opérateur, local SRI, local PAC, local transformateur, jardins,

Niveau R+1 : 6 appartements privatifs, couloir de distribution du niveau, placards techniques, palier escalier,

Niveau R+2 : 6 appartements privatifs, couloir de distribution du niveau, placards techniques, palier escalier,

Niveau R+3 : 6 appartements privatifs, couloir de distribution du niveau, placards techniques, palier escalier,

Niveau R+4 : 5 appartements privatifs, couloir de distribution du niveau, placards techniques, palier escalier,

Niveau R+5 : 4 appartements privatifs, couloir de distribution du niveau, placards techniques, palier escalier,

SECTION II - PLANS - PERMIS DE CONSTRUIRE – PRECISIONS DIVERSES

I - PLANS

Sont demeurés annexés aux présentes les plans sous les références « Dossier : S19-037 », dressés et complétés par « Geotech Conseils » : 167 Promenade des Flots Bleue 06700 Saint Laurent du Var à partir des plans établis par le cabinet d'architectes IN SITU sis à NICE (06000) 34, boulevard Dubouchage.

- Plan du RDC à l'échelle 1/150^{ème}
- Plan du R+1 - MASSE à l'échelle 1/250^{ème},
- Plan du R+1 à l'échelle 1/150^{ème},
- Plan du R+2 à l'échelle 1/150^{ème},
- Plan du R+3 à l'échelle 1/150^{ème},
- Plan du R+4 à l'échelle 1/150^{ème},
- Plan du R+5 à l'échelle 1/150^{ème},
- Plan TOITURE – MASSE, à l'échelle 1/250^{ème}.

Il est précisé que ces plans ont pour objet notamment de situer les lots dans la copropriété et de permettre la publication du présent règlement.

II - AUTORISATION DE CONSTRUIRE

Permis de construire valant démolition

Le Requérant déclare :

- avoir souscrit une demande de permis de construire valant autorisation de démolir, auprès des services instructeurs de la ville NICE, le 30 octobre 2017, complétée les 22 décembre 2017, 20 mars, 13 et 16 avril 2018.

- qu'il a été délivré à la SARL IMMOBLEU PROMOTION le permis de construire valant permis de démolir, suivant arrêté n° **PC 06088 17 S0251** délivré par le Maire de **NICE** en date du 17 mai 2018, et transmis à la Préfecture le 18 mai 2018.

Ce permis est assorti de diverses prescriptions que le Requérant s'oblige à respecter.

Cet Ensemble Immobilier comprendra après achèvement et démolition des existants :

288 logements répartis en 6 bâtiments que l'on nommera Bâtiments A à F, à usage d'habitation dont 56 logements sociaux, 138 logements étudiants, 94 logements en accession libre, un local artisanal, un local commercial, des bureaux et 205 emplacements de stationnement voitures et 131 emplacements 2 roues motorisés répartis sur trois niveaux de sous-sol.

L'ensemble représente environ 19.589 m² de surface de plancher.

Ledit permis a fait l'objet :

- d'un affichage sur le terrain, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de constat établi par la Société Civile Professionnelle « Olivier LEYDET, François GALTIER, Olivier HYVERT » Huissiers de Justice Associés sis à NICE 3, Place Franklin à NICE (06000) les 18 mai, 18 juin et 19 juillet 2018, et du procès-verbal de constat établi par la Société Civile Professionnelle « Olivier LEYDET, François GALTIER, Olivier HYVERT » Huissiers de Justice Associés sis à NICE 3, Place Franklin à NICE (06000) les 23 juillet, 23 août et 24 septembre 2018.

- d'un affichage en mairie.

Ledit permis n'a fait l'objet d'aucun recours administratif ou contentieux ou retrait administratif ni d'un déféré préfectoral ainsi qu'il résulte du courrier adressé par la Mairie de NICE le 3 septembre 2018.

Par conséquent, le Requérent déclare que ladite autorisation est devenue définitive.

Transfert

Le Requérent déclare que le transfert du permis de construire susvisé à son profit a été obtenu suivant arrêté n° PC 06088 17 S0251 T01 délivré par le Maire de NICE en date du 24 octobre 2018 et transmis à la Préfecture en date du 24 octobre 2018.

Ledit arrêté de transfert de permis a fait l'objet :

- d'un affichage sur le terrain, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de constat établi par la Société Civile Professionnelle « Olivier LEYDET, François GALTIER, Olivier HYVERT » Huissiers de Justice Associés sis à NICE 3, Place Franklin à NICE (06000) les 21 novembre, 21 décembre 2018 et 21 janvier 2019.

- d'un affichage en mairie le 10 octobre 2018.

L'arrêté de transfert a été transmis en préfecture pour le contrôle de légalité le 24 octobre 2018.

Ledit arrêté de transfert n'a fait l'objet d'aucun recours administratif ou contentieux, ou retrait administratif ni d'un déféré préfectoral ainsi qu'il résulte du courrier adressé par la Mairie de NICE le 31 janvier 2019.

Par conséquent, le Requérent déclare que ledit transfert est devenu définitif.

L'ensembles des pièces et documents relatifs aux autorisations sus-visées ont fait l'objet d'un dépôt au rang des minutes de Maître Emmanuel LIONS, notaire soussigné en date du 15 mai 2019.

III - PRECISIONS DIVERSES

DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOTISSEMENTS

Lotissement « CRAPIER/BAUDOIN »

Le terrain d'assiette de l'Ensemble Immobilier constitue d'après les titres, tout ou partie des lots numéros 17, 18, 26, 27, 22 et 23 du lotissement dit "de la propriété CRAPIER/BAUDOIN".

Un cahier des charges fixant les règles de caractère contractuel du lotissement et les conditions générales des ventes ou locations dans le lotissement a été établi par Maître GIRARD, alors notaire à Nice, le 18 janvier 1910 et transcrit au bureau des hypothèques de NICE le 11 février 1910 volume 1179 numéro 19.

Sont demeurées annexées aux présentes :

- Une copie du cahier des charges dactylographiée susvisé,
- Une copie du plan du lotissement annexé à l'acte susvisé.

Lotissement « VERANI-BIANCHI » :

Le terrain d'assiette de l'Ensemble Immobilier constitue également, d'après les titres, tout ou partie des lots numéros 3, 4 et 5 du lotissement dénommé « VERANI-BIANCHI ».

Ce lotissement a été créé suivant arrêté préfectoral du Préfet des Alpes Maritimes en date du 21 mai 1947, dont une ampliation a été déposée aux termes d'un acte reçu par Maître GILLETTA DE SAINT JOSEPH, notaire à NICE, 13, Place Masséna, le 15 juillet 1947, transcrit au bureau des hypothèques de NICE, le 23 juillet 1947, volume 1408 numéro 44.

Un cahier des charges fixant les règles de caractère contractuel du lotissement et les conditions générales des ventes ou locations dans le lotissement a été établi par acte sous seing privé en date à NICE du 14 mai 1946 a fait l'objet du dépôt de pièces reçu par Maître GILLETTA DE SAINT JOSEPH, notaire à Nice, le 15 juillet 1947 susvisé.

Sont demeurées annexées aux présentes :

- Une copie du cahier des charges susvisé,
- Une copie de l'extrait du plan du lotissement annexé à l'acte susvisé.

De manière générale, sont ici rappelés les termes de l'article L 442-9 du Code de l'urbanisme modifié par la loi numéro 2018-1021 du 23 novembre 2018 - art.47 (V)

« Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6. ».

Le Requérant déclare :

- que les autorisations de lotir (pour le lotissement concerné) ont été délivrées depuis plus de dix ans ;
- que les lotissements sont couverts par un plan local d'urbanisme (ou un document d'urbanisme en tenant lieu) approuvé depuis le 13 avril 2002.

En conséquence, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés du lotissement n'ont plus vocation à s'appliquer.

De même, les règles d'urbanisme édictées par les clauses de nature réglementaire des cahiers des charges non approuvés du lotissement n'ont plus vocation à s'appliquer.

Précision étant ici faite que le cahier des charges du lotissement "VERANI-BIANCHI" a été approuvé par le Préfet conformément aux lois du 14 mars 1919 et 29 juillet 1924, le 31 mai 1947.

Il est toutefois rappelé que cette règle de caducité ne s'applique qu'à l'égard de l'administration, toutes les règles contenues dans le cahier des charges subsistent à l'égard des colotis.

De plus, les droits et obligations régissant les rapports entre les colotis définis dans les cahiers des charges des lotissements demeurent.

Le Notaire rappelle au Requérant qui le reconnaît que tout propriétaire de l'un des lots de lotissement est membre de plein droit de l'association syndicale libre du lotissement.

Le Requérant déclare que lesdits lotissements ne sont pas gérés par une telle association.

Il est ici enfin précisé et/ou rappelé :

- Que le droit de propriété du Requérant porte sur le tènement sis à NICE, cadastré section IR numéros 17, 18, 22, 31, 536 et 537

- Que le permis de construire susvisé a pour assiette cet entier tènement ;

- Que le bâtiment dont dépendent les biens et droits immobiliers objet des présentes sera édifié sur la partie du tènement (soit les parcelles cadastrées section IR numéros 17, 18, 22 et 536) formant l'assiette le lotissement dit "CRAPIER – BAUDOIN" ci-dessus visé également

- Qu'en date respectivement des 2 et 5 décembre 2019, ont été régularisés aux présentes minutes deux actes contenant constatation de la prescription extinctive pour non-usage trentenaire des servitudes non aedificandi contenues dans le cahier des charges dudit lotissement "CRAPIER BAUDOIN".

- Qu'aux termes d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NICE, le 25 juin 2020, non frappé d'appel, a été confirmée l'extinction des « *servitudes non aedificandi d'origine issues du lotissement CRAPIER concernant le projet immobilier de la SNC EDEN ROCH PLAZA grevant les parcelles IR 17, 18, 22 et 536 par l'effet d'une prescription extinctive en l'état de la réalisation de constructions depuis et pendant plus de 30 années* ».

SERVITUDES

Aux termes de l'état descriptif de division en volumes, et des modificatifs ci-dessus visés, il a été créé des servitudes générales ci-après rapportées, et des servitudes particulières, ci-après rapportées par extrait en ce qu'elles concernent le volume numéro DEUX (2)

Servitudes générales

Les bâtiments ou ouvrages édifiés dans les volumes seront grevés et profiteront de toutes les servitudes nécessaires à leur coexistence, solidité, entretien, usage, passage, vue, réparations et remplacement.

Au regard des obligations réelles qui découlent de ces servitudes, chacun des volumes est considéré à l'égard de tout ou partie des autres volumes comme fonds dominant et réciproquement.

Il est précisé que l'énumération des servitudes ci-après ne présente aucun caractère limitatif et que chaque volume jouira et supportera d'une manière générale les servitudes nécessaires à la réalisation des constructions inhérentes à la construction en volume et au fonctionnement de l'ensemble.

L'obligation ne pourra, sauf l'effet d'un consentement unanime des intéressés, que se résoudre par une prestation en nature et non pas se résoudre en dommages-intérêts.

Les servitudes ont un caractère réel, elles ne pourront cesser que par l'effet soit de convention soit de confusion en une seule et même personne de la propriété des fonds servants et dominants.

1/ Servitudes d'appui :

Chaque volume supérieur bénéficiera à l'égard du volume inférieur d'une servitude d'appui à titre perpétuel. Par suite, chaque dalle ou chaque élément de structure inférieur est grevé d'une servitude d'appui au profit du volume supérieur.

En outre, les volumes constituant les volumes inférieurs devront supporter, le cas échéant, à titre de servitude, le passage et l'appui de pieux, piliers, poteaux et généralement de toute structure porteuse supportant les volumes supérieurs.

2/ Servitudes d'accrochage et d'ancrage :

Les volumes sont grevés les uns par rapport aux autres de toutes servitudes d'accrochage et d'ancrage nécessaires à l'installation des ouvrages et aménagements relatifs, soit à la réalisation et au fonctionnement de l'ensemble immobilier, soit à des menus ouvrages ou travaux légers intéressant seulement le bénéficiaire de ces servitudes sans qu'il puisse être porté atteinte à la solidité et à la stabilité de l'ensemble. Dans ce dernier cas, ces servitudes entraînent au profit de leurs bénéficiaires et sans indemnité, le droit d'entretenir, réparer les ouvrages et aménagements ainsi accrochés ou ancrés dans la structure. Les frais d'entretien et de réparation leur incombent comme les frais et le coût des dommages que cet entretien ou cette réparation est susceptible d'apporter à la structure.

3/ Servitudes de vues, de prospects et de surplombs :

Les volumes sont grevés les uns par rapport aux autres des servitudes réciproques de vue, de prospect et de surplomb résultant de l'implantation des constructions déterminées par tout permis de construire.

4/ Servitudes de passage :

Chacun des volumes bénéficiera ou sera grevé de toutes servitudes de passage qui s'avèreraient indispensables pour la vie normale et le bon fonctionnement de l'ensemble immobilier.

Les propriétaires des volumes devront souffrir sans indemnité l'exécution des réparations nécessaires pour le bon entretien des immeubles et si besoin est, laisser le passage aux architectes, entrepreneurs, ouvriers, à l'effet de vérifier l'état des installations, de surveiller, conduire ou exécuter des travaux.

5/ Servitudes relatives aux réseaux de canalisation et gaines :

Les différents volumes sont grevés réciproquement les uns par rapport aux autres, à titre réel et perpétuel, de toutes servitudes :

- de passage de divers réseaux, canalisations et gaines, et notamment de liquides, d'électricité, de gaz, d'aération, de ventilation, de télécommunication, de télédistribution, d'évacuation de résidus, nécessaires à la desserte des différents volumes et aux aménagements à effectuer ;
- nécessaire à l'entretien, la réparation ou le remplacement de réseaux dont il s'agit ;

Si des modifications d'implantation étaient demandées par l'administration compétente, elles devront être réalisées aux endroits les moins dommageables et les servitudes ci-dessus seront reportées sur les lieux de la nouvelle implantation.

Les travaux d'entretien et de réparation des différents réseaux conçus pour desservir privativement chacune des propriétés, notamment en ce qui concerne l'eau, le gaz, l'électricité, la ventilation, le téléphone, les câbles et canalisations de transmission, seront supportés intégralement par les bénéficiaires desdits réseaux, quel que soit le volume dans lequel la réparation ou l'entretien est à effectuer.

Il en sera de même pour les réseaux d'eaux usées dont l'entretien et la réparation des équipements nécessaires (tuyauteries, canalisations par exemple) seront supportés par le propriétaire qui en sera l'utilisateur quand ils sont destinés à l'usage d'une seule propriété.

Par contre, quand lesdits réseaux se regroupent avec des réseaux d'eaux usées provenant d'autres propriétés, l'entretien, la réparation et la réfection de ces parties de réseaux seront assurés par l'association syndicale libre.

6/ Servitude d'écoulement des eaux pluviales :

Les propriétaires des volumes supérieurs assurent l'entretien des réseaux d'eaux pluviales. Lesdits volumes bénéficient à l'encontre des volumes inférieurs de toutes servitudes d'écoulement des eaux de pluie.

Les équipements nécessaires (tuyauteries, canalisations par exemple) seront supportés par le propriétaire qui en sera l'utilisateur quand ils sont destinés à l'usage d'une seule propriété.

Quand ils se regroupent avec des réseaux d'eaux pluviales provenant d'autres propriétés, leur entretien, réparation et réfection seront assurés par l'association syndicale libre.

7/ Servitude de sécurité-incendie :

Le maintien en état de l'isolation coupe-feu de voiles et de planchers, ainsi que la stabilité au feu d'éléments porteurs, incombe au propriétaire du volume dont l'usage exige cette isolation.

8/ Servitudes de vues :

Les propriétaires de chaque volume devront supporter les vues directes ou obliques, quand bien même les ouvertures seraient placées à des distances des limites séparatives inférieures aux distances réglementaires.

9/ Servitudes d'accrochage de l'éclairage public :

Les bâtiments ou ouvrages devront le cas échéant, supporter sans indemnité une servitude d'accrochage de l'éclairage public et d'accès pour l'entretien de cet éclairage.

Servitudes particulières concernant le volume DEUX (2)

Aux termes de l'état descriptif de division en volume, il a été stipulé concernant le volume numéro DEUX (2) ce qui suit rapporté par extrait:

« (...) »

6ent/ Servitude local opérateur

Il est constitué sur le volume 1, une servitude d'usage du local opérateur dépendant du lot de volume 1, au profit, des volumes 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 et 12.

Le local opérateur est situé dans le volume 1 au niveau R-1, ainsi qu'il figure sous quadrillage bleu au plan du niveau R-1.

Les frais d'entretien, de réparation et de réfections du local opérateur, ainsi que les frais d'entretien, de réparation, de réfections et de maintenance de équipements installés dans ledit local seront réparties entre les volumes 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 et 12, ainsi qu'il sera indiqué ci-après dans les statuts de l'association syndicale libre.

Précision étant ici faite qu'à titre accessoire, ladite servitude comprend le droit de passage sur le ou les volumes concernés pour permettre l'accès audit local notamment aux personnes chargées de l'entretien, de la réparation et ou de la maintenance du local et des équipements qu'il contient.

(...)

8ent/ Servitude local pompe à chaleur

Il est constitué sur le volume 2, une servitude d'usage du local pompe à chaleur et des ses équipements dépendant du lot de volume 2, au profit, du volume 3.

Le local pompe à chaleur est situé dans le volume 2 au niveau RDC, ainsi qu'il figure sous hachures rouges au plan du REZ-DE-CHAUSSEE situation nouvelle annexé aux présentes.

Les frais d'entretien, de réparation et de réfections du local pompe à chaleur, les frais d'entretien, de réparation, de réfections et de maintenance de l'installation du système de production d'eau chaude, et ses accessoires, ainsi que le coût des fluides (eau et électricité) consommés par le système de production et de distribution d'eau chaude sanitaire seront réparties entre les volumes 2 et 3 ainsi qu'il sera indiqué ci-après dans les statuts de l'association syndicale libre.

Précision étant ici faite qu'à titre accessoire, ladite servitude comprend le droit de passage sur le ou les volumes concernés pour permettre l'accès audit local notamment aux personnes chargés de l'entretien, de la réparation et ou de la maintenance du local et des équipements qu'il contient.

(...) »

SECTION III - ORIGINE DE PROPRIETE

Le terrain constituant l'assiette foncière de l'ensemble immobilier complexe dont dépend le volume numéro DEUX (2) objet des présentes appartient au Requérant par suite de savoir :

I – En ce qui concerne les parcelles cadastrées section IR numéros 17, 18, 31, 536 et 537

Pour les avoir acquises de :

Monsieur Raymond René MASSIOTTA, gérant de société (société en liquidation amiable), époux de Madame Françoise Maryvonne LE COSSEC, demeurant à NICE (06000), Chemin Privé du Mont Gros Vista Alégré.

Né à NICE (06000) le 21 avril 1958.

Marié à la mairie de PONT-L'ABBE (29120) le 14 août 1993 sous le régime de la séparation de biens pure et simple défini par les articles 1536 et suivants du Code civil aux termes du contrat de mariage reçu par Maître René FIORONI, alors notaire à NICE, le 30 juillet 1993.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.

De nationalité française.

Résident au sens de la réglementation fiscale.

Aux termes d'un acte reçu par Maître Emmanuel LIONS, notaire à NICE, le 13 décembre 2018,

Moyennant un prix payé comptant et quittancé à l'acte, partie au moyen d'un prêt consenti aux termes de l'acte par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L.512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, dont le siège social est à NICE CEDEX 03 (06292), 457, promenade des Anglais, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE, sous le numéro RCS B 058801481 et immatriculée au registre des intermédiaires en assurance (ORIAS) sous le N°07 005 622.

Cet acte contient toutes les déclarations d'usage en la matière.

Une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de NICE 1 le 28 décembre 2018 volume 2018 P numéro 11528.

II – En ce qui concerne la parcelle cadastrée section IR numéro 22

Pour l'avoir acquise de :

Monsieur Raymond René MASSIOTTA, susnommé,

Aux termes d'un acte reçu par Maître Emmanuel LIONS, notaire à NICE, le 13 décembre 2018,

Moyennant un prix entièrement converti en dation.

Cet acte contient toutes les déclarations d'usage en la matière.

Une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de NICE 1 le 7 février 2019 volume 2019 P numéro 1286.

ORIGINE DE PROPRIETE ANTERIEURE

I. En ce qui concerne le bien cadastré section IR numéros 17 et 18.

Du chef de Monsieur Raymond MASSIOTTA

Ledit bien appartenait à Monsieur Raymond MASSIOTTA, susnommé, pour l'avoir acquis aux termes d'un acte reçu par Maître FIORONI, alors Notaire à NICE, le 4 mars 2002, de :

La société dénommée S.D.E DE WILGEN PACIFIC VASTGOED B.V, société de droit étranger au capital de 200000 NLG, dont le siège social est à ROTTERDAM (PAYBAS, BP 23012 – 3001, identifié au SIREN sous le numéro 434 669 859 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de FREJUS sous le numéro 434 669 859.

Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix principal de 182.938,83 euros ; lequel prix a été payé comptant et quittancé aux termes dudit acte.

Cet acte contient toutes les déclarations d'usage en la matière.

Une copie authentique dudit acte a été publiée au service de la publicité foncière de NICE 1^{ER} les 4 avril et 1^{er} juillet 2002 volume 2002P numéro 3329.

Du chef de la société S.D.E. DE WILGEN PACIFIC VASTGOED B.V

Ledit bien appartenait à la société dénommée S.D.E DE WILGEN PACIFIC VASTGOED B.V par suite de l'acquisition qu'elle en avait faite de :

Monsieur Jean-Louis Pierre FUSCIELLI, demeurant à NICE (06300) 18, rue de la Préfecture,

Né à NICE le 14 août 1947,

Suivant acte reçu par Maître SERVAN, notaire à NICE, le 22 février 1999,

Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix principal de 1.025.000 Francs soit une contre-valeur de 156.260,24 Euros sur lequel prix l'acquéreur a payé comptant la somme de 500.000 Francs quittancé aux termes dudit acte par le vendeur. Quant au solde soit la somme de 525.000 francs, la société DE WILGEN PACIFIC VASTGOED BN s'était obligé à la payer au vendeur au plus tard le 22 mars 1999 sans intérêt jusqu'à cette date. Ladite somme payée depuis.

Cet acte contient toutes les déclarations d'usage.

Une copie authentique a été publiée au premier bureau des hypothèques de NICE, le 7 avril 1999, volume 1999P numéro 3025.

Du chef des consorts FUSCIELLI

Ledit bien appartenait à Monsieur Jean-Louis FUSCIELLI, par suite de l'acquisition qu'il en avait faite à titre de licitation faisant cesser l'indivision, aux termes d'un acte reçu par Maître SERVAN, notaire à NICE, le 17 février 1997, contenant entre lui et :

1/ Madame Alexandrine Erneste CAMOZZI, retraitée, demeurant à NICE (Alpes Maritimes) 22, avenue Sainte Marguerite, veuve non remariée de Monsieur Joseph FUSCIELLI,

Née à TENDE (Alpes-Maritimes) le 9 décembre 1915,

Sa mère,

2/ Madame Yolande Juliette FUSCIELLI, retraitée, épouse de Monsieur Charles Albert CLOY, avec lequel elle demeure à NICE (Alpes-Maritimes) 10, rue Maurice Mignon,

Née à NICE (Alpes-Maritimes) le 13 janvier 1934,

Sa sœur.

3/ Madame Jacqueline FUSCIELLI, sans profession, épouse de Monsieur Jean Robert BOERO, avec lequel elle demeure à LA COLLE SUR LOUP (Alpes-Maritimes) 1688 Chemin de l'Escours,

Née à NICE (Alpes-Maritimes) le 6 février 1940,

Sa sœur.

4/ Monsieur Michel René FUSCIELLI, gérant de société, veuf non remarié de Madame Marie-Josée SARTORETTO, demeurant à FLAYOSC (Var) Route des Plans, « La Ginesté »,

Née à NICE (Alpes-Maritimes) le 13 octobre 1941,

Son frère.

La licitation amiable dudit immeuble, qui dépendait de la succession de :

Monsieur Joseph FUSCIELLI, en son vivant retraité, époux de Madame Alexandrine Erneste CAMOZZI, ayant demeuré à NICE (Alpes-Maritimes) 22, avenue Sainte Marguerite.,

Née à CITTA DI CASTELLO (Italie) le 15 décembre 1911,

Est décédé à NICE (Alpes-Maritimes), 96, Chemin Cal de Spagnol, où il se trouvait momentanément le 15 février 1996.

Son père.

Duquel ils étaient les seuls héritiers, savoir :

- Madame veuve FUSCIELLI, conjoint survivant, donataire de la quotité disponible entre époux la plus étendue suivant donation reçue par Maître DESMARIS en date à Nice du 4 octobre 1960

- Madame Yolande CALOY, Madame Jacqueline BOERO, et Messieurs Joseph et Jean-Louis FUSCIELLI, héritiers du surplus, chacun pour 3/32^{ème} en nue-propriété ainsi constaté aux termes de l'acte de notoriété dressé par Maître SERVAN, notaire à NICE, en date du 1^{er} juillet 1996.

La transmission par décès des droits immobiliers dépendant de cette succession a été constatée par une attestation dressée par Maître SERVAN, notaire à NICE, le 1^{er} juillet 1996, dont une copie authentique a été publiée au premier bureau des Hypothèques de NICE, le 25 juillet 1996, volume 1996P numéro 5698.

Ladite licitation a eu lieu moyennant le prix de 641.000 Francs, payé comptant et quittancé audit acte.

Audit acte les parties ont déclaré que la valeur totale du bien objet de la licitation était de 700.000 Francs.

Une copie authentique dudit acte de licitation a été publiée au premier bureau des hypothèques de NICE le 10 avril 1997 volume 1997P numéro 3015.

Précision étant ici faite que les parcelles cadastrées section IR numéro 17 et 18 proviennent avec la parcelle cadastrée section IR numéro 536 de la parcelle anciennement cadastrée section C Feuille 4 parcelle n°544

Du chef de Monsieur et Madame Joseph FUSCIELLI

Ledit bien dépendait à l'origine de la communauté légale de biens ayant existé entre Monsieur et Madame FUSCIELLI/CAMOZZI par suite de l'acquisition que Madame FUSCIELLI en avait faite seule au cours et pour le compte de ladite communauté, de :

Mademoiselle Pauline Thérèse Félicie FANTEGUZZI, demeurant à NICE 3, rue de l'Armée d'Orient,

Née à NICE le 1^{er} octobre 1914,

Aux termes d'un acte reçu par Maître FOSSATI, alors notaire à NICE, le 2 janvier 1962,

Moyennant le prix de 15.000 Francs, payé comptant et quittancé dans l'acte.

Une expédition a été publiée au premier bureau des hypothèques de NICE, le 8 mars 1962, volume 3308 numéro 5.

II. En ce qui concerne le bien cadastré section IR numéro 31

Du chef de Monsieur Raymond MASSIOTTA

Ledit bien appartenait à Monsieur Raymond MASSIOTTA, susnommé, par suite de la donation à lui consentie par :

Monsieur Dominique Eugène MASSIOTTA, négociant en bois, né à MARSEILLE le 17 octobre 1910, demeurant à NICE (06000), 1, Boulevard Saint Roch.

Marié avec Madame Louise Véronique PAPINI sous le régime de la séparation de biens aux termes de leur contrat de mariage reçu par Maître FOSSATI, alors Notaire à NICE le 26 mars 1953.

Suivant acte reçu par Maître THONY, Notaire à BESANCON le 20 décembre 1981.

Cette donation a eu lieu sous les charges et conditions ordinaires en pareille matière et notamment interdiction d'aliéner sans le consentement du donateur et réserve du droit de retour conventionnel.

Une copie authentique dudit acte a été publiée au service de la publicité foncière de NICE 1^{er} le 18 février 1982 volume 6029P numéro 1.

La donation dont s'agit a pu recevoir son entière exécution et le donataire est devenu propriétaire incommutable de l'immeuble donné, par suite du décès de Monsieur Dominique MASSIOTTA survenu à NICE le 4 janvier 2006, laissant pour recueillir sa succession :

1- Madame Louise Véronique PAPINI, son épouse survivante :

Née à LA TRINITE (06), le 1^{er} février 1918

Pour veuve séparé de bien en vertu de leur contrat de mariage sus-visé,

Comme ayant droit en vertu de l'article 767 du Code civil à l'usufruit du quart des biens dépendant de sa succession,

2- Et pour seul héritier Monsieur Raymond MASSIOTTA, susnommé.

Ainsi que ces faits et qualités sont constatés aux termes d'un acte de notoriété dressé par Maître Jean-Bernard MION, Notaire à NICE, le 6 avril 2006.

Précision étant ici faite que la parcelle cadastrée section IR numéro 31 provient de la parcelle anciennement cadastrée section C numéro 537p et 530.

Du chef de Monsieur Dominique MASSIOTTA

Ledit bien appartenait en propre à Monsieur Dominique MASSIOTTA, susnommé, par suite de l'acquisition qu'il en a faite de :

Monsieur Ernest Bienvenu ECHENE, commerçant et Madame Noélie Félicie AUDA, sans profession son épouse, demeurant ensemble à NICE 7, rue Jules Gilly, De nationalité française,

Nés, savoir :

Monsieur à NICE le 3 avril 1909,

Et Madame à NICE, le 7 novembre 1908,

Mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes de leur contrat de mariage reçu par Maître HUE, notaire à NICE, le 30 mai 1934,

Aux termes d'un acte reçu par Maître MARTIN, et Maître FOSSATI, tous deux notaires à NICE, le 28 septembre 1956.

Moyennant le prix d'un million cent mille ancien francs, payé comptant et quittancé à l'acte.

Une expédition a été publiée à la Conservation des Hypothèques de NICE 1^{ER} le 13 novembre 1956, volume 2215 numéro 3.

III. En ce qui concerne le bien cadastré section IR numéros 536 et 537

Du chef de Monsieur Raymond MASSIOTTA

Ledit bien appartenait à Monsieur Raymond MASSIOTTA, susnommé, par suite des faits et actes suivants :

. Pour la moitié (1/2) en pleine propriété : par suite de la donation à lui consentie par Monsieur Dominique MASSIOTTA, son père sus-nommé,

Suivant acte reçu par Maître Louis THONY, Notaire à BENSANCON, le 29 août 1983.

Cette donation eut lieu sous les charges et conditions ordinaires en pareille matière et, en outre, Monsieur Dominique MASSIOTTA a fait réserve expresse à son profit sa vie durant du droit d'usage et d'habitation de la maison d'habitation donnant sur la rue de l'Armée d'Orient, et a stipulé ce droit d'usage et d'habitation réversible sur la tête de son épouse Madame Louise PAPINI, si cette dernière lui survivait.

Une expédition dudit acte a été publiée au service de la publicité foncière de NICE 1^{er} les 27 mai et 20 juin 1987 volume 1987AP numéro 4348

Précision est ici faite que ledit acte a fait l'objet d'une attestation rectificative établi par ledit Notaire le 17 juillet 1987, laquelle a été publiée au service de la publicité foncière de NICE 1^{er} le 20 juillet 1987 volume 1987AP numéro 5909.

. Pour le surplus, soit la moitié (1/2) en pleine propriété : pour lui avoir été attribué aux termes d'un acte reçu par Maître Bernard PHILIPPE, Notaire à BESANCON, le 12 novembre 1988, contenant partage entre Monsieur Raymond MASSIOTTA, et son père Monsieur Dominique MASSIOTTA, sus-nommé des biens sus-dénommés.

Ledit partage a eu lieu, compte-tenu du droit d'usage et d'habitation réservé par Monsieur Dominique MASSIOTTA (droit d'usage et d'habitation réversible sur la tête de son épouse en cas de survie de cette dernière), moyennant le paiement d'une soulte d'un montant d'UN MILLION QUATRE CENT MILLE FRANCS (1.400.000,00 Francs).

Aux termes dudit acte les parties ont convenu, savoir :

- de convertir le paiement de la soulte en une rente viagère annuelle de 1.400.000,00 francs soit une contrevaletur de 213.428,62 euros créée en premier lieu sur la tête et au profit de Monsieur Dominique MASSIOTTA.

- qu'en cas de décès de Monsieur Dominique MASSIOTTA, la rente ci-dessus créée serait réversible en totalité sur la tête et au profit de Madame Louise PAPINI, son épouse, si cette dernière venait à lui survivre ;

- qu'à la garantie du service exacte de la rente viagère, le BIEN objet des présents est demeuré grevé du privilège de copartageant au profit de Monsieur Dominique MASSIOTTA mais également de son épouse si elle lui survivait.

Outre ce qui est indiqué ci-dessus, ledit acte contient toutes les déclarations d'usage en la matière.

Une copie authentique dudit acte a été publiée au service de la publicité foncière de NICE 1^{er} le 28 décembre 1988 volume 1988AP numéro 11255.

Précision est ici faite que le droit d'usage et d'habitation ainsi réservé par Monsieur Dominique MASSIOTTA et stipulé réversible sur la tête de son épouse Madame Louise PAPINI s'est éteint par suite de leur décès survenus respectivement, savoir :

- . Monsieur à NICE le 4 janvier 2006,
- . Madame à NICE le 28 octobre 2017.

Du chef de Monsieur Dominique MASSIOTTA

Ledit bien appartenait à Monsieur Dominique MASSIOTTA, susnommé, savoir :

A - Partie soit 1.980 m² (anciens n°533 à 537 p de la section C)

Par suite de l'acquisition qu'il en a faite de :

1°/ Monsieur Louis Casimir Laurent VERANI, sans profession, demeurant à NICE, avenue Cap de Croix, villa Louise,

Célibataire,

Né à MENTON, le 14 septembre 1868,

2°/ Monsieur Paul Nicolas Louis BIANCHI, négociant, et Madame Marcelle VISCONTI, sans profession, son épouse assistée et autorisée, demeurant ensemble à NICE, avenue Notre Dame, numéro 2,

Nés, savoir :

Monsieur à NICE le 23 juin 1890,

Madame à ANTIBES, le 17 février 1901.

3°/ Monsieur Jean Marie Rupert BIANCHI, clerc de notaire, demeurant à NICE, avenue Notre Dame, numéro 2,

Célibataire née NICE le 29 février 1892,

4°/ Et Mademoiselle Marguerite Marie Laurence BIANCHI, sans profession, demeurant à NICE, avenue Notre Dame, numéro 2,

Célibataire née à NICE, le 10 juillet 1895.

Aux termes d'un acte reçu par Maître DUMARQUEZ, notaire à NICE, le 7 octobre 1942,

Moyennant un prix payé comptant et quittancé dans l'acte.

Une expédition a été transcrite au Bureau des Hypothèques de NICE, le 13 octobre 1942 volume 1184 numéro 39.

B - Partie soit 2.095 m² (ancien n° 537 p de la section C)

Par suite de l'acquisition qu'il en a faite de :

Monsieur Paul Nicolas Louis BIANCHI, et Madame Marcelle VISCONTI, son épouse, susnommés,

Aux termes d'un acte reçu par Maître HERMENT, notaire à NICE, le 24 juillet 1947,

Moyennant un prix partie payée comptant et quittancé dans l'acte, et partie payable à terme en la comptabilité du notaire.

Une expédition a été transcrite au Bureau des Hypothèques de NICE, le 8 août 1947 volume 1410 numéro 56.

L'inscription de privilège de vendeur avec réserve de l'action résolutoire est périmée depuis.

C - Et le surplus soit 873 m² (anciens n°533, 537p, 544p de la section C)

*Moitié pour l'avoir recueilli dans la succession de Monsieur Antoine MASSIOTTA, en son vivant industriel, demeurant à NICE, 6, rue de l'Armée d'Orient, Né à BERRE-LES-ALPES (Alpes-Maritimes) le 26 mars 1887,

Epoux en uniques noces de Madame Immacolata MURALO, avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de MARSEILLE, le 12 mars 1910,

Est décédé à NICE le 3 mars 1972

Laissant pour lui succéder :

1°) Son conjoint survivant :

Madame Immacolata MURALO

Commune en biens meubles et acquêts ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et usufruitière légale du quart des biens composant la succession en vertu de l'article 767 du Code civil

2°) Et pour seul héritier à réserve et de droit

Monsieur Dominique MASSIOTTA, susnommé,

Son fils unique né de son union avec son épouse survivante,

Ainsi que ces faits et qualités sont constatés aux termes d'un acte de notoriété dressé par Maître CASSINI, notaire à NICE, le 1^{er} juin 1972

L'attestation immobilière après décès a été établie par Maître CASSINI, notaire susnommé, le 2 août 1972.

Une expédition a été publiée au premier bureau des Hypothèques de NICE, le 11 août 1972, volume 798 numéro 13.

*Moitié pour l'avoir recueillie dans la succession de Madame Immacolata MURALO, en son vivant sans profession, demeurant à NICE 6, rue de l'Armée d'Orient, Veuve non remariée de Monsieur Antoine MASSIOTTA,

Née à CAVA DEI TIRRENA (Italie) le 28 novembre 1887,

Est décédée à NICE le 25 avril 1977,

Laissant pour seul héritier à réserve et de droit

Monsieur Dominique MASSIOTTA, susnommé,

Son fils unique né de son union avec son époux prédécédé,

Ainsi que ces faits et qualités sont constatés aux termes d'un acte de notoriété dressé par Maître CASSINI, notaire à NICE, le 8 juin 1977.

L'attestation immobilière après décès a été établie par Maître CASSINI, notaire susnommé, le 8 juin 1977, suivi d'un acte complétif à ladite attestation dressée aux minutes de l'office notarial sis à NICE 196 avenue de la Californie, le 17 novembre 1983, dont expédition a été publiée au premier bureau des Hypothèques de NICE, le 6 juin 1984, volume 7157 numéro 15.

Suivi d'un acte rectificatif établi par Maître SERVAN, notaire à NICE, le 12 juillet 1984, dont une expédition a été publiée au premier bureau des Hypothèques de NICE, le 20 juillet 1984, volume 7226 numéro 23.

Du chef de Monsieur Antoine MASSIOTTA et Madame Immacolata MUROLO (pour les 873 m²) :

A l'origine ladite propriété dépendait de la communauté légale ayant existé entre Monsieur Antoine MASSIOTTA et Madame Immacolata MUROLO, son épouse, savoir :

Les constructions pour les avoir édifiées des deniers de communauté sans avoir conféré de privilège quelconque,

Et le terrain par suite de l'acquisition qu'ils en avaient faite ensemble de :
Monsieur Joseph MALGAT, docteur en médecine, et Madame Marie Joséphine Hortense GRINDA, son épouse, demeurant ensemble à NICE, 2, Place Wilson,

Nés, savoir

Monsieur à BEAUMONT (Dordogne) le 4 août 1859,

Madame à NICE le 9 juillet 1865.

Mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts aux termes de leur contrat de mariage reçu par Maître MUAUX, notaire à NICE, le 24 octobre 1890.

Aux termes d'un acte reçu par Maître FOSSATI, notaire à NICE, le 6 octobre 1925,

Cette acquisition a eu lieu moyennant un prix payé partie payée comptant et quittancée à l'acte, et partie payable à termes dans le délai de cinq années.

Cet acte a été transcrit au premier bureau des hypothèques de NICE, le 20 octobre 1925, volume 325, numéro 29, avec inscription d'office volume 114 numéro 83 radiée le 9 novembre 1928.

IV - En ce qui concerne la parcelle IR numéro 22 :

La parcelle de terre appartenait à Monsieur Raymond MASSIOTTA pour l'avoir acquise par prescription trentenaire sur le fondement de l'article 2261 du Code civil, ainsi que cela ressort d'un acte reçu par Maître Philippe REBATTET, notaire VILLEFONTAINE, le 3 décembre 2018, publiée au service de la publicité foncière de NICE 1 le 14 janvier 2019 volume 2019P numéro 373.

ASSOCIATION SYNDICALE - RAPPEL

L'IMMEUBLE dépendra de l'association syndicale libre (ASL) dénommée « ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE EDEN ROCH PLAZA ».

Lest statuts modifié de ladite association dont une copie est annexée aux présentes, ont été établis aux termes de l'acte reçu le 10 décembre 2019 par le notaire soussigné, contenant la division en volumes et le cahier des charges, du modificatif en date du 16 février 2021, et du modificatif en date du 23 juin 2021, susvisés.

Il est ici rappelé que l'association a pour objet :

- *l'acquisition, la garde, la gestion et l'entretien du ou des volumes et équipements communs à tous les propriétaires de l'ensemble immobilier compris dans son périmètre, notamment des voies de desserte des lots, l'ensemble des cheminements piétons et venelles, des jardins et des espaces verts avec leurs plantations (arbres et arbustes) et le réseau d'arrosage, le local transformateur donnant sur le boulevard Saint Roch, le local opérateur situé dans le volume 1 au niveau R-1, l'ensemble des canalisations et réseaux communs à tous les lots, l'éclairage public, des ouvrages ou constructions nécessaires au fonctionnement de l'ensemble immobilier, leur cession partielle ou totale, à la commune ou à toute autre collectivité publique ;*
- *de recevoir la propriété à titre gratuit du lot de volume numéro DIX (10) ;*
- *la gestion, la police, l'entretien, l'amélioration, la réfection, la réparation et éventuellement le déplacement des locaux, équipements, aménagements, installations, ouvrages et réseaux, sans que cette liste soit limitative, communs ou à usage commun de tout ou partie des volumes composant l'ensemble immobilier, que ceux-ci soient ou non la propriété de l'association ;*
- *assurer tous les services d'intérêt collectif,*
- *l'établissement de tous règlements intérieurs fixant les conditions d'utilisation et de fonctionnement des biens et équipements appartenant à l'association, ainsi que des circulations grevées de servitudes ;*

- le contrôle du respect des servitudes profitant à l'un ou à l'autre des volumes et si nécessaire l'exercice de toutes actions afférentes à ce contrôle ; le contrôle du respect des règles édictées dans le cahier des charges, des dispositions des règlements et conventions ; et si nécessaire l'exercice de toutes actions afférentes à ce contrôle ;
- la répartition des dépenses de gestion et d'entretien entre les membres de l'association, ainsi que le recouvrement de toute somme due à l'association et le paiement des dépenses de l'association ;
- la gestion des servitudes générales et particulières établies aux termes de l'état descriptif de division en volume et du cahier des charges, ci-avant, et de celles qui seraient éventuellement créées dans l'avenir, ainsi que le contrôle de leur respect et de la répartition des charges correspondantes entre les propriétaires concernés ;
- la gestion, à savoir notamment la répartition et le recouvrement des dépenses afférentes aux ascenseurs à l'usage de plusieurs volumes ;
- la création de tous éléments d'équipement nouveaux qui se révéleraient nécessaires aux membres de l'association ;
- l'acquisition le cas échéant de biens d'intérêt collectif et de tous droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation de son objet , ainsi que la constitution de toutes servitudes nécessaires à l'implantation, au fonctionnement et à l'entretien des ouvrages et équipements collectifs s'il en est créé,
- conclusion, exécution et coordination avec toutes entreprises des traités et marchés relatifs aux équipements d'intérêt collectif, ainsi que ceux relatifs à la fourniture normale et régulière des services d'intérêt collectif ; de façon générale, conclusion de tous contrats et conventions relatifs à son objet,
- conclusion de toutes opérations financières, mobilières et immobilières concourant à l'objet de l'Association, notamment la conclusion de tous emprunts et la perception de toutes subventions,
- Recrutement du personnel nécessaire à son bon fonctionnement,
- Souscription d'assurances, perception de toutes indemnités d'assurances et répartition entre ses membres en ce qui concerne les équipements communs,
- Règlement de toutes les difficultés relatives aux équipements et services d'intérêt collectif; exercice de toute action judiciaire relative à son objet,
- les études, démarches, négociations, passation de contrats et marchés avec toutes administrations et collectivités locales ou toutes entreprises privées, d'une manière générale toutes prestations exécutées dans l'intérêt général des propriétaires, et ce en vue d'une meilleure utilisation des espaces et équipements communs à tout ou partie des propriétaires de l'ensemble immobilier ; l'association assumera toutes les dépenses en conséquence de ce qui précède ;
- les études, démarches, négociations, passation de contrats et marchés avec toutes administrations et collectivités locales ou toutes entreprises privées, d'une manière générale toutes prestations exécutées dans l'intérêt exclusif d'un propriétaire et à ses seuls frais.
- En outre, l'association peut agir en justice, acquérir, vendre ou échanger, transiger, emprunter et hypothéquer pour l'exercice de son objet social.

Etant précisé que l'Association réalisera son objet ci-dessus défini qu'elle ait ou non la propriété des biens dont elle a la charge.

Tout acquéreur d'un lot de copropriété devra respecter l'ensemble des charges et obligations qui lui sera imposé en sa qualité de membre de plein droit de l'ASL constituée sur l'Ensemble Immobilier.

Il est ici rappelé que l'**ACQUEREUR** sera membre de plein droit de ladite ASL.

CHAPITRE II – DIVISION DE L'IMMEUBLE – ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

L'IMMEUBLE est divisé en lots selon la désignation de l'état descriptif de division ci-après, celui-ci comprend pour chaque lot l'indication des parties privatives affectées à l'usage exclusif et particulier de son propriétaire, et les quotes-parts indivises des parties communes de l'immeuble, exprimée en millièmes (1000èmes).

L'IMMEUBLE sera divisé en VINGT-HUIT (28) lots numérotés de 2001 à 2028 inclus.

DESIGNATION DES LOTS

Lot numéro deux mille un (2001) :

Un local artisanat situé au niveau RDC du bâtiment unique et figurant sous teinte rose au plan dudit niveau.

Et les cent douze millièmes (112 /1000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro deux mille deux (2002) :

Un appartement 2P (commercialisé sous le numéro F101) situé au niveau R+1 du bâtiment unique et figurant sous teinte bleue au plan dudit niveau, comprenant :

Un salon avec coin cuisine, une chambre, une salle de bains avec WC,
Et la jouissance exclusive et perpétuelle d'un balcon.

Et les vingt-cinq millièmes (25 /1000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro deux mille trois (2003) :

Un appartement 2P (commercialisé sous le numéro F102) situé au niveau R+1 du bâtiment unique et figurant sous teinte orange au plan dudit niveau, comprenant :

Un salon avec coin cuisine, une chambre, une salle de bains avec WC,
Et la jouissance exclusive et perpétuelle d'un balcon.

Et les vingt-six millièmes (26 /1000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro deux mille quatre (2004) :

Un appartement 3P (commercialisé sous le numéro F103) situé au niveau R+1 du bâtiment unique et figurant sous teinte verte au plan dudit niveau, comprenant :

Une entrée, un salon avec coin cuisine, deux chambres, une salle de bains,
un WC,

Et la jouissance exclusive et perpétuelle d'un balcon.

Et les quarante-quatre millièmes (44 /1000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro deux mille cinq (2005) :

Un appartement 3P (commercialisé sous le numéro F104) situé au niveau R+1 du bâtiment unique et figurant sous teinte rose au plan dudit niveau, comprenant :

Une entrée, un salon avec coin cuisine, deux chambres, une salle de bains,
un WC,

Et la jouissance exclusive et perpétuelle d'un balcon.

Et les quarante-quatre millièmes (44 /1000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro deux mille six (2006) :

Un appartement 2P (commercialisé sous le numéro F105) situé au niveau R+1 du bâtiment unique et figurant sous teinte bleue au plan dudit niveau, comprenant :

Un salon avec coin cuisine, une chambre, une salle de bains avec WC,
Et la jouissance exclusive et perpétuelle d'un balcon.
Et les vingt-six millièmes (26 /1000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro deux mille sept (2007) :

Un appartement 2P (commercialisé sous le numéro F106) situé au niveau R+1 du bâtiment unique et figurant sous teinte bleue au plan dudit niveau, comprenant :

Un salon avec coin cuisine, une chambre, une salle d'eau, un WC,
Et la jouissance exclusive et perpétuelle d'un balcon.
Et les vingt-quatre millièmes (24 /1000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro deux mille huit (2008) :

Un appartement 2P (commercialisé sous le numéro F201) situé au niveau R+2 du bâtiment unique et figurant sous teinte verte au plan dudit niveau, comprenant :

Un salon avec coin cuisine, une chambre, une salle de bains avec WC,
Et la jouissance exclusive et perpétuelle d'un balcon.
Et les vingt-six millièmes (26 /1000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro deux mille neuf (2009) :

Un appartement 2P (commercialisé sous le numéro F202) situé au niveau R+2 du bâtiment unique et figurant sous teinte rose au plan dudit niveau, comprenant :

Un salon avec coin cuisine, une chambre, une salle de bains avec WC,
Et la jouissance exclusive et perpétuelle d'un balcon.
Et les vingt-sept millièmes (27 /1000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro deux mille dix (2010) :

Un appartement 3P (commercialisé sous le numéro F203) situé au niveau R+2 du bâtiment unique et figurant sous teinte bleue au plan dudit niveau, comprenant :

Une entrée, un salon avec coin cuisine, deux chambres, une salle de bains, un WC,
Et la jouissance exclusive et perpétuelle d'un balcon.
Et les quarante-cinq millièmes (45 /1000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro deux mille onze (2011) :

Un appartement 3P (commercialisé sous le numéro F204) situé au niveau R+2 du bâtiment unique et figurant sous teinte orange au plan dudit niveau, comprenant :

Une entrée, un salon avec coin cuisine, deux chambres, une salle de bains, un WC,
Et la jouissance exclusive et perpétuelle d'un balcon.
Et les quarante-cinq millièmes (45 /1000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro deux mille douze (2012) :

Un appartement 2P (commercialisé sous le numéro F205) situé au niveau R+2 du bâtiment unique et figurant sous teinte verte au plan dudit niveau, comprenant :

Un salon avec coin cuisine, une chambre, une salle de bains avec WC,
Et la jouissance exclusive et perpétuelle d'un balcon.
Et les vingt-six millièmes (26 /1000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro deux mille treize (2013) :

Un appartement 2P (commercialisé sous le numéro F206) situé au niveau R+2 du bâtiment unique et figurant sous teinte rose au plan dudit niveau, comprenant :

Un salon avec coin cuisine, une chambre, une salle d'eau, un WC,
Et la jouissance exclusive et perpétuelle d'un balcon.
Et les vingt-quatre millièmes (24 /1000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro deux mille quatorze (2014) :

Un appartement 2P (commercialisé sous le numéro F301) situé au niveau R+3 du bâtiment unique et figurant sous teinte bleue au plan dudit niveau, comprenant :

Un salon avec coin cuisine, une chambre, une salle de bains avec WC,
Et la jouissance exclusive et perpétuelle d'un balcon.
Et les vingt-six millièmes (26 /1000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro deux mille quinze (2015) :

Un appartement 2P (commercialisé sous le numéro F302) situé au niveau R+3 du bâtiment unique et figurant sous teinte orange au plan dudit niveau, comprenant :

Un salon avec coin cuisine, une chambre, une salle de bains avec WC,
Et la jouissance exclusive et perpétuelle d'un balcon.
Et les vingt-sept millièmes (27 /1000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro deux mille seize (2016) :

Un appartement 3P (commercialisé sous le numéro F303) situé au niveau R+3 du bâtiment unique et figurant sous teinte verte au plan dudit niveau, comprenant :

Une entrée, un salon avec coin cuisine, deux chambres, une salle de bains, un WC,
Et la jouissance exclusive et perpétuelle d'un balcon.
Et les quarante-six millièmes (46 /1000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro deux mille dix-sept (2017) :

Un appartement 3P (commercialisé sous le numéro F304) situé au niveau R+3 du bâtiment unique et figurant sous teinte rose au plan dudit niveau, comprenant :

Une entrée, un salon avec coin cuisine, deux chambres, une salle de bains, un WC,
Et la jouissance exclusive et perpétuelle d'un balcon.
Et les quarante-six millièmes (46 /1000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro deux mille dix-huit (2018) :

Un appartement 2P (commercialisé sous le numéro F305) situé au niveau R+3 du bâtiment unique et figurant sous teinte bleue au plan dudit niveau, comprenant :

Un salon avec coin cuisine, une chambre, une salle de bains avec WC,
Et la jouissance exclusive et perpétuelle d'un balcon.
Et les vingt-sept millièmes (27 /1000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro deux mille dix-neuf (2019) :

Un appartement 2P (commercialisé sous le numéro F306) situé au niveau R+3 du bâtiment unique et figurant sous teinte orange au plan dudit niveau, comprenant :

Un salon avec coin cuisine, une chambre, une salle d'eau, un WC,
Et la jouissance exclusive et perpétuelle d'un balcon.
Et les vingt-quatre millièmes (24 /1000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro deux mille vingt (2020) :

Un appartement 2P (commercialisé sous le numéro F401) situé au niveau R+4 du bâtiment unique et figurant sous teinte verte au plan dudit niveau, comprenant :

Un salon avec coin cuisine, une chambre, une salle de bains avec WC,
Et la jouissance exclusive et perpétuelle d'un balcon.
Et les trente-quatre millièmes (34 /1000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro deux mille vingt et un (2021) :

Un appartement 2P (commercialisé sous le numéro F402) situé au niveau R+4 du bâtiment unique et figurant sous teinte rose au plan dudit niveau, comprenant :

Un salon avec coin cuisine, une chambre, une salle de bains, un WC,
Et la jouissance exclusive et perpétuelle d'un balcon.
Et les trente-trois millièmes (33 /1000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro deux mille vingt-deux (2022) :

Un appartement 3P (commercialisé sous le numéro F403) situé au niveau R+4 du bâtiment unique et figurant sous teinte bleue au plan dudit niveau, comprenant :

Une entrée, un salon avec coin cuisine, deux chambres, une salle de bains, un WC,
Et la jouissance exclusive et perpétuelle d'un balcon.
Et les quarante-sept millièmes (47 /1000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro deux mille vingt-trois (2023) :

Un appartement 2P (commercialisé sous le numéro F404) situé au niveau R+4 du bâtiment unique et figurant sous teinte orange au plan dudit niveau, comprenant :

Un salon avec coin cuisine, une chambre, une salle de bains avec WC,
Et la jouissance exclusive et perpétuelle d'un balcon.
Et les vingt-huit millièmes (28 /1000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro deux mille vingt-quatre (2024) :

Un appartement 1P (commercialisé sous le numéro F405) situé au niveau R+4 du bâtiment unique et figurant sous teinte verte au plan dudit niveau, comprenant :

Un salon avec coin cuisine, une salle d'eau, un WC,
Et la jouissance exclusive et perpétuelle d'un balcon.
Et les vingt et un millièmes (21 /1000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro deux mille vingt-cinq (2025) :

Un appartement 2P (commercialisé sous le numéro F501) situé au niveau R+5 du bâtiment unique et figurant sous teinte rose au plan dudit niveau, comprenant :

Un salon avec coin cuisine, une chambre, une salle de bains avec WC,
Et la jouissance exclusive et perpétuelle d'un balcon.
Et les trente-quatre millièmes (34 /1000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro deux mille vingt-six (2026) :

Un appartement 4P (commercialisé sous le numéro F502) situé au niveau R+5 du bâtiment unique et figurant sous teinte bleue au plan dudit niveau, comprenant :

Un salon avec coin cuisine, un dégagement, une salle de bains avec wc, trois chambres, une salle d'eau, un WC,
Et la jouissance exclusive et perpétuelle d'un balcon et d'une terrasse.
Et les soixante millièmes (60 /1000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro deux mille vingt-sept (2027) :

Un appartement 2P (commercialisé sous le numéro F503) situé au niveau R+5 du bâtiment unique et figurant sous teinte orange au plan dudit niveau, comprenant :

Un salon avec coin cuisine, une chambre, une salle de bains avec WC,
Et la jouissance exclusive et perpétuelle d'un balcon.
Et les vingt-huit millièmes (28 /1000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro deux mille vingt-huit (2028) :

Un appartement 2P (commercialisé sous le numéro F504) situé au niveau R+5 du bâtiment unique et figurant sous teinte verte au plan dudit niveau, comprenant :

Un salon avec coin cuisine, une chambre, une salle d'eau, un WC,
Et la jouissance exclusive et perpétuelle d'un balcon.
Et les vingt-cinq millièmes (25 /1000 èmes) des parties communes générales.

RESUME DE L'ETAT DESCRIPTIF

L'état descriptif de division qui précède est résumé dans un tableau récapitulatif établi conformément à l'article 71 du Décret numéro 55-1350 du 14 Octobre 1955, modifié par le décret numéro 59- 90 du 7 janvier 1959, pris pour l'application du décret numéro 55-22 du 4 Janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, ci-après :

N° LOT	BÂTIMENT	NIVEAU	DESIGNATION	QUOTES-PARTS DES PARTIES COMMUNES En 1000èmes
2001	unique	RDC	local artisanat	112
2002	unique	R+1	appartement	25
2003	unique	R+1	appartement	26
2004	unique	R+1	appartement	44
2005	unique	R+1	appartement	44
2006	unique	R+1	appartement	26
2007	unique	R+1	appartement	24
2008	unique	R+2	appartement	26
2009	unique	R+2	appartement	27
2010	unique	R+2	appartement	45
2011	unique	R+2	appartement	45
2012	unique	R+2	appartement	26
2013	unique	R+2	appartement	24
2014	unique	R+3	appartement	26
2015	unique	R+3	appartement	27
2016	unique	R+3	appartement	46
2017	unique	R+3	appartement	46
2018	unique	R+3	appartement	27
2019	unique	R+3	appartement	24
2020	unique	R+4	appartement	34

2021	unique	R+4	appartement	33
2022	unique	R+4	appartement	47
2023	unique	R+4	appartement	28
2024	unique	R+4	appartement	21
2025	unique	R+5	appartement	34
2026	unique	R+5	appartement	60
2027	unique	R+5	appartement	28
2028	unique	R+5	appartement	25
TOTAL				1000

EFFET RELATIF

Le terrain constituant l'assiette foncière de l'ensemble immobilier complexe dont dépend le volume numéro DEUX (2) appartient au Requérant par suite de savoir :

Acquisition suivant acte reçu par Maître LIONS, notaire à NICE le 13 décembre 2018 publié au service de la publicité foncière de NICE 1, le 28 décembre 2018 volume 2018P, numéro 11528.

Acquisition suivant acte reçu par Maître LIONS, notaire à NICE le 13 décembre 2018 publié au service de la publicité foncière de NICE 1, le 7 février 2019 volume 2019P, numéro 1286.

METHODE DE DETERMINATION DES QUOTES-PARTS DE PARTIES COMMUNES ET DES CHARGES

1. Quote-part dans la propriété des parties communes

Chaque lot comprend la fraction de l'ensemble immobilier qui va être sommairement décrite et également une quote-part de la propriété des parties communes exprimée en millièmes (1000es) et figurant dans le tableau récapitulatif de division ci-après.

La loi SRU adoptée le 13 décembre 2000 dispose que tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

S'agissant de la quote-part des parties communes afférente à chaque lot, il résulte de l'article 5 de la Loi du 10 juillet 1965 que celle-ci est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l'ensemble des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs résultent lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation.

2. Méthode de calcul des quotes-parts des tantièmes de copropriété

S'agissant de la quote-part des parties communes afférente à chaque lot, selon l'article 5 de la loi du 10 juillet 1965 : « dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes afférentes à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l'ensemble des valeurs des dites parties, telles que ces valeurs résultent, lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation ».

La surface qu'il convient de retenir est la surface de plancher utile entre cloisons, appréciée au moment de l'établissement de la copropriété. Cette surface est décomposée en fonction des éléments de pondération à apporter (éléments relatifs à sa nature - balcon, lot principal, stationnement... - à sa hauteur, à sa consistance).

Pour définir la consistance d'un lot, il convient de retenir les éléments suivants : nature physique du lot (logement, garage, cave...), distribution et forme des pièces, hauteur sous plafond.

Il est important de noter que la valeur relative n'est pas issue de la valeur vénale des lots, cette dernière valeur obéissant à d'autres critères.

Ces différents éléments donnent ensuite lieu aux calculs des quotes-parts de copropriété.

Ainsi, chaque fraction de lot est tout d'abord pondérée d'un coefficient de consistance en fonction de sa nature physique (séjour, garage, cave, balcon...). Les lots constitués sont à leur tour pondérés des coefficients de situation (vue et éclairement, et de niveau). Ces différents résultats permettent alors de rapporter la quote-part de chaque lot à la valeur de la base de tantièmes choisie.

a) Consistance :

Coefficients de nature utilisés :

- Appartement : 1.00
- Balcon : 0.20
- Terrasse : 0.20

b) Situation :

Coefficients de niveaux avec ascenseur:

- Rez-de-chaussée : 0.95
- 1^{er} étage : 1.00
- 2^{ème} étage : 1.02
- 3^{ème} étage : 1.04
- 4^{ème} étage : 1.06
- 5^{ème} étage : 1.08

La vue, l'éclairage, l'ensoleillement :

Il n'a pas été appliqué un coefficient de pondération pour tenir compte de la variation de la qualité de la vue, de l'éclairage et de l'ensoleillement.

3. Répartition des charges

Conformément aux dispositions de l'article 10, deux types de charges ont été définies, les charges d'entretien, de conservation et d'administration des parties communes d'une part, et les charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun d'autre part.

A. Méthode de calcul des charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes

Les principes de répartition sont définis à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, aux termes duquel :

« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans les lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. »

Ainsi, chaque fraction de lot est tout d'abord pondérée d'un **coefficient de consistance** en fonction de sa nature physique (séjour, garage, cave, balcon...).

Les lots constitués suivant les critères définis ci-dessus, sont à leur tour pondérés **des coefficients de situation** (vue et éclairément, et niveau). Ces différents résultats permettent alors de rapporter la quote-part de chaque lot à la valeur de la base de tantièmes choisie pour tous les lots.

S'il en existe, les lots constitués suivant les critères définis ci-dessus, peuvent être pondérés des coefficients de situation (vue et d'éclairément, et niveau) en fonction de la nature de la charge. Ces différents résultats permettent alors de rapporter la quote-part de chaque lot à la valeur de la base de tantièmes choisie au prorata des lots concernés par les dites charges.

B. Répartition des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun

Il est tenu compte pour ces charges des lots effectivement desservis par l'équipement commun en fonction de son utilité potentielle.

I. – Charges d'ascenseur :

Les charges d'ascenseur sont réparties au prorata de la superficie du lot desservi en tenant compte de son niveau et de sa nature.

Etage	Coefficient de pondération
Rez-de-chaussée	0
1 ^{er} étage	1
2 ^{ème} étage	1,25
3 ^{ème} étage	1,5
4 ^{ème} étage	1,75
5 ^{ème} étage	2

Nature	Coefficient de pondération
Appartement	1

II. Charges eau chaude

Les charges eau chaude sont réparties au prorata de la superficie du lot.

CHAPITRE III - DISTINCTION ENTRE "PARTIES COMMUNES" ET "PARTIES PRIVATIVES"

SECTION I - DEFINITION DES PARTIES COMMUNES

Constituent des parties communes, les parties de l'**IMMEUBLE** affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux ; elles sont réparties différemment entre les copropriétaires, selon qu'elles font l'objet d'un usage commun à l'ensemble des copropriétaires ou qu'elles sont affectées à l'usage de certains d'entre eux d'après la situation des lots en cause ou l'utilité de divers éléments d'équipement et services collectifs.

Elles comprennent donc des "parties communes générales" dont la propriété indivise est répartie entre tous les lots de l'**IMMEUBLE**, et des "parties communes spéciales" dont la propriété indivise est répartie entre certains lots seulement.

Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 tout règlement de copropriété doit indiquer les éléments pris en

considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

1 - Parties communes générales

Les parties communes comprennent notamment :

- La propriété du volume 2,
- Tous les droits immobiliers ou mobiliers, divis ou indivis portant sur tous locaux, équipements et installations nécessaires à l'immeuble, même s'ils se trouvent dans d'autres fonds que celui, objet des présentes,
- Les servitudes actives, à charge de celles passives, existant entre l'ensemble immobilier, objet des présentes et les fonds voisins ;
- Les fondations, l'ensemble de son gros-œuvre (gros murs de façade et de refend, murs pignons, poutres, piliers et dalles) soit d'une manière générale les éléments horizontaux et verticaux de structure ;
- Les éléments assurant le clos, le couvert et l'étanchéité, à l'exception des fenêtres, notamment les toitures terrasses, et d'une manière générale tout ce qui forme l'ossature du bâtiment dans sa totalité ;
- Les terrasses, balcons, accessibles ou non, à l'exclusion du revêtement superficiel au-dessus du complexe d'étanchéité, pour ceux qui sont affectés à certains lots ;
- Les façades et leur revêtement, les gardes corps, les barres d'appui des balcons, et terrasses ;
- les installations d'éclairage ;
- Les niches concessionnaires et les compteurs généraux de gaz, d'électricité, d'eau et France télécom
- les réseaux divers d'alimentation et d'évacuation, les gaines jusqu'à leur raccordement aux réseaux généraux ;
- les souches des cheminées ;
- les conduits de fumée (coffres et gaines), les têtes de cheminées, les tuyaux d'aération des W.C. et ceux de ventilation des salles de bains ou salle d'eau ;
- les conduites, prises d'air, canalisations, colonnes montantes et descendantes d'eau, de gaz, d'électricité (sauf, toutefois, les parties des canalisations desservant exclusivement un lot privatif sauf, toutefois, les parties de ces canalisations se trouvant à l'intérieur d'un lot privatif ou des locaux en dépendant et pouvant être affectés à l'usage exclusif de ceux-ci)
- les canalisations et tuyaux de chute et d'écoulement d'eaux pluviales, d'eaux usées et le branchement à l'égout ;
- les câbles d'antennes collectives de réception des émissions de radiodiffusion et de télédiffusion ;
- le local transformateur et ses accessoires, le local OM, le local SRI, le local vélo, situés au rez-de-chaussée ;
- les boîtes aux lettres ;
- tous les accessoires de ces parties communes,
- les locaux communs techniques ou non à usage collectif de l'ensemble immobilier ;
- les abords ou espaces verts situés sur l'assiette foncière de la copropriété qui ne sont pas au bénéfice exclusif des copropriétaires ;
- Et plus généralement toutes les parties de l'ensemble immobilier qui par leur caractère, destination ou usage ne sont pas au bénéfice exclusif des copropriétaires ;

Le tout s'il en existe.

Cette énumération est purement énonciative et non limitative.

Conformément à l'article 3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1967, sont également accessoires aux parties communes les droits immobiliers ci-après :

- tout élément incorporé dans les parties communes.
- les droits de construire afférents aux parties communes du VOLUME numéro DEUX (2).
- le droit de surélever le bâtiment, ou d'en affouiller le sol ;

- le droit d'édifier des bâtiments nouveaux dans des cours, parcs ou jardins constituant des parties communes ;
- le droit d'affouiller de tels cours, parcs ou jardins ;
- le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes.
- le droit d'affichage sur les parties communes.

Est également accessoire aux parties communes, le droit de créer de nouvelles surfaces de plancher.

Les parties communes et les droits qui leur sont accessoires ne peuvent faire l'objet, séparément des parties privatives, d'une action en partage ni d'une licitation forcée.

2 - Parties communes spéciales

Les parties communes spéciales sont celles qui sont affectées à l'usage ou à l'utilité de deux ou plusieurs locaux privatifs, sans pour autant l'être à l'usage de tous.

Elles sont la propriété indivise de ces derniers.

a) Parties communes spéciales logements

Elles comprennent notamment :

- le hall d'entrée (avec tous ses accessoires : porte électrique...) et le couloir permettant l'accès à l'ascenseur et à l'escalier.
- le local pompe à chaleur (PAC) situé au rez-de-chaussée du bâtiment ;
- les espaces de circulation intérieurs distribuant les étages en superstructure, les escaliers, leurs cages et paliers,
- les revêtements, les peintures,
- les placards techniques et l'ensemble des gaines techniques au rez-de-chaussée, 1^{er}, 2^{ème}, 3^{ème}, 4^{ème} et 5^{ème} étages, spécifiques aux logements.
- tous les accessoires de ces parties communes, tels que les installations d'éclairage, les glaces, tapis, ornements divers, paillasons (mais non les tapis brosses des portes palières qui sont parties privatives).

b) Parties communes spéciales ascenseur dit « ascenseur n°12 »

Elles comprennent :

- La cabine de l'ascenseur,
- Les portes palières de l'ascenseur,
- La machinerie de l'ascenseur avec son moteur, ses agrès et ses accessoires,
- Tous les accessoires de cette partie commune d'ascenseur,
- Et toutes les parties communes particulières à cette desserte.

La création de parties communes spéciales est indissociable de l'établissement des charges spéciales à chacune d'elles.

Les décisions afférentes aux seules parties communes spéciales peuvent être prises soit au cours d'une assemblée spéciale, soit au cours de l'assemblée générale de tous les copropriétaires.

Seuls prennent part au vote les copropriétaires à l'usage et à l'utilité desquels sont affectées ces parties communes.

Précision sur le système de production d'eau chaude sanitaire.

Les besoins en Eau Chaude Sanitaire sont assurés à partir d'un système de pompe à chaleur.

L'installation est située dans le local situé au rez-de-chaussée de l'Immeuble objet des présentes.

Elles comprennent, savoir :

- a) Le système de production d'eau chaude sanitaire par une pompe à chaleur et ses équipements annexes

b) L'ensemble des gaines et conduites d'adduction d'air avec leurs accessoires depuis la pompe à chaleur jusqu'à la jonction avec les lots desservis.

c) Le local pompe à chaleur situé au rez-de-chaussée de l'immeuble qui sera édifié dans le volume DEUX (2) avec toutes ses installations spécifiques, ainsi que ses revêtements de sols, murs et plafonds.

d) Les compteurs individuels à télérelève qui devront être installés par le prestataire désigné en Assemblée Générale de l'ASL

Ces compteurs comptabiliseront les consommations d'eau chaude sanitaire de chaque logement.

f) L'interface de système de comptage des consommations individuelles et les éventuels placards techniques communs les abritant.

g) Tous les accessoires de ces parties communes.

Il est ici rappelé qu'il ressort de l'état descriptif de division en volumes immobiliers et de ses modificatifs que cette installation desservira non seulement les logements de la copropriété dépendant du volume DEUX (2), objet des présentes, mais également les logements de la copropriété dépendant du volume TROIS (3).

SECTION II - DEFINITION DES PARTIES PRIVATIVES

Les parties privatives sont constituées par les locaux, espaces, et éléments qui sont compris dans un local privatif et, comme tels, sont affectés à l'usage exclusif et particulier de son occupant.

Elles comprennent notamment, sans que cette énonciation soit limitative :

- Les carrelages, dalles, revêtements de sols.
- Les plafonds et les parquets, y compris les aires, formes, lambourdes et lattis.
- Les cloisons intérieures avec leurs portes.
- Les portes palières, les fenêtres, les persiennes, volets ou stores ainsi que leurs accessoires et, d'une façon générale, les ouvertures et vues des locaux privatifs.
- Les enduits intérieurs des murs et des cloisons, quels qu'ils soient.
- Les canalisations intérieures et raccordements particuliers, les appareillages, robinetteries et accessoires qui en dépendent.
- Les parties ornementales de la cheminée consistant en l'encadrement et le dessus de celle-ci, les coffres et les faux coffres s'il en existe.
- Les installations sanitaires des salles d'eau, des cabinets de toilette et des water-closets.
- Les installations des cuisines.
- Les installations individuelles de chauffage et d'eau chaude pouvant exister à l'intérieur d'un local privatif.
- Les distributions électriques et téléphoniques.

- Tous les accessoires des parties privatives tels que serrurerie, robinetterie, les placards et penderies, tout ce qui concourt à l'aménagement et à la décoration intérieure notamment les glaces, peintures, boiseries.

- Et en général, tout ce qui, étant à usage privatif, est inclus à l'intérieur des locaux constituant des lots désignés à l'état descriptif de division objet également des présentes. Précision faite que les séparations de balcons sont communes. Les cloisons intérieures sont en mitoyenneté lorsqu'elles ne sont pas porteuses.

DEUXIEME PARTIE

DROITS ET OBLIGATIONS DES COPROPRIETAIRES

CHAPITRE IV - CONDITIONS D'USAGE DES PARTIES PRIVATIVES ET DES PARTIES COMMUNES

SECTION I - GENERALITES

Chaque copropriétaire sera responsable, à l'égard du syndicat comme de tout autre copropriétaire des troubles de jouissance et infractions aux dispositions du présent règlement dont lui-même, sa famille, ses préposés, ses locataires ou occupants et fournisseurs seront directement ou indirectement les auteurs, ainsi que des conséquences dommageables résultant de sa faute ou de sa négligence et de celle de ses préposés, ou par le fait d'une chose ou d'une personne dont il est légalement responsable.

Tout copropriétaire devra donc imposer le respect desdites prescriptions aux personnes ci-dessus désignées, sans que, pour autant, soit déchargée sa propre responsabilité.

Aucune tolérance ne pourra devenir un droit acquis, qu'elle qu'en puisse être la durée.

La responsabilité du syndicat ou du syndic ne pourra être engagée en cas de vol ou d'action délictueuse commise dans les parties communes ou dans les parties privatives, chaque copropriétaire ayant l'entière responsabilité de la surveillance de ses biens.

SECTION II - USAGE DES "PARTIES PRIVATIVES"

1°/ - GENERALITES

Chacun des copropriétaires aura le droit de jouir et d'user raisonnablement des parties de l'**IMMEUBLE** dont il aura l'usage exclusif, à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires, le tout conformément à la destination de l'**IMMEUBLE**, telle qu'elle est déterminée par le présent règlement.

De façon générale, il ne devra rien être fait qui puisse porter atteinte à la destination, compromettre l'harmonie et la solidité de l'**IMMEUBLE**, nuire à la sécurité ou à la tranquillité des occupants.

Toutefois, si les circonstances l'exigent et à condition que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives comprises dans son lot n'en soient pas altérées de manière durable, aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l'exécution des travaux régulièrement et décidés par l'assemblée générale en vertu des paragraphes e), g), h) et i) de l'article 25 et de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965.

Les travaux entraînant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératifs de sécurité ou de conservation des biens.

2°/ - DESTINATION - OCCUPATION

L'**IMMEUBLE** est destiné à usage principal d'habitation à l'exception du local du rez-de-chaussée réservé exclusivement à l'exercice d'activités artisanale et/ou commerciale tant sous forme individuelle que sous forme sociétaire, sous réserve, le cas échéant de la délivrance d'autorisations d'urbanisme.

Précision étant ici faite que l'exercice de ces activités et ses conséquences ne devront pas causer de troubles anormaux de voisinage ni générer de risques aux autres occupants tant du bâtiment concerné que des bâtiments voisins.

Les livraisons des fournisseurs de ces commerces ou établissements ne devront, en aucune façon, causer une gêne sonore ou un encombrement à l'égard des autres occupants de l'**IMMEUBLE**.

En étage, hormis l'habitation, seules les professions libérales et les activités de services administratifs liées aux activités artisanales et/ou commerciales du rez-de-chaussée pourront être exercées.

Les appartements et les locaux devront être occupés par des personnes de bonne vie et mœurs.

La transformation des appartements en chambres meublées destinées à être louées à des personnes distinctes est interdite.

Il en est ainsi notamment de l'organisation d'une pension de famille ou de l'exploitation d'un garni.

Toutefois, la location meublée d'un appartement en son entier est autorisée, de même que la location à titre accessoire d'une pièce d'un appartement, le tout sous réserve, le cas échéant, de l'obtention des autorisations d'urbanisme et administratives d'usage.

3°/ - HARMONIE - ASPECT

I. - Les fenêtres, volets et fermetures extérieures, bien que constituant des parties privatives, ne pourront, même en ce qui concerne leur peinture et leurs matériaux, être modifiés tant dans la couleur de la peinture que dans la nature des matériaux, si ce n'est avec l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires statuant aux conditions ci-après fixées.

Les copropriétaires dont les appartements disposent de balcons ou terrasses, pourront, sous réserve de l'autorisation préalable de l'assemblée des copropriétaires statuant dans les conditions de majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ou celle de l'article 25-1, fermer ceux-ci pour les transformer en vérandas ou jardins d'hiver, mais seulement postérieurement à l'obtention du certificat de conformité de l'**IMMEUBLE** objet des présentes, et sous la condition toutefois d'en avoir reçu les autorisations de toutes administrations concernées et de l'assemblée générale et sous le contrôle et la surveillance de l'architecte de l'**IMMEUBLE** si besoin en est.

La pose de stores est autorisée, sous réserve que la teinte et la forme soient celles choisies par l'assemblée générale des copropriétaires.

Sous toutes les réserves qui précèdent et autorisations nécessaires, aucun aménagement ni aucune décoration ne pourront être apportés par un copropriétaire aux balcons, loggias, terrasses qui, extérieurement, rompraient l'harmonie de l'**IMMEUBLE**.

Les portes d'entrée des appartements ne pourront, même en ce qui concerne leur peinture être modifiées extérieurement individuellement.

En outre, aucun objet ni ustensile ne pourra être déposé, même momentanément, sur les paliers d'étage.

Le tout devra être entretenu en bon état et aux frais de chacun des copropriétaires, et notamment les portes donnant accès aux parties privatives, les fenêtres et, s'il y a lieu, volets, persiennes, stores et jalousies.

II. - Aucune enseigne, réclame ou inscription de publicité ne pourra être apposée à l'extérieur des parties privatives, notamment sur les fenêtres, baies, portes et fermetures particulières, sauf pour la mise en vente ou en location et également sauf ce qui est dit ci-après au paragraphe 4° de la présente section et à la section III du présent chapitre.

III. - Il ne pourra être étendu de linge, ni exposé aucun objet aux fenêtres, ni sur les rebords des balcons, loggias ou terrasses, et d'une façon générale en dehors des endroits qui pourraient être réservés à cet effet.

4°/ - PLAQUES INDICATRICES - ENSEIGNES

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les propriétaires ou occupants exerçant des activités libérales à titre individuel ou sous forme sociétaire pourront apposer selon l'usage des plaques professionnelles sur les portes d'entrée de leurs locaux privatifs.

Par ailleurs, les occupants des locaux à usage commercial ou artisanal de l'**IMMEUBLE** pourront placer des enseignes dans la mesure des autorisations administratives préalables, du respect des règles de sécurité et de la souscription des assurances nécessaires, et du respect de l'harmonie dudit **IMMEUBLE**, et de leur entretien constant. Ces enseignes ne pourront, en outre, ne constituer une quelconque gêne à l'endroit d'un ou plusieurs occupants de l'**IMMEUBLE**.

5°/ - MODIFICATIONS INTERIEURES - TRAVAUX

Chaque copropriétaire pourra modifier, comme bon lui semblera et à ses frais, la disposition intérieure de son appartement ou de son local, sous réserve des prescriptions du présent paragraphe, des stipulations du présent règlement relatives notamment à l'harmonie, l'aspect, la sécurité et la tranquillité et, s'il y a lieu, de l'obtention des autorisations nécessaires délivrées par les services administratifs ou éventuellement par les organismes prêteurs.

Il devra, s'il y a lieu, faire exécuter ces travaux sous la surveillance et le contrôle de l'architecte de la copropriété dont les honoraires seront à sa charge. Il devra prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas nuire à la sécurité du bâtiment ; il sera responsable de tous affaissements et dégradations et autres conséquences qui se produiraient du fait de ces travaux, tant à l'égard de la copropriété qu'à l'égard, s'il y a lieu, du constructeur du bâtiment.

Tous travaux qui entraîneraient une emprise ou une jouissance exclusive des parties communes ou affecteraient celles-ci ou l'aspect extérieur des bâtiments et de l'**IMMEUBLE** devront être soumis à l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, statuant aux conditions de majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ou éventuellement celle de l'article 25-1, et éventuellement celle de l'article 26 dans la mesure où les travaux touchent à la structure porteuse de l'immeuble.

En outre, chaque copropriétaire aura la possibilité de relier des lots contigus en créant des ouvertures sous le contrôle de l'architecte de l'**IMMEUBLE**. Si la paroi située entre les deux lots contigus constitue une partie commune, l'autorisation de l'assemblée générale statuant aux conditions sus-indiquées est indispensable ; si cette paroi n'est pas une partie commune, elle sera mitoyenne et en conséquence partie privative, le propriétaire des deux lots contigus pouvant donc librement procéder à son percement.

Aux fins de précision, sont ici rappelées les dispositions des articles 25, 25-1 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 intéressant la présente rubrique :

Article 25

Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :

a) Toute délégation du pouvoir donnée au syndic, au conseil syndical ou à toute personne de prendre un acte ou une décision mentionné à l'article 24. Lorsque l'assemblée autorise le délégataire à décider de dépenses, elle fixe le montant maximum des sommes allouées à ce titre ;

b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;

c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ;

d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté ;

e) La modification de la répartition des charges visées à l'alinéa 1er de l'article 10 ci-dessus rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives ;

f) Les travaux d'économies d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le

cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent f.

g) Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété ;

h) L'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble dès lors qu'elle porte sur des parties communes ;

i) La délégation de pouvoir au président du conseil syndical d'introduire une action judiciaire contre le syndic en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires ;

j) L'installation ou la modification des installations électriques intérieures permettant l'alimentation des emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides, ainsi que la réalisation des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules ;

k) L'installation de compteurs d'eau froide divisionnaires.

l) L'installation de compteurs d'énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage ;

m) L'autorisation de transmettre aux services chargés du maintien de l'ordre les images réalisées en vue de la protection des parties communes, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;

n) L'ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration ;

o) La demande d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation.

Article 25-1

Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires, en application de l'article 25 ou d'une autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la même assemblée se prononce à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote

Article 26

Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :

a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d ;

b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ;

c) La suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat. Les deux questions sont inscrites à l'ordre du jour de la même assemblée générale.

Lorsqu'en vertu d'une clause du règlement de copropriété la suppression du service de conciergerie porte atteinte à la destination de l'immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives, la suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat ne peuvent être décidées qu'à l'unanimité.

L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.

Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble ou la modification des stipulations du règlement de copropriété relatives à la destination de l'immeuble.

6°/ - SECURITE - SALUBRITE

I. - Il ne pourra être introduits et conservés dans les locaux privatifs des matières dangereuses, insalubres et malodorantes, notamment le stockage d'hydrocarbures et de tous produit ou matière volatiles ou inflammables, dans les garages et autres dépendances, est strictement prohibé.

Dans les garages ainsi que sur les emplacements de parkings et leurs accès, il est interdit de faire tourner les moteurs autrement que pour les manoeuvres d'entrée et de sortie.

Il ne pourra être placé, ni entreposé, aucun objet dont le poids excéderait la limite de charge des planchers ou celle des murs déterminée par l'architecte de la copropriété dans le cahier des charges.

Aucun objet ne devra être déposé sur les bordures de fenêtres, balcons, loggias, terrasses, les vases à fleurs devront être fixés et reposer sur des dessous éanches, de nature à conserver l'excédent d'eau.

II. - Les robinets, appareils à effet d'eau et leurs raccordements existant dans les locaux privatifs, devront être maintenus en bon état de fonctionnement et réparés sans délai, afin d'éviter toute déperdition d'eau et autres inconvénients pour les autres lots et les parties communes. Il en est de même, éventuellement, des éléments privatifs de l'installation de chauffage central.

Les conduits, de quelque nature qu'ils soient, ne pourront être utilisés que pour l'usage auquel ils ont été destinés, ils ne pourront servir à l'évacuation de produits ou d'objets, usagés ou non, susceptibles de les obstruer. Ils devront être protégés contre les conséquences du gel, sauf à être responsable des dommages pouvant être occasionnés aux lots et parties communes.

Il ne pourra être jeté dans les canalisations, et notamment dans celles conduisant aux égouts, des produits ou matières inflammables ou dangereux.

Il est interdit d'utiliser les tuyaux d'évacuation exposés aux gelées lorsque celles-ci risquent de se produire.

III. - Tous les travaux touchant à l'électricité dans les parties privatives devront être exclusivement effectués par un électricien professionnel et être signalés au syndicat des copropriétaires.

IV. - Les propriétaires ou occupants qui utiliseront les conduits de fumée qui pourraient exister dans leurs parties privatives devront le signaler au syndic afin qu'il puisse prendre les mesures d'entretien en conséquence, et spécialement, faire procéder à leur ramonage par un professionnel.

Les occupants des locaux dans lesquels se trouveraient des trappes de ramonages, des conduits collectifs de fumée devront laisser le libre passage aux personnes chargées par le syndic d'effectuer le ramonage desdits conduits.

Les appareils de chauffage individuels devront être conformes à la réglementation administrative et leur utilisation compatible avec la conception technique de l'**IMMEUBLE**. L'utilisation d'appareils à combustion lente est formellement interdite, ainsi que celle de combustibles pouvant détériorer les conduits de fumée.

Les copropriétaires devront ventiler leur appartement pour éviter toutes conséquences dommageables dues à l'accumulation de condensation telle que moisissure.

Chaque copropriétaire sera responsable de tous les dégâts et dommages occasionnés par un feu de cheminée qui se serait déclaré dans ses locaux par suite d'un défaut de ramonage ou consécutifs à un feu excessif ou qui résulteraient de l'utilisation de combustibles nocifs. Dans ces hypothèses, tous travaux de réparation et de reconstruction devront être faits sous la surveillance de l'architecte de la copropriété.

V. - Les copropriétaires ou occupants devront prendre toutes mesures nécessaires ou utiles pour éviter la prolifération des insectes nuisibles et des

rongeurs. Ils devront en outre se conformer à toutes les directives qui leur seraient données à cet égard par le syndic.

7°/ - JOUISSANCE

Les occupants, quels qu'ils soient, des locaux privatifs, ne pourront porter en rien atteinte à la tranquillité des autres copropriétaires.

L'usage de tous appareils électroniques ou informatiques est autorisé, sous réserve de l'observation des règlements de ville et de police, et sous réserve également que le bruit en résultant ne constitue par une gêne anormale, même temporaire, pour les voisins.

Tout bruit, tapage nocturne et diurne, de quelque nature que ce soit, susceptible de troubler la tranquillité des occupants, est formellement interdit, alors même qu'il aurait lieu à l'intérieur des appartements et autres locaux, il est interdit d'utiliser des avertisseurs dans les garages, parkings et voies de circulation.

Il ne pourra être procédé, à l'intérieur des locaux privatifs, y compris dans les locaux en sous-sol, à des travaux sur le bois, le métal ou d'autres matériaux et susceptibles de gêner les voisins par les bruits ou les odeurs, sauf à tenir compte des nécessités d'entretien et d'aménagement des locaux privatifs.

De façon générale, les occupants ne devront en aucun cas causer un trouble de jouissance diurne ou nocturne par les sens, les trépidations, les odeurs, la chaleur, les radiations ou toute autre cause, le tout compte tenu de la destination de **l'IMMEUBLE**.

Les occupants victimes de ces nuisances devront porter plainte directement auprès des administrations et non auprès du syndic.

Ils devront veiller à l'ordre, la propreté, la salubrité de **l'IMMEUBLE**.

Les machines à laver et autres appareils ménagers susceptibles de donner naissance à des vibrations devront être posés sur un dispositif empêchant la transmission de ces vibrations.

Les appareils électriques devront être aux normes et antiparasités.

Dans toutes les pièces carrelées, les tables et sièges devront être équipés d'éléments amortisseurs de bruit.

Il ne pourra être possédé, même momentanément, aucun animal malfaisant, dangereux, malodorant, malpropre ou bruyant. Sous les réserves ci-dessus, toutes espèces d'animaux dits de « compagnie » sont tolérées, à condition qu'ils soient, à l'extérieur des parties privatives, portés ou tenus en laisse et que la propreté des parties communes soit respectée.

Il est interdit de procéder à des travaux de mécanique ou à des opérations de vidange ou de lavage sur les emplacements de parkings ou garages ou encore sur les voies de circulation.

8°/ - BALCONS - TERRASSES

Ce sont des parties communes à l'usage exclusif du propriétaire du ou des lots auxquels ils sont rattachés.

Les copropriétaires qui bénéficieraient de la jouissance exclusive de balcons, loggias, terrasses ou assimilés devront les maintenir en parfait état d'entretien, y compris les exutoires de balcons.

Ils ne pourront procéder à aucun aménagement ni décoration pouvant porter atteinte à l'aspect ou à l'harmonie de **l'IMMEUBLE**.

Les copropriétaires seront responsables de tous les dommages tels que fissures, fuites, provoqués directement ou indirectement par leur fait ou par le fait des aménagements qu'ils pourraient apporter notamment plantations, jardins suspendus.

Il sera interdit de faire supporter aux dalles une charge supérieure à leur résistance déterminée par l'architecte de la copropriété dans le cahier des charges, en particulier par un apport de terre.

L'utilisation des balcons, loggias, terrasses ou assimilés ne devra causer aucun trouble anormal aux autres copropriétaires.

9° - JARDINS PRIVATIFS

L'**IMMEUBLE** ne comprend pas de jardins privés.

10° - DISPOSITIONS DIVERSES

A/ - Les copropriétaires devront souffrir l'exécution des réparations, travaux et opérations d'entretien nécessaires aux choses ou parties communes, au service collectif et aux éléments d'équipements communs, même ceux qui desserviraient à ce titre exclusivement un autre local privé, quelle qu'en soit la durée et, si besoin est, livrer accès à leurs locaux aux architectes, entrepreneurs, ouvriers, chargés de surveiller, conduire ou exécuter ces réparations ou travaux et supporter sans indemnité l'établissement d'échafaudages en conséquence, notamment pour le nettoyage des façades, les ramonages des conduits de fumée, l'entretien des gouttières et tuyaux de descente, sans que cette liste soit limitative.

Toutefois, lors du ravalement d'une façade, s'ajouteront au coût de celui-ci et dus par la copropriété, si nécessaire, les frais liés aux conséquences de celui-ci tels que les frais de nettoyage, de peinture et de réparation des extérieurs des fenêtres, des persiennes, des garde-corps, balustrades, appuis des balcons s'il en existe, et fenêtres de chaque appartement et local.

B/ - En tout temps, l'accès des locaux et appartements pour vérification d'état pour reconnaître, notamment, le bon fonctionnement des canalisations, robinetteries, appareils de chauffage ou découvrir l'origine des fuites ou infiltrations sera librement consenti au syndic de la copropriété et à ses mandataires.

Indépendamment des dispositions du 5°/- ci-dessus, il en sera de même chaque fois qu'il sera exécuté des travaux dans un local privé, pour vérifier que lesdits travaux ne sont pas de nature à nuire à la sécurité de l'**IMMEUBLE** ou aux droits des autres copropriétaires.

C/ - Tout copropriétaire possédant un local dans lequel se trouvent des éléments tels que gaines, trappes, regards, compteurs, canalisations communes, câbles électriques ou téléphoniques, devra en tout temps laisser le libre accès aux entreprises et administrations spécialisées pour leur entretien, leurs réparations, le relevage des compteurs ou encore la réalisation de nouveaux branchements.

Les copropriétaires de locaux sis en dernier étage devront laisser le libre passage pour l'accès aux combles ou aux terrasses, s'il en existe, ainsi qu'aux toitures, et ce pour les seules opérations de contrôle, d'entretien, de réparation et de réfection des parties communes.

SECTION III - USAGE DES "PARTIES COMMUNES"

1° - GENERALITES

Chacun des copropriétaires pourra user librement des parties communes, pour la jouissance de sa fraction divise, suivant leur destination propre, telle qu'elle résulte du présent règlement, à condition de ne pas faire obstacle aux droits des autres copropriétaires et sous réserve des règles, exceptions et limitations stipulées aux présentes.

Pour l'exercice de ce droit, il sera responsable dans les termes de la Section I du présent chapitre.

Chacun des co-propriétaires devra respecter les réglementations intérieures qui pourraient être édictées pour l'usage de certaines parties communes et le fonctionnement des services collectifs et des éléments d'équipement commun.

2° - ENCOMBREMENT

a) Nul ne pourra, même temporairement, encombrer les parties communes, ni y déposer quoi que ce soit, ni les utiliser pour son usage exclusivement personnel, en

dehors de leur destination normale, sauf cas de nécessité. Les passages, vestibules, escaliers, couloirs, entrées devront être laissés libres en tout temps. Notamment les entrées et couloirs ne pourront en aucun cas servir de garages à bicyclettes, motocyclettes, voitures d'enfants ou autres qui, dans le cas où des locaux seraient réservés à cet usage, devront y être garées.

b) En cas d'encombrement d'une partie commune en contravention avec les présentes stipulations, le syndic est fondé à faire enlever l'objet de la contravention, quarante huit heures après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée sans effet, aux frais du contrevenant. En cas de nécessité, la procédure ci-dessus sera simplement réduite à la signification faite par le syndic au contrevenant, par lettre recommandée, qu'il a procédé au déplacement de l'objet.

c) Aucun copropriétaire ne pourra procéder à un travail domestique ou autre dans les parties communes de l'**IMMEUBLE**.

d) Aucun copropriétaire ne pourra constituer dans les parties communes de dépôt d'ordures ménagères ou de déchets quelconques. Il devra déposer ceux-ci aux endroits prévus à cet effet.

e) Les livraisons de provisions, matières sales ou encombrantes devront être faites le matin avant dix heures, il en sera de même de l'approvisionnement des magasins lorsqu'il en existe.

f) L'arrêt et le stationnement des véhicules automobiles est interdit dans les voies et parties communes et, de façon générale, en dehors des endroits qui pourraient être prévus à cet effet, le tout sauf cas de nécessité dûment justifié..

3°/ - ASPECT EXTERIEUR DE L'IMMEUBLE

La conception et l'harmonie générale de l'**IMMEUBLE** devront être respectées sous le contrôle du syndic.

Toute enseigne ou publicité de caractère commercial ou professionnel est en principe interdite en tout endroit de l'**IMMEUBLE** sous réserve des précisions apportées au paragraphe 4°/ de la section II du présent chapitre.

Par ailleurs, il pourra être toléré l'apposition d'écriteaux provisoires annonçant la mise en vente ou la location d'un lot.

Les installations d'antennes ou de dispositifs particuliers extérieurs de réception de radiotélévision, dans le souci de respecter l'aspect esthétique général de l'**IMMEUBLE**, devront faire l'objet d'une consultation préalable du syndic qui conseillera quant au meilleur emplacement.

4°/ - SERVICES COLLECTIFS ET ELEMENTS D'EQUIPEMENT

En fonction de l'organisation du service de l'**IMMEUBLE**, il pourra être installé dans les entrées des boîtes aux lettres, en nombre égal au nombre de locaux d'habitation d'un modèle déterminé par l'assemblée générale.

Les copropriétaires pourront procéder à tous branchements, raccordements sur les descentes d'eaux usées et sur les canalisations et réseaux d'eau, d'électricité, de téléphone et, d'une façon générale, sur toutes les canalisations et réseaux constituant des parties communes, le tout dans la limite de leur capacité et sous réserve de ne pas causer un trouble anormal aux autres copropriétaires et de satisfaire aux conditions du paragraphe 5°/ de la Section II du présent chapitre.

L'ensemble des services collectifs et éléments d'équipement commun étant propriété collective, un copropriétaire ne pourra réclamer de dommages-intérêts en cas d'arrêt permanent pour cause de force majeure ou de suspension momentanée pour des nécessités d'entretien ou des raisons accidentelles.

Si la suppression d'un élément d'équipement commun est liée à des impératifs d'hygiène, il est nécessaire d'obtenir la majorité absolue de l'article 25 de la

loi du 10 juillet 1965. Si la suppression d'un élément d'équipement commun est due à sa non-utilisation ou au coût trop onéreux de son remplacement, il y a lieu de recourir à la double majorité de l'article 26 de ladite loi.

5° - ESPACES LIBRES ET JARDINS

Les espaces libres et jardins, s'il en existe ainsi que leurs aménagements et accessoires, les allées de desserte et voies de circulation devront être conservés par les occupants dans un état de rigoureuse propreté.

En outre, il est interdit de procéder au lavage de biens personnels dans les voies et aires de circulation communes.

SECTION IV - DISPOSITIONS DIVERSES

1°/ - De façon générale, les copropriétaires devront respecter toutes les servitudes qui grèvent ou pourront grever l'**IMMEUBLE**, qu'elles soient d'origine conventionnelle ou légale, civile ou administrative.

Ils devront notamment supporter les vues, droites ou obliques, balcons ou saillies sur leurs parties privatives, même si les distances sont inférieures à celles prévues par le Code civil.

2°/ - Les copropriétaires et occupants de l'**IMMEUBLE** devront observer et exécuter les règlements d'hygiène, de ville, de police, de voirie et en outre, d'une façon générale, tous les usages d'une maison bien tenue.

3°/ - En cas de carence de la part d'un copropriétaire à l'entretien de ses parties privatives, tout au moins celles visibles de l'extérieur, ainsi que d'une façon générale pour toutes celles dont le défaut d'entretien peut avoir des incidences à l'égard des parties communes ou des autres parties privatives ou de l'aspect extérieur de l'**IMMEUBLE**, le syndic, après décision de l'assemblée des copropriétaires, pourra remédier aux frais du copropriétaire défaillant à cette carence, après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée sans effet pendant un délai de deux mois.

CHAPITRE V - CHARGES DE L'IMMEUBLE

Les charges sont les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires, chacun pour sa quote-part.

Sont nommées provisions sur charges les sommes versées ou à verser en attente du solde définitif qui résultera de l'approbation des comptes du syndicat.

Sont nommées avances les fonds destinés, par le règlement de copropriété ou une décision de l'assemblée générale, à constituer des réserves, ou qui représentent un emprunt du syndicat auprès des copropriétaires ou de certains d'entre eux. Les avances sont remboursables.

S'agissant de la quote-part des parties communes afférente à chaque lot, selon l'article 5 de la loi du 10 juillet 1965 : « dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes afférentes à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l'ensemble des valeurs des dites parties, telles que ces valeurs résultent, lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation ».

La répartition des charges ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires. En outre, les copropriétaires ont la faculté de décider d'une nouvelle répartition des charges sans pour autant modifier la répartition des millièmes de la copropriété.

Par ailleurs, les copropriétaires qui aggraveraient les charges par leur fait ou celui de leurs ayants droit ou préposés ou locataire, supporteraient la totalité des dépenses ainsi occasionnées.

SECTION 1 - CHARGES RELATIVES A LA CONSERVATION, L'ENTRETIEN ET L'ADMINISTRATION DES PARTIES COMMUNES

I - CHARGES D'ADMINISTRATION

Définition

Les charges générales comprennent toutes celles qui ne sont pas considérées comme spéciales aux termes des articles ci-après, c'est-à-dire notamment, sans que la présente énumération, purement énonciative, soit limitative :

Impôts et assurances

- Les impôts, contributions et taxes, sous quelque forme et dénomination que ce soit, auxquels seraient assujetties les parties communes générales de l'ensemble immobilier et même ceux afférents aux parties privatives tant que, en ce qui concerne ces dernières, le Service des Contributions Directes ne les aura pas répartis entre les divers copropriétaires ;
- Les primes, cotisations et frais occasionnés par les assurances de toute nature contractés en commun et, notamment, celles relatives à l'incendie.

Services communs

- Les frais et dépenses d'administration et de la gestion commune, tels que la rémunération du Syndic, les frais de fonctionnement du Syndicat et du Conseil Syndical ou, le cas échéant, les frais à régler au représentant permanent ;
- Les honoraires des avocats et conseils, au cas où il serait fait appel à leurs services (étant entendu que, dans le cas où leur intervention serait nécessitée par les agissements d'un copropriétaire ne respectant pas les prescriptions du présent règlement de copropriété, lesdits honoraires lui incomberaient personnellement et devraient être remboursés uniquement par lui).
- Les charges attachées à l'Association Syndicale Libre.

II - CHARGES D'ENTRETIEN ET DE CONSERVATION DU BATIMENT.

Définition

- Les frais de reconstruction de l'ensemble immobilier en cas de destruction totale ou de plus des trois quarts ;
- les frais de réparation de toute nature, grosses ou menues à faire aux gros murs (sauf cependant les menues réparations à faire aux gros murs à l'intérieur des lots privatifs), à la toiture, aux têtes de cheminées, aux canalisations d'eau, de gaz, d'électricité, aux câbles coaxiaux des antennes collectives, aux tuyaux du tout à l'égout, à ceux conduisant les eaux pluviales et ménagères au tout à l'égout, (sauf pour les parties intérieures et à l'usage exclusif et particulier de chaque lot privatif) ;
- les frais de ravalement des façades auxquels s'ajouteront les frais de peinture, de réparation des extérieurs, des portes-fenêtres, des persiennes, des garde-corps, des fenêtres de chaque lot privatif même si ces choses peuvent être « parties privatives » ;
- les frais d'entretien, de réparation et de remplacement des éléments de clôture de l'ensemble immobilier séparant les parties communes générales des propriétés voisines ;
- les frais d'entretien, de réparation et de reconstruction des balcons, ou des loggias, appuis de balcons ou de balustrades et ce même pour les

frais afférents aux balcons et aux loggias réservés à l'usage exclusif de lot de copropriété déterminé ;

- les frais d'éclairage, d'entretien et de réparation des entrées, cours communes et passages piétonniers découverts ou couverts ;
- les frais d'entretien, de réparation ou de remplacement des portes donnant accès à l'extérieur à l'exception de la porte d'entrée ;
- les frais d'entretien, de réparation et de remplacement des installations, appareillages et aménagements destinés à l'usage commun de l'ensemble immobilier et notamment le système de réception des émissions de radiodiffusion et de télédiffusion ;
- les frais d'éclairage, d'entretien, de réparation et de ravalement intérieur des locaux techniques ou non à usage commun ;
- l'achat, l'entretien et le remplacement des poubelles ;
- les frais d'entretien et de remplacement des installations électriques, gazières ou d'eau à usage commun, la location, la pose et l'entretien des compteurs à usage collectif ;
- les frais d'aménagement, d'entretien, de réfection, de remplacement ou de remise en état du réseau général de collecte et d'écoulement des eaux pluviales, des eaux ménagères et du tout à l'égout ;
- les frais d'entretien, de taillage, d'élagage et tontes des abords ou espaces verts communs qui ne sont pas au bénéfice exclusif des copropriétaires ;
- et d'une manière générale, tous frais directs ou indirects de réparation, de reconstruction du bâtiment ;

Le tout s'il en existe.

Répartition

Les charges communes ci-dessus définies seront réparties entre tous les copropriétaires de l'**IMMEUBLE** au prorata de leur quote-part dans les parties communes.

III - CHARGES COMMUNES SPECIALES LOGEMENTS

Définition

Les charges communes spéciales logements comprennent notamment, sans que cette énonciation soit limitative :

- les charges d'entretien et de nettoyage du hall, des paliers et circulations intérieures distribuant les étages en superstructure, de la porte d'entrée ;
- les charges d'entretien de tous les locaux communs bénéficiant uniquement à la partie de l'immeuble à usage d'habitation, y compris les équipements (menuiserie, quincaillerie, et miroiterie, ainsi que les installations et les appareils d'éclairage, tableau d'affichage...) ;
- les frais d'entretien sur les canalisations et les compteurs communs spécifiques aux logements du bâtiment ;
- l'installation d'éclairage.

Répartition

Les charges communes spéciales logements seront réparties entre les copropriétaires des lots n°2002 à 2028, au prorata de leurs quotes-parts indiquées à la colonne charges logements du tableau de répartition des charges ci-après.

Tableau de répartition des charges d'administration, d'entretien et de conservation

N° LOT	BAT	NIVEAU	DESIGNATION	CHARGES D'ADMINISTRATION - D'ENTRETIEN ET DE CONSERVATION		
				CHARGES GENERALES	CHARGES BÂTIMENT	CHARGES LOGEMENTS
2001	unique	RDC	local artisanat	112	112	0
2002	unique	R+1	appartement	25	25	28
2003	unique	R+1	appartement	26	26	29
2004	unique	R+1	appartement	44	44	50
2005	unique	R+1	appartement	44	44	50
2006	unique	R+1	appartement	26	26	29
2007	unique	R+1	appartement	24	24	26
2008	unique	R+2	appartement	26	26	29
2009	unique	R+2	appartement	27	27	30
2010	unique	R+2	appartement	45	45	51
2011	unique	R+2	appartement	45	45	51
2012	unique	R+2	appartement	26	26	30
2013	unique	R+2	appartement	24	24	27
2014	unique	R+3	appartement	26	26	29
2015	unique	R+3	appartement	27	27	31
2016	unique	R+3	appartement	46	46	52
2017	unique	R+3	appartement	46	46	52
2018	unique	R+3	appartement	27	27	30
2019	unique	R+3	appartement	24	24	28
2020	unique	R+4	appartement	34	34	38
2021	unique	R+4	appartement	33	33	37
2022	unique	R+4	appartement	47	47	53
2023	unique	R+4	appartement	28	28	31
2024	unique	R+4	appartement	21	21	24
2025	unique	R+5	appartement	34	34	39
2026	unique	R+5	appartement	60	60	65
2027	unique	R+5	appartement	28	28	32
2028	unique	R+5	appartement	25	25	29
TOTAUX				1000	1000	1000

SECTION 2 - CHARGES SPECIALES RELATIVES AUX SERVICES COLLECTIFS ET AUX ELEMENTS D'EQUIPEMENTS COMMUNS

I - CHARGES ASCENSEUR DIT ASCENSEUR N°12.

Définition

Les charges de l'ascenseur comprennent les frais et charges afférents aux équipements particuliers de l'ascenseur du bâtiment F, et notamment :

- les frais d'entretien, de réparation et même de remplacement de l'ascenseur, cabine, agrès, poulies, câbles, treuils, systèmes de freinage, contrepoids, guidages et

accessoires, y compris les frais d'entretien, de réparation et de remplacement des dispositifs de secours, des postes d'alarme et du système de télésurveillance.

- les frais de la liaison téléphonique ;
- les frais de consommation d'électricité occasionnés par l'ascenseur ;
- le coût de la location des compteurs ou sous-compteurs électriques de l'ascenseur ;
- le coût du contrôle technique ;
- le coût de la mise en conformité ;
- le coût de l'assurance.

Et plus généralement, tous les frais d'entretien, de réparation, de réception ainsi que de remplacement de tous les éléments d'équipement, installation, appareillages de toute nature, et de leurs accessoires constituant des charges communes spéciales.

Répartition

Les charges d'ascenseur seront réparties entre les propriétaires des lots numéros 2002 à 2028 inclus au prorata des quotes-parts indiquées à la colonne charges ascenseur du tableau de répartition des charges ci-après.

II - CHARGES DE CHAUFFAGE

Il est rappelé que le chauffage est individuel, chaque copropriétaire faisant son affaire personnelle de l'entretien et du remplacement de ses installations, ainsi que de la consommation d'électricité ou de gaz afférente.

III - CHARGES D'EAU FROIDE

Les charges d'eau comprennent le prix de l'eau consommée par les occupants de chaque logement ou d'un autre local et la redevance pour la location, l'entretien et les réparations éventuelles des compteurs.

Dans ce cas, chaque copropriétaire supportera les dépenses correspondant à la consommation d'eau indiquée par le compteur individuel installé dans son logement ainsi que la redevance, le cas échéant, pour la location, l'entretien, les réparations éventuelles du ou des compteurs particuliers.

La différence susceptible d'exister entre le total des consommations individuelles et celui relevé au compteur général de l'ensemble immobilier sera répartie au prorata des tantièmes de chaque lot.

IV - CHARGES D'EAU CHAUDE SANITAIRES

Définition

Elles comprennent la quote-part incombant au volume DEUX (2), savoir :

- des frais de combustible ou d'énergie afférents seuls à la fourniture de l'eau chaude sanitaire via une pompe à chaleur collective ;
- des frais d'entretien et de rénovation du local contenant la pompe à chaleur ;
- des frais d'entretien, de réparation et même de remplacement de tout ou partie de l'installation du système de production et de distribution d'eau chaude sanitaire collective, appareillage, comptage, sous-comptage, réseau de régulation, conduit de fumée, canalisations, etc..., y compris l'appareillage situé à l'intérieur des locaux privatifs ou communs.

Répartition

La quote-part de charges d'eau chaude sanitaires attachée au volume DEUX (2) seront réparties entre les propriétaires de lots numéros 2002 à 2028 inclus au prorata des quotes-parts indiquées à la colonne charges eau chaude du tableau de répartition des charges ci-après.

V - CHARGES DE TYPE DIGICODE, INTERPHONE, VIDEOPHONE, BOITES AUX LETTRES

Les charges de type digicode, vidéophone, interphone, boîte aux lettres de l'IMMEUBLE seront réparties entre les propriétaires des lots 2001 à 2028.

La part de chacun étant égale.

Tableau de répartition des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun

N° LOT	BAT	NIVEAU	DESIGNATION	CHARGES ENTRAINEES PAR LES SERVICES COLLECTIFS ET LES ELEMENTS D'EQUIPEMENT COMMUN	
				CHARGES ASCENSEUR	CHARGES EAU CHAUDE
2001	unique	RDC	local artisanat	0	0
2002	unique	R+1	appartement	21	30
2003	unique	R+1	appartement	21	31
2004	unique	R+1	appartement	36	52
2005	unique	R+1	appartement	36	52
2006	unique	R+1	appartement	21	30
2007	unique	R+1	appartement	19	28
2008	unique	R+2	appartement	26	30
2009	unique	R+2	appartement	26	31
2010	unique	R+2	appartement	45	52
2011	unique	R+2	appartement	45	52
2012	unique	R+2	appartement	26	30
2013	unique	R+2	appartement	24	28
2014	unique	R+3	appartement	31	30
2015	unique	R+3	appartement	32	31
2016	unique	R+3	appartement	54	52
2017	unique	R+3	appartement	54	52
2018	unique	R+3	appartement	31	30
2019	unique	R+3	appartement	29	28
2020	unique	R+4	appartement	43	36
2021	unique	R+4	appartement	42	35
2022	unique	R+4	appartement	62	52
2023	unique	R+4	appartement	37	30
2024	unique	R+4	appartement	27	23
2025	unique	R+5	appartement	50	36
2026	unique	R+5	appartement	81	61
2027	unique	R+5	appartement	42	30
2028	unique	R+5	appartement	39	28
TOTAL				1000	1000

SECTION III - REGLEMENT - PROVISIONS - FONDS DE PREVOYANCE - GARANTIE

Le syndic peut exiger le versement :

1° de l'avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1 / 6 du montant du budget prévisionnel ;

2° des provisions du budget prévisionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

3° des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues au I de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l'article 44 du présent décret ;

4° des avances correspondant à l'échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l'assemblée générale ;

5° des cotisations au fonds de travaux prévues au II de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;

6° des provisions sur les sommes allouées au conseil syndical au titre des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, pour la mise en œuvre de sa délégation, prévues à l'article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;

7° des avances décidées en assemblée générale et destinées à pallier un manque temporaire de trésorerie du syndicat des copropriétaires.

Lors de la mise en copropriété d'un immeuble, le syndic provisoire peut exiger le versement d'une provision, lorsque celle-ci est fixée par le règlement de copropriété, pour faire face aux dépenses de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties et équipements communs de l'immeuble.

Lorsque cette provision est consommée ou lorsque le règlement de copropriété n'en prévoit pas, le syndic provisoire peut appeler auprès des copropriétaires le remboursement des sommes correspondant aux dépenses régulièrement engagées et effectivement acquittées, et ce jusqu'à la première assemblée générale réunie à son initiative qui votera le premier budget prévisionnel et approuvera les comptes de la période écoulée.

CHAPITRE VI - OPERATIONS DIVERSES : MUTATIONS DE PROPRIETE - INDIVISION - HYPOTHEQUES - LOCATION - MODIFICATIONS DE LOTS

Chaque copropriétaire pourra disposer de ses droits et les utiliser selon les divers modes juridiques de contrats et obligations, sous les conditions ci-après exposées et dans le respect des dispositions des articles 4 à 6 du décret du 17 mars 1967, relativement notamment aux mentions à porter dans les actes et aux notifications à faire au syndic.

SECTION I - MUTATIONS DE PROPRIETE

Le syndic, avant l'établissement de tout acte réalisant ou constatant le transfert d'un ou plusieurs lots ou de droits sur un ou plusieurs lots, adresse sur sa demande au notaire chargé de recevoir l'acte, un état daté comportant trois parties.

1° Dans la première partie, le syndic indique, d'une manière même approximative et sous réserve de l'apurement des comptes, les sommes pouvant rester dues, pour le lot considéré, au syndicat par le copropriétaire cédant, au titre :

- a) Des provisions exigibles du budget prévisionnel.
- b) Des provisions exigibles des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel.
- c) Des charges impayées sur les exercices antérieurs.
- d) Des sommes mentionnées aux articles 26-6 et 33 de la loi du 10 juillet 1965.
- e) Des avances exigibles.

2° Dans la deuxième partie, le syndic indique, d'une manière même approximative et sous réserve de l'apurement des comptes, les sommes dont le syndicat pourrait être débiteur, pour chaque lot considéré, à l'égard du copropriétaire cédant, au titre :

- a) Des avances mentionnées à l'article 45-1.
- b) Des provisions pour les périodes postérieures à la période en cours et rendues exigibles en raison de la déchéance du terme prévue par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.

3° Dans la troisième partie, le syndic indique les sommes qui devraient incomber au nouveau copropriétaire, pour le lot considéré, au titre :

- a) De la reconstitution des avances mentionnées à l'article 45-1 et ce d'une manière même approximative.
- b) Des provisions non encore exigibles du budget prévisionnel.

c) Des provisions non encore exigibles dans les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel.

Dans une annexe à la troisième partie de l'état daté, le syndic indique la somme correspondant, pour les deux exercices précédents, à la quote-part afférente à chaque lot considéré dans le budget prévisionnel et dans le total des dépenses hors budget prévisionnel. Il mentionne, s'il y a lieu, l'objet et l'état des procédures en cours dans lesquelles le syndicat est partie.

Si cette mutation est une vente, le notaire libère le prix de vente disponible dès l'accord entre le syndic et le vendeur sur les sommes restant dues. A défaut d'accord, dans un délai de trois mois après la constitution par le syndic de l'opposition régulière, il verse les sommes retenues au syndicat, sauf contestation de l'opposition devant les tribunaux par une des parties.

1°/ -OPPOSABILITE DU REGLEMENT AUX COPROPRIETAIRES SUCCESSIFS

Le présent règlement de copropriété et l'état descriptif de division ainsi que les modifications qui pourraient y être apportées, sont opposables aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires du fait de leur publication au fichier immobilier.

A défaut de publication au fichier immobilier, l'opposabilité aux acquéreurs ou titulaires de droits réels sur un lot est soumise aux conditions de l'article 4, dernier alinéa, du décret du 17 mars 1967.

2°/ -CESSION ISOLEE DES CAVES OU LOCAUX ACCESSOIRES

Les lots à usage de caves ou locaux accessoires pourront être cédés indépendamment du local au service duquel ils sont attachés.

3°/ -MUTATION ENTRE VIFS

I. - Sauf conventions particulières passées entre l'ancien et le nouveau copropriétaire et portées à la connaissance du syndic lors de la formalité d'avis ci-après exposée au **II**, ceux-ci sont tenus au paiement des sommes mises en recouvrement de la manière suivante :

- En cas de mutation entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, le nouveau copropriétaire est tenu vis-à-vis du syndicat du paiement des sommes mises en recouvrement postérieurement à la mutation, alors même qu'elles sont destinées au règlement des prestations ou des travaux engagés ou effectués antérieurement à la mutation. L'ancien copropriétaire reste tenu vis-à-vis du syndicat du versement de toutes les sommes mises en recouvrement antérieurement à la date de mutation. Il ne peut exiger la restitution même partielle des sommes par lui versées au syndicat à titre d'avances ou de provisions, sauf dans le fond de roulement.

L'acquéreur prendra notamment en charge, dans la proportion des droits cédés, les engagements contractés à l'égard des tiers, au nom des copropriétaires, et payables à terme.

Les articles 6-2 et 6-3 du décret du 17 mars 1967 modifié sont ci-après littéralement rapportés :

"Art. 6-2. - A l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot :

1° Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur ;

2° Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité ;

3° Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes."

"Art. 6-3. - Toute convention contraire aux dispositions de l'article 6-2 n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation à titre onéreux."

II. - En cas de mutation à titre onéreux d'un lot, avis de la mutation doit être donné au syndic par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la diligence du notaire dans les quinze jours de la vente. Avant l'expiration d'un délai de

quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extra-judiciaire, opposition au versement des fonds pour obtenir le paiement des sommes restant dues par le vendeur. Cette opposition, à peine de nullité, énoncera le montant et les causes de la créance et contiendra éléction de domicile dans le ressort du tribunal judiciaire de la situation de l'**ENSEMBLE IMMOBILIER**. Etant ici précisé que les effets de l'opposition sont limités au montant des sommes restant dues au syndicat par le vendeur.

Toutefois, les formalités précédentes ne seront pas obligatoires en cas d'établissement d'un certificat par le syndic, préalablement à la mutation à titre onéreux et ayant moins d'un mois de date, attestant que le vendeur est libre de toute obligation à l'égard du syndicat.

Pour l'application des dispositions précédentes, il n'est tenu compte que des créances du syndicat effectivement liquides et exigibles à la date de la mutation.

L'article 20 II de la loi du 10 juillet 1965 est ci-après littéralement rapporté :

"II. Préalablement à l'établissement de l'acte authentique de vente d'un lot ou d'une fraction de lot, le cas échéant après que le titulaire du droit de préemption instauré en application du dernier alinéa de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme a renoncé à l'exercice de ce droit, le notaire notifie au syndic de la copropriété le nom du candidat acquéreur ou le nom des mandataires sociaux et des associés de la société civile immobilière ou de la société en nom collectif se portant acquéreur, ainsi que le nom de leurs conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

Dans un délai d'un mois, le syndic délivre au notaire un certificat datant de moins d'un mois attestant :

1° Soit que l'acquéreur ou les mandataires sociaux et les associés de la société se portant acquéreur, leurs conjoints ou partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ne sont pas copropriétaires de l'immeuble concerné par la mutation ;

2° Soit, si l'une de ces personnes est copropriétaire de l'immeuble concerné par la mutation, qu'elle n'a pas fait l'objet d'une mise en demeure de payer du syndic restée infructueuse depuis plus de quarante-cinq jours.

Si le copropriétaire n'est pas à jour de ses charges au sens du 2° du présent II, le notaire notifie aux parties l'impossibilité de conclure la vente.

Dans l'hypothèse où un avant-contrat de vente a été signé préalablement à l'acte authentique de vente, l'acquéreur ou les mandataires sociaux et les associés de la société se portant acquéreur, leurs conjoints ou partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, dont les noms ont été notifiés par le notaire, disposent d'un délai de trente jours à compter de cette notification pour s'acquitter de leur dette vis-à-vis du syndicat. Si aucun certificat attestant du règlement des charges n'est produit à l'issue de ce délai, l'avant-contrat est réputé nul et non venu aux torts de l'acquéreur."

4°/-MUTATION PAR DECES

I. - En cas de mutation par décès, les héritiers et ayants droit doivent, dans les deux mois du décès, justifier au syndic de leurs qualités héréditaires par une lettre du notaire chargé de régler la succession sauf dans les cas où le notaire est dans l'impossibilité d'établir exactement la dévolution successorale.

Si l'indivision vient à cesser par suite d'un acte de partage, cession ou licitation entre héritiers, le syndic doit en être informé dans le mois de cet événement dans les conditions de l'article 6 du décret du 17 mars 1967.

II. - En cas de mutation résultant d'un legs particulier, les dispositions ci-dessus sont applicables. Le légataire reste tenu solidairement et indivisiblement avec les héritiers des sommes afférentes au lot cédé, dues à quelque titre que ce soit au jour de la mutation.

III. - Tout transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d'un droit d'usufruit, de nue-propriété, d'usage ou d'habitation, tout transfert de l'un de ces droits doit être notifié, sans délai, au syndic, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 17 mars 1967.

En toute hypothèse, le ou les nouveaux copropriétaires sont tenus de notifier au syndic leur domicile réel ou élu dans les conditions de l'article 64 du décret susvisé, ainsi que, sous réserve de leur accord, leur adresse électronique, dans la

notification visée à l'alinéa précédent, faute de quoi le domicile sera considéré de plein droit comme étant élu à l'**ENSEMBLE IMMOBILIER**, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 64 de ce décret.

SECTION II - INDIVISION - DEMEMBREMENT DE LA PROPRIETE

I. - Les indivisaires devront se faire représenter auprès du syndic et aux assemblées des copropriétaires par un mandataire commun qui sera, à défaut d'accord, désigné par le Président du Tribunal judiciaire à la requête de l'un d'entre eux ou du syndic.

Il y aura solidarité entre les indivisaires quant au règlement de toutes les dépenses afférentes aux lots.

II. - En cas de démembrement de la propriété d'un lot, il y aura solidarité entre le nu-propiétaire et l'usufruitier quant au règlement de toutes les dépenses afférentes aux lots.

Les intéressés devront se faire représenter auprès du syndic et aux assemblées de copropriétaires par l'un d'eux ou un mandataire commun, qui, à défaut d'accord sera désigné comme il est dit ci-dessus au **I.** de la présente section.

Jusqu'à cette désignation, l'usufruitier représentera valablement le nu-propiétaire, sauf en ce qui concerne les décisions visées à l'article 26 de la Loi du 10 juillet 1965.

SECTION III - MODIFICATION DES LOTS

Chaque copropriétaire pourra, sous réserve de ne pas porter atteinte aux dispositions de l'article L 111-6-1 du Code de la construction et de l'habitation, et s'il y a lieu, des autorisations nécessaires des services administratifs ou des organismes prêteurs, diviser son lot en autant de lots qu'il voudra et par la suite réunir ou encore subdiviser lesdits lots, le tout compte tenu des dispositions requises pour établir la nouvelle grille de répartition.

Sous les mêmes conditions et réserves, le propriétaire de plusieurs lots pourra en modifier la composition, les réunir en un lot unique ou les subdiviser.

Les copropriétaires pourront également échanger entre eux ou céder des éléments détachés de leurs lots.

En conséquence, les copropriétaires intéressés auront la faculté de modifier les quotes-parts de parties communes et des charges de toute nature afférentes aux lots intéressés par la modification, à condition, bien entendu, que le total reste inchangé.

Toutefois, en cas d'aliénation séparée d'une ou plusieurs fractions d'un lot la répartition des charges entre ses fractions sera, par application de l'article 11 de la Loi du 10 juillet 1965, soumise à l'approbation de l'Assemblée Générale des copropriétaires intéressés statuant par voie de décision ordinaire prise conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965.

En outre, la réunion de plusieurs lots en un lot unique ne pourra avoir lieu que si cette réunion est susceptible d'être publiée au fichier immobilier conformément aux dispositions qui lui sont propres.

Toute modification permanente de lots, par suite de division, réunion ou subdivision, devra faire l'objet d'un acte modificatif de l'état descriptif de division ainsi que de l'état de répartition des charges générales et spéciales.

Dans l'intérêt commun des futurs copropriétaires ou de leurs ayants cause, il est stipulé qu'au cas où l'état descriptif de division ou le règlement de copropriété viendraient à être modifiés, une copie authentique de l'acte modificatif rapportant la mention de publicité foncière devra être remise :

1°/ - Au syndic de l'**IMMEUBLE** alors en fonction.

2°/ - Au notaire détenteur de l'original des présentes, ou à son successeur, pour en effectuer le dépôt en suite de celles-ci au rang de ses minutes.

Tous les frais en conséquence seront à la charge du ou des copropriétaires ayant réalisé les modifications.

SECTION IV - HYPOTHEQUE

Le copropriétaire hypothéquant son ou ses lots hypothéquera en même temps ses droits sur les parties communes.

SECTION V - LOCATION

Le copropriétaire louant son lot devra porter à la connaissance de son locataire le présent règlement. Le locataire devra prendre l'engagement dans le contrat de bail de respecter les dispositions dudit règlement.

Le copropriétaire devra avertir le syndic de la location et restera solidairement responsable des dégâts ou désagréments pouvant avoir été occasionnés par son locataire.

SECTION VI - ACTION EN JUSTICE

Tout copropriétaire exerçant une action en justice concernant la propriété ou la jouissance de son lot, en vertu de l'article 15 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965, doit veiller à ce que le syndic en soit informé dans les conditions prévues à l'article 51 du décret du 17 mars 1967.

Seul un copropriétaire peut se prévaloir d'un défaut d'habilitation du syndic de copropriété lorsqu'une autorisation votée en assemblée générale est requise pour agir en justice.

TROISIEME PARTIE

ADMINISTRATION DE L'IMMEUBLE

CHAPITRE VII - SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

SECTION I - GENERALITES

1°/ - La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat doté de la personnalité civile. Les différents copropriétaires sont obligatoirement et de plein droit groupés dans ce syndicat.

Le syndicat a pour objet la conservation de l'**IMMEUBLE** et l'administration des parties communes.

En ce qui concerne l'établissement du budget prévisionnel et l'établissement des comptes par le syndicat des copropriétaires, il est renvoyé aux dispositions des articles 14-1 à 14-3 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi qu'aux articles 43, 44 et 45 du décret du 17 mars 1967.

Il a qualité pour agir en justice, pour acquérir ou aliéner, le tout en application du présent règlement de copropriété et conformément aux dispositions de la loi.

Il est dénommé syndicat des copropriétaires de l'immeuble **EDEN ROCH PLAZA BATIMENT F**.

Le syndicat pourra revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 notamment par l'article 17-1 de ladite loi. Dans l'hypothèse de la constitution d'un syndicat coopératif, la constitution d'un conseil syndical est obligatoire et le syndic est élu par les membres de ce conseil et choisi parmi ceux-ci. Il exerce de plein droit les fonctions de président du conseil syndical. L'adoption ou l'abandon de la forme coopérative du syndicat est décidée à la majorité de l'article 25 et le cas échéant de l'article 25-1.

Quelle que soit la forme revêtue par le syndicat, ses décisions sont prises en assemblées générales des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic.

Il a son siège à l'**IMMEUBLE**.

2°/ - Le syndicat prend naissance dès que les locaux composant l'**IMMEUBLE** appartiendront à deux copropriétaires différents au moins.

Il prend fin si la totalité de l'**IMMEUBLE** vient à appartenir à une seule personne.

3°/ - Les décisions qui sont de la compétence du syndicat sont prises par l'Assemblée des copropriétaires et exécutées par le syndic dans les conditions ci-après exposées.

4°/ - Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

5°/ - Le syndicat est tenu de s'assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre.

SECTION II - ASSEMBLEE DES COPROPRIETAIRES

1°/ - DROIT DE VOTE

Le syndicat est réuni et organisé en assemblées composées par les copropriétaires dûment convoqués, y participant en personne ou par un mandataire régulier, chacun d'eux disposant d'autant de voix qu'il possède de quotes-parts dans les parties communes.

Toutefois lorsque la question débattue concerne les dépenses relatives aux parties de l'**IMMEUBLE** et aux éléments d'équipement faisant l'objet de charges spéciales, telles que définies ci-dessus, seuls les copropriétaires à qui incombent les charges peuvent délibérer et voter proportionnellement à leur participation auxdites dépenses.

Ces décisions particulières sont prises dans les conditions de majorité visées au présent règlement.

Les majorités de voix exigées pour le vote des décisions des assemblées et le nombre de voix prévu sont calculés en tenant compte, s'il y a lieu, de la réduction résultant de l'application du deuxième alinéa de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965.

Etant observé que l'article 24 de ladite loi dispose que ce sont les voix exprimées qui sont utilisées dans le calcul de la majorité des copropriétaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance. En conséquence, les abstentions ne sont plus prises en compte dans le calcul de la majorité.

Pour être pris en compte lors de l'assemblée générale, le formulaire de vote par correspondance doit être réceptionné par le syndic au plus tard trois jours avant la date de la réunion. S'il est transmis par courrier électronique, il est présumé réceptionné à la date de l'envoi.

2°/ - CONVOCAATION DES ASSEMBLEES

I. - Les copropriétaires se réuniront en assemblée générale au plus tard six mois après la date à laquelle le quart des lots composant l'**IMMEUBLE** se trouvera appartenir à des copropriétaires différents, et de toute façon dans l'année de la création du syndicat.

Dans cette première réunion, l'assemblée nommera le syndic.

Par la suite, les copropriétaires se réuniront en assemblée sur convocation du syndic.

II. - Le syndic convoquera l'assemblée des copropriétaires chaque fois qu'il le jugera utile et au moins une fois par an, au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'arrêté du dernier exercice comptable. Tout copropriétaire peut solliciter du syndic la convocation et la tenue, à ses frais, d'une assemblée générale pour faire inscrire à l'ordre du jour une ou plusieurs questions ne concernant que ses droits ou obligations.

III. - En outre, le syndic devra convoquer l'assemblée chaque fois que la demande lui en sera faite soit par le conseil syndical, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins le quart des voix de tous les copropriétaires, le tout dans les conditions des articles 8 et 8-1 du décret du 17 mars 1967.

Faute par le syndic de satisfaire à cette obligation, cette convocation pourra être faite dans les conditions de l'article 8 du décret susvisé.

IV. - Les convocations aux assemblées seront notifiées aux copropriétaires, sauf urgence, au moins vingt et un jours avant la réunion, conformément aux dispositions des articles 64 et suivants du décret du 17 mars 1967 :

- soit par lettres recommandées, avec demande d'avis de réception, adressées à leur domicile réel ou élu, le délai qu'elles font courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ;

- soit par lettres recommandées électroniques, lorsque le copropriétaire a donné son accord et son adresse électronique, dans les conditions définies à l'article L 100 du Code des postes et des communications électroniques. Le délai qu'elles font courir a pour point de départ le lendemain du jour de l'envoi au destinataire par le tiers chargé de son acheminement. Si le destinataire a demandé la distribution de la lettre recommandée électronique sur papier, les délais courent à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée à son domicile.

Ces convocations indiqueront le lieu, la date, l'heure de la réunion et l'ordre du jour qui précisera chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. A cette convocation est joint le formulaire de vote par correspondance.

L'assemblée se tiendra au lieu désigné par la convocation.

Les documents et renseignements visés à l'article 11 du décret du 17 mars 1967 seront, s'il y a lieu, notifiés en même temps que l'ordre du jour. Il est fait observer que lorsque la copropriété est dotée d'un espace en ligne sécurisé, la notification des documents mentionnés à l'article 11 peut, sous réserve de l'accord exprès du copropriétaire, valablement résulter d'une mise à disposition dans un espace du site dont l'accès est réservé aux copropriétaires. La convocation indiquera alors expressément que ces documents sont accessibles en ligne et précisera la durée de leur mise à disposition.

Pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété doivent être tenues à disposition de tous les copropriétaires par le syndic au moins un jour ouvré selon les modalités prévues à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi qu'à l'article 9-1 du décret du 17 mars 1967.

A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Ces notifications devront, à peine d'irrecevabilité, respecter le formalisme édicté par les alinéas deuxième et troisième de l'article 10 du décret du 17 mars 1967 et par l'article 10-1 du même décret. Le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante.

Dans le cas où plusieurs lots seraient attribués à des associés d'une société propriétaire de ces lots dans les conditions de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, la société sera membre du syndicat mais les convocations seront faites aux associés dans les conditions des articles 12 et 18 de ce décret.

V. - En cas de mutation de propriété, tant que le syndic n'en aura pas reçu avis ou notification, ainsi qu'il est prévu au chapitre III de la deuxième partie du présent règlement, les convocations seront valablement faites à l'égard du ou des nouveaux propriétaires au dernier domicile notifié au syndic.

Lorsqu'un lot de copropriété se trouvera appartenir à plusieurs personnes, ou encore avoir fait l'objet d'un démembrement entre plusieurs personnes, celles-ci devront désigner un mandataire commun pour les représenter auprès du syndic et assister aux assemblées générales.

En cas d'indivision d'un lot, faute par les indivisaires de procéder à cette désignation, les convocations seront valablement adressées au dernier domicile notifié au syndic.

En cas de démembrement de la propriété d'un lot, à défaut de désignation d'un représentant, ainsi qu'il est dit ci-dessus, toutes les convocations seront valablement adressées à l'usufruitier.

3° - TENUE DES ASSEMBLEES

I. - Au début de chaque réunion, l'assemblée élira son président et, le cas échéant, un ou plusieurs scrutateurs.

En cas de partage des voix, il sera procédé à un second vote.

Le syndic ou son représentant assurera le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l'assemblée.

En aucun cas, le syndic, son conjoint ou son partenaire pacsé et ses préposés ne pourront présider l'assemblée même s'ils sont copropriétaires.

Le président prendra toutes mesures nécessaires au déroulement régulier de la réunion.

Il sera tenu une feuille de présence qui indiquera les nom et domicile de chacun des membres de l'assemblée et, le cas échéant de son mandataire, ainsi que le nombre de voix dont ils disposent, compte tenu des termes de la loi du 10 juillet 1965, et du présent règlement.

Cette feuille sera émargée par chacun des membres de l'assemblée ou par son mandataire. Elle sera certifiée exacte par le président de l'assemblée et conservée par le syndic ainsi que les pouvoirs avec l'original du procès-verbal de séance ; elle devra être communiquée à tout copropriétaire avec le procès-verbal.

II. - Les copropriétaires pourront se faire représenter par un mandataire de leur choix, qui pourra être habilité par un simple écrit. Tout mandataire désigné peut subdéléguer son mandat à une autre personne, à condition que cela ne soit pas interdit dans le mandat.

Chaque mandataire ne pourra recevoir plus de trois délégations de vote, toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 10% des voix du syndicat. Le mandataire peut, en outre, recevoir plus de trois délégations de vote s'il participe à l'assemblée générale d'un syndicat principal et si tous ses mandants appartiennent à un même syndicat secondaire.

Le syndic, son conjoint, concubin ou partenaire pacsé et leurs ascendants ou descendants, ne pourront recevoir mandat pour représenter un copropriétaire. Les mêmes exceptions sont applicables aux préposés du syndic.

Cette délégation peut autoriser son bénéficiaire à décider de dépenses et elle détermine l'objet et fixe le montant maximum. Le délégataire rend compte à l'assemblée de l'exécution de la délégation.

Lorsque le syndic a reçu des mandats avec délégation de vote sans indication de mandataire, il ne peut ni les conserver pour voter en son nom, ni les distribuer lui-même aux mandataires qu'il choisit. Il doit remettre ce mandat en début de réunion au président du conseil syndical, ou, à défaut, à un membre du conseil syndical afin qu'il désigne un mandataire pour exercer cette délégation de vote. En leur absence ou à défaut de conseil syndical, le syndic remet aux mêmes fins ce mandat au président de séance désigné par l'assemblée générale.

Les représentants légaux des mineurs ou majeurs protégés participeront aux assemblées en leur lieu et place.

En cas d'indivision ou de démembrement de la propriété, les règles de représentation ci-dessus exposées au chapitre III de la deuxième partie du présent règlement s'appliqueront. Il est à préciser que chacun des époux copropriétaires communs ou indivis d'un lot pourra recevoir personnellement des délégations de vote dans les conditions prévues à l'article 22 susvisé.

III. - L'assemblée générale peut en outre décider des moyens et supports techniques permettant aux copropriétaires de participer aux assemblées générales par visioconférence, par audioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique ainsi que des garanties permettant de s'assurer de l'identité de chaque participant. Ces supports devront à tout le moins transmettre la voix des copropriétaires et permettre la retransmission continue et simultanée des délibérations. La feuille de présence devra alors indiquer l'identité de chaque copropriétaire participant de cette façon, toutefois leur émargement ne sera pas requis.

IV. - Les délibérations de chaque assemblée, seront constatées par un procès-verbal signé par le président et par le secrétaire, rédigé conformément aux dispositions de l'article 17 du décret du 17 mars 1967. Sur la demande d'un ou plusieurs copropriétaires, il mentionnera les réserves éventuellement formulées.

Les procès-verbaux des séances seront inscrits à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet.

Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1316-1 et suivants du Code civil.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, seront certifiés par le syndic.

4°/ - DECISIONS

Il ne pourra être mis en délibération que les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11 du décret du 17 mars 1967.

L'assemblée peut, en outre, examiner, sans effet décisoire, toutes questions non inscrites à l'ordre du jour.

A - Décisions Ordinaires

I. - Les copropriétaires, par voie de décisions ordinaires, statueront sur toutes les questions relatives à l'application du présent règlement de copropriété, sur les points que celui-ci n'aurait pas prévus et sur tout ce qui concerne la jouissance commune, l'administration et la gestion des parties communes, le fonctionnement des services collectifs et des éléments d'équipement communs, de la façon la plus générale qu'il soit, et généralement sur toutes les questions intéressant la copropriété pour lesquels il n'est pas prévu de dispositions particulières par la loi ou le présent règlement.

II. - Les décisions visées ci-dessus seront prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés à l'assemblée.

B - Décisions prises dans des conditions particulières de majorité

I. - Les copropriétaires, par voie de décision prise dans les conditions de majorité de l'article 25 de la Loi du 10 juillet 1965 ou celles de l'article 25-1, statueront sur les décisions concernant :

a) Toute délégation du pouvoir donnée au syndic, au conseil syndical ou à toute personne de prendre un acte ou une décision mentionné à l'article 24. Lorsque l'assemblée autorise le délégataire à décider de dépenses, elle fixe le montant maximum des sommes allouées à ce titre ;

b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de **l'IMMEUBLE**, et conformes à la destination de celui-ci ;

c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical.

d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté ;

e) La modification de la répartition des charges visées à l'alinéa 1er de l'article 10 ci-dessus rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives ;

f) Les travaux d'économies d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le

cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent f.

g) Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété ;

h) L'installation d'une station radioélectrique nécessaire au déploiement d'un réseau radioélectrique ouvert au public ou l'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble dès lors qu'elles portent sur des parties communes ;

i) La délégation de pouvoir au président du conseil syndical d'introduire une action judiciaire contre le syndic en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires ;

j) L'installation ou la modification des installations électriques intérieures ou extérieures permettant l'alimentation des emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, ainsi que la réalisation des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules ;

k) L'installation de compteurs d'eau froide divisionnaires.

l) L'installation de compteurs d'énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage ;

m) L'autorisation de transmettre aux services chargés du maintien de l'ordre les images réalisées en vue de la protection des parties communes, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;

n) L'ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration ;

o) La demande d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation.

II. - Les décisions précédentes ne pourront être valablement votées qu'à la majorité des voix dont disposent tous les copropriétaires présents ou non à l'assemblée.

Conformément aux dispositions de l'article 25-1 de la loi de 1965, lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article 25 mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote, à moins que l'assemblée ne décide que la question sera inscrite à l'ordre du jour d'une assemblée ultérieure.

Si le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24.

Il est précisé que les dispositions de l'article 25-1 ne s'appliquent pas aux décisions mentionnées aux n et o de l'article 25.

C - Décisions Extraordinaires

I. - Les copropriétaires, par voie de décisions extraordinaires, pourront :

a) Décider d'actes d'acquisition immobilière ainsi que des actes de disposition autres que ceux visés au paragraphe B ci-dessus.

b) Compléter ou modifier le règlement de copropriété dans ses dispositions qui concernent simplement la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes.

II. - Les décisions précédentes seront prises à la majorité des membres de la collectivité de tous les copropriétaires représentant au moins les deux/tiers des voix de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965.

Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, l'assemblée générale peut décider, à la double majorité qualifiée prévue au premier alinéa dudit article, les aliénations de parties communes et les travaux à effectuer sur celles-ci, pour l'application de l'article 25 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. (Article 26-3).

5°/ - DISPOSITIONS DIVERSES

Les différentes règles de quorum et de majorité définies ci-dessus s'appliqueront également aux décisions qui seront prises, par les différentes catégories de propriétaires soumis à des charges communes spéciales lorsqu'elles auront trait aux parties communes spéciales s'y rapportant sauf ce qui a été dit plus haut pour le cas de réunion en une seule main de tous les lots concernés par l'une ou l'autre des catégories de charges spéciales définies.

I. - Le syndicat ne pourra pas, à quelque majorité que ce soit, et si ce n'est à l'unanimité, décider :

La modification des droits des copropriétaires dans les parties privatives et communes et des voies y attachées, sauf lorsque cette modification serait la conséquence d'actes de dispositions.

L'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'**IMMEUBLE**.

D'une façon générale, le syndicat ne pourra, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du présent règlement de copropriété.

Les modifications concernant la répartition des charges ne pourront être décidées que du consentement de l'unanimité des copropriétaires conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965.

II. - Les décisions régulièrement prises obligeront tous les copropriétaires même les opposants et ceux qui n'auront pas été représentés aux assemblées.

Elles seront notifiées aux opposants ou aux défaillants conformément aux dispositions des articles 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et 18 du décret du 17 mars 1967.

La notification sera faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée.

Elle devra mentionner les résultats du vote et reproduire le texte de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, et indiquer les absents non représentés.

6°/ - EMPRUNTS COLLECTIFS

Les dispositions des articles 26-4 à 26-8 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965 donnent la possibilité aux syndicats de copropriétaires de souscrire, à l'unanimité, un emprunt bancaire en leur nom propre en vue de financer non seulement des travaux sur les parties communes de l'immeuble, mais également des travaux d'intérêt collectif sur les parties privatives, des acquisitions de biens

conformes à l'objet du syndicat, ou d'assurer le préfinancement de subventions publiques accordées pour la réalisation des travaux votés.

Seuls les copropriétaires bénéficiant de l'emprunt sont tenus de contribuer :

1° à son remboursement au syndicat, en fonction du montant pour lequel ils participent à l'emprunt et selon la grille générale établie pour la répartition des quotes-parts de dépenses selon les principes prévus aux articles 10, 10-1 et 30 ;

2° au paiement au syndicat des intérêts, des frais et des honoraires y afférents, en fonction du montant pour lequel ils participent à l'emprunt et selon la grille spécifique établie pour la répartition des accessoires.

Le syndicat des copropriétaires est garanti en totalité, sans franchise et sans délai de carence, par un cautionnement solidaire après constat de la défaillance d'un copropriétaire bénéficiant de l'emprunt mentionné à l'article 26-4 pour les sommes correspondant à son remboursement ainsi qu'au paiement des accessoires.

Le cautionnement solidaire ne peut résulter que d'un engagement écrit fourni par une entreprise d'assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit, une société de financement ou une institution mentionnée à l'article L. 518-1 du Code monétaire et financier.

Lors d'une mutation entre vifs du lot d'un copropriétaire bénéficiant de l'emprunt mentionné à l'article 26-4, même si cette mutation est réalisée par voie d'apport en société, les sommes restant dues par le copropriétaire au titre du remboursement de l'emprunt ainsi que du paiement des accessoires deviennent immédiatement exigibles. Toutefois, en cas d'accord du prêteur et de la caution, l'obligation de payer ces sommes peut être transmise au nouveau copropriétaire avec son accord. Le notaire informe le syndic de ces accords.

SECTION III - CRÉANCES DU SYNDICAT

Les créances de toute nature du syndicat à l'encontre de chaque copropriétaire sont, qu'il s'agisse de provision ou de paiement définitif, garanties par une hypothèque légale sur son lot. Le syndic a qualité, sans autorisation préalable de l'assemblée générale, pour faire inscrire cette hypothèque au profit du syndicat, en consentir la main levée et, en cas d'extinction de la dette, en requérir la radiation.

Le copropriétaire défaillant peut, même en cas d'instance au principal, sous condition d'une offre de paiement suffisante ou d'une garantie équivalente, demander mainlevée totale ou partielle au président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé.

Aucune inscription ou inscription complémentaire ne peut être requise pour des créances exigibles depuis plus de cinq ans.

Toutes ces créances sont garanties par le privilège immobilier spécial prévu à l'article 2374 du code civil.

CHAPITRE VIII - SYNDIC

SECTION I - GENERALITES

Le syndic sera le représentant du Syndicat dans les actes civils et en justice, il assurera l'exécution des décisions des assemblées des copropriétaires et des dispositions du règlement de copropriété.

Il administrera l'**IMMEUBLE** et pourvoira à sa conservation, à sa garde et à son entretien.

Il représentera de plein droit la copropriété lors des assemblées générales de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE EDEN ROCH PLAZA qu'il sera dit ci-après, sans qu'il soit besoin de justifier d'un pouvoir spécial à cet effet.

Il procédera pour le compte du syndicat à l'engagement et au paiement des dépenses communes.

Le tout en application du présent règlement, de la Loi du 10 juillet 1965 et dans les conditions et selon les modalités prévues à la section IV du décret du 17 mars 1967.

SECTION II - DESIGNATION

I. - Le syndic sera nommé et, le cas échéant, révoqué soit par l'assemblée générale des copropriétaires statuant par voie de décision prise dans les conditions de majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, soit par le conseil syndical dans le cas de création d'un syndicat coopératif tel que prévu par les articles 14 et 17-1 de la loi du 10 juillet 1965, 40 et suivants du décret du 17 mars 1967.

L'assemblée générale déterminera la durée de ses fonctions sans que celles-ci puissent être supérieures à trois ans sous réserve, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 28 du décret du 17 mars 1967.

Les fonctions du syndic sont renouvelables.

Les fonctions du syndic peuvent être assurées par toute personne, physique ou morale, choisie parmi les copropriétaires ou en dehors d'eux.

En cas de démission, le syndic devra aviser les copropriétaires ou le conseil syndical de son intention trois mois au moins à l'avance.

Si les fonctions du syndic sont rémunérées, sa révocation qui ne serait pas fondée sur un motif légitime lui ouvrira un droit à indemnisation.

II. - Jusqu'à la réunion de la première assemblée des copropriétaires visée au chapitre I ci-dessus, la société requérante exercera à titre provisoire les fonctions de syndic, à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. Elle pourra si elle le souhaite désigner un syndic professionnel.

Le syndic provisoire aura droit à une rémunération annuelle fixée, à défaut d'autre précision, selon le tarif légal ou celui établi par les organismes professionnels.

Dès l'entrée en vigueur du présent règlement, il devra convoquer les copropriétaires en assemblée générale selon les formes et délais légaux à l'effet de nommer un syndic en son remplacement, et ce avec une mise en concurrence préalable de plusieurs contrats de syndic.

Sur première convocation, la désignation du syndic est soumise à la majorité absolue des voix de tous les copropriétaires telle que prévue par l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Sur deuxième convocation, si la première assemblée n'a pu procéder à la nomination du syndic lors de la première convocation, la nomination s'effectue à la majorité des voix des copropriétaires présentes et représentées telle que prévue par l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ;

III. - Lorsqu'une partie ne souhaite pas conclure un nouveau contrat de syndic avec le même cocontractant, il peut y être mis fin sans indemnité, dans les conditions suivantes.

Les questions de la désignation d'un nouveau syndic ainsi que de la fixation d'une date anticipée de fin de contrat sont portées à l'ordre du jour d'une assemblée générale tenue dans les trois mois précédant le terme du contrat. Lorsque l'initiative émane du syndic, celui-ci informe le conseil syndical de son intention de ne pas conclure un nouveau contrat au plus tard trois mois avant la tenue de cette assemblée générale.

L'assemblée générale désigne un nouveau syndic et fixe les dates de fin du contrat en cours et de prise d'effet du nouveau contrat, qui interviennent au plus tôt un jour franc après la tenue de cette assemblée.

Le contrat de syndic peut être résilié par une partie en cas d'inexécution suffisamment grave de l'autre partie.

Lorsque le syndic est à l'initiative de la résiliation du contrat, il notifie sa volonté de résiliation au président du conseil syndical, ou à défaut de conseil syndical, à l'ensemble des copropriétaires, en précisant la ou les inexécutions reprochées au syndicat des copropriétaires.

Dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de cette notification, le syndic convoque une assemblée générale et inscrit à l'ordre du jour la question de la désignation d'un nouveau syndic. La résiliation du contrat prend effet au plus tôt un jour franc après la tenue de l'assemblée générale.

Lorsqu'au cours de cette assemblée générale le syndicat des copropriétaires désigne un nouveau syndic, il fixe la date de prise d'effet du contrat.

Lorsque le conseil syndical est à l'initiative de la résiliation du contrat, il notifie au syndic une demande motivée d'inscription de cette question à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale, en précisant la ou les inexécutions qui lui sont reprochées.

L'assemblée générale se prononce sur la question de la résiliation du contrat et, le cas échéant, fixe sa date de prise d'effet au plus tôt un jour franc après la tenue de cette assemblée.

Lorsqu'au cours de la même assemblée le syndicat des copropriétaires désigne un nouveau syndic, il fixe la date de prise d'effet du contrat.

IV. - A défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires dûment convoquée, le syndic pourra être désigné par décision de justice dans les conditions de l'article 46 du décret du 17 mars 1967.

En cas d'empêchement du syndic, pour quelque cause que ce soit, le président du conseil syndical peut convoquer une assemblée générale appelée à désigner un nouveau syndic. En cas de carence ou d'inaction du syndic, un administrateur ad hoc pourra être désigné par décision de justice. Dans ces cas, le président du conseil syndical pourra, sur délégation expresse de l'assemblée générale, exercer une action contre le syndic en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.

V - Le contrat de mandat du syndic fixe sa durée, sa date de prise d'effet ainsi que les éléments de détermination de la rémunération du syndic. Il détermine les conditions d'exécution de la mission de ce dernier en conformité avec les dispositions des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965.

VI. - Le conseil syndical peut procéder à une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic avant la tenue de la prochaine assemblée générale appelée à se prononcer sur la désignation d'un syndic. Toutefois l'assemblée générale annuelle qui précède celle appelée à se prononcer sur la désignation d'un syndic après une mise en concurrence obligatoire peut décider à la majorité de l'article 25 d'y déroger. Cette question doit être inscrite obligatoirement à l'ordre du jour de l'assemblée générale concernée.

SECTION III - POUVOIRS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION - HONORAIRES

Le syndic, de sa propre initiative, pourvoira à l'entretien en bon état de propreté, d'agrément, de fonctionnement, de réparations de toutes les choses et parties communes, à la conservation, la garde et l'administration de l'**IMMEUBLE**.

Ce pouvoir d'initiative s'exercera sous le contrôle de l'assemblée des copropriétaires, dans les conditions ci-après :

1°/ - ENTRETIEN ET TRAVAUX

I. - Le syndic pourvoira à l'entretien normal des choses et parties communes, il fera exécuter les travaux et engagera les dépenses nécessaires à cet effet, le tout sans avoir besoin d'une autorisation spéciale de l'assemblée des copropriétaires. A cet effet, dès la mise en copropriété, le syndic pourra exiger le versement d'une provision aux copropriétaires, et ce afin de faire face aux dépenses de maintenance, fonctionnement et administration des parties communes et équipements communs.

II. - Toutefois, pour l'exécution de toutes réparations et de tous travaux dépassant le cadre d'un entretien normal et présentant un caractère exceptionnel, soit par leur nature, soit par leur coût, le syndic devra obtenir l'accord préalable de l'assemblée des copropriétaires, statuant par voie de décision ordinaire.

Il en sera ainsi, principalement, des grosses réparations de bâtiments et des réfections ou rénovations générales des éléments d'équipement.

Cet accord préalable ne sera pas nécessaire pour les travaux d'urgence nécessaires à la conservation de l'immeuble, mais le syndic sera alors tenu d'en informer les copropriétaires et de convoquer immédiatement l'Assemblée Générale. Le syndic pourra, après avis du conseil syndical s'il existe, demander dès la

survenance du risque le versement d'une provision n'excédant pas le tiers du devis estimatif des travaux, les nouvelles provisions ne pouvant être demandée que lors de l'assemblée générale.

III. - Faute par le syndic d'avoir satisfait à l'obligation ci-dessus, l'assemblée pourra être valablement convoquée dans les conditions de l'article 8 du décret du 17 mars 1967.

Cette assemblée décidera de l'opportunité de continuer les travaux et se prononcera sur le choix de l'entrepreneur. Au cas où cette assemblée déciderait d'arrêter les travaux et de les confier à un entrepreneur autre que celui qui les a commencés, celui-ci aurait droit à une juste indemnité pour les frais par lui engagés. Cette indemnité lui serait payée par le syndic, sauf à celui-ci à mettre éventuellement en cause la responsabilité du syndic.

2°/ - ADMINISTRATION ET GESTION

I. - Le syndic recrutera le personnel du syndicat nécessaire, la convention collective fixera les conditions de sa rémunération et de son travail et le congédiera, le lien de subordination existera entre le seul syndic et le personnel et ce en dehors de toutes autres personnes. Toutefois, sous réserve éventuellement des stipulations du présent règlement, l'assemblée a seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois.

Le syndic contractera toutes les assurances nécessaires, ainsi qu'il sera dit ci-après à la quatrième partie.

Il procédera à tous encaissements et il effectuera tous règlements afférents à la copropriété avec les provisions qu'il recevra des copropriétaires en application des dispositions du chapitre V de la deuxième partie du présent règlement.

Il établira et tiendra à jour une liste de tous les copropriétaires ainsi que de tous les titulaires de droits réels sur un lot ou une fraction de lot.

Il tiendra une comptabilité faisant apparaître la situation comptable de chacun d'eux.

Il préparera un budget prévisionnel annuel pour les dépenses courantes (hors travaux) et le soumettra au vote de l'assemblée générale. Ce budget prévisionnel devra être voté chaque année par l'assemblée se réunissant dans les six mois, les dépenses pour travaux étant exclues de celui-ci, et il fera l'objet de versement de provisions égales au quart du budget le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée, le tout conformément aux dispositions des articles 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965.

Il devra tenir une comptabilité séparée pour chaque syndicat, faisant apparaître la position de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat ainsi que la situation de trésorerie du syndicat.

Il utilisera si nécessaire la procédure d'alerte de l'article 29-1 A de la loi du 10 juillet 1965 en cas de difficultés financières de la copropriété.

Le syndic a obligation d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat des copropriétaires et ce dans les trois mois de sa désignation, sous peine de nullité de son mandat.

Pour tous les travaux visés par l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et par l'article 44 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne pourra percevoir que les honoraires qui lui seront octroyés par l'assemblée générale les ayants votés. Le vote sur les honoraires et celui sur les travaux devront intervenir lors de la même assemblée générale et à la même majorité.

Pour tous les travaux courants inclus dans le budget prévisionnel, le syndic ne peut pas demander d'honoraires.

Il détiendra les archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'**IMMEUBLE** ou aux lots gérés figurant dans l'espace en ligne sécurisé. En pratique, le syndic pourra confier tout ou partie de ses archives à un prestataire extérieur spécialisé, sans pour autant s'exonérer de ses obligations.

Il devra également établir le carnet d'entretien de l'**IMMEUBLE** et le tenir à jour, ce carnet d'entretien devant être remis aux propriétaires successifs de lots qui en font la demande et ce à leurs frais, ainsi que le diagnostic technique global de l'**IMMEUBLE** le cas échéant.

Le tout conformément aux dispositions du décret du 17 mars 1967, et notamment de ses articles 32, 33 et 34, et de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, et de l'article L 731-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation.

II. - Dans le cadre de son pouvoir général d'administration de, le syndic pourra donner des autorisations aux copropriétaires en ce qui concerne la jouissance de leurs lots, à charge de référer à l'assemblée des questions susceptibles d'une incidence certaine sur les parties communes, l'aspect général, l'harmonie et la destination de l'**IMMEUBLE**.

Sur la base des principes contenus dans le règlement de copropriété, le syndic pourra procéder à l'établissement d'une ou plusieurs réglementations destinées à assurer la police des parties communes, des services collectifs et des éléments d'équipement communs, soumises à l'approbation de l'assemblée des copropriétaires, statuant par voie de décision ordinaire, qui s'imposeront à tous les copropriétaires et occupants de l'**IMMEUBLE** au même titre que le présent règlement de copropriété dont elles procéderont.

SECTION IV - POUVOIRS D'EXECUTION ET DE REPRESENTATION

I. - Le syndic sera le représentant officiel du syndicat vis-à-vis des copropriétaires et des tiers.

Il assurera l'exécution des décisions de l'assemblée des copropriétaires.

Il veillera au respect des dispositions du règlement de copropriété.

Au besoin, il contraindra chacun des intéressés à l'exécution de ses obligations.

Notamment, il fera, le cas échéant, toutes diligences, prendra toutes garanties et exercera toutes poursuites nécessaires pour le recouvrement des parts contributives des copropriétaires aux charges communes, dans les termes et conditions notamment des articles 19 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 55 du décret du 17 mars 1967.

II. - Le syndic représentera le syndicat des copropriétaires à l'égard de toutes administrations et de tous services.

Principalement, il assurera le règlement des impôts et taxes relatifs à l'**IMMEUBLE** et qui ne seraient pas recouverts par voie de rôles individuels.

III. - Le syndic, pour toutes questions d'intérêt commun, représentera le syndicat des copropriétaires :

a) en justice, devant toutes juridictions compétentes, tant en demandant qu'en défendant dans les conditions prévues à la section VII du décret du 17 mars 1967 et notamment aux articles 55 et 59, même au besoin contre certains copropriétaires ; il pourra notamment, conjointement ou non avec un ou plusieurs des copropriétaires, agir en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'**IMMEUBLE**.

Il bénéficie des dispositions des articles 10-1 et 19-2 insérés dans la loi du 10 juillet 1965. Particulièrement, à défaut du versement de la provision sur charges attachée ou non au budget prévisionnel, et après une mise en demeure restée infructueuse passée un délai de trente jours, toutes les sommes et provisions dues à un titre quelconque, après approbation des comptes s'il s'agit d'exercices précédents,

deviennent immédiatement exigibles, et le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut condamner le copropriétaire défaillant à leur paiement.

b) dans les actes d'acquisition ou d'aliénation des parties communes ou de constitution de droits réels immobiliers au profit ou à la charge de ces dernières, passés du chef du syndicat dans les termes et conditions des articles 25 et 26 de la Loi du 10 juillet 1965 et conformément aux dispositions de l'article 16 de la même Loi,

Le tout sans que soit nécessaire l'intervention de chaque copropriétaire à l'acte ou à la réquisition de publication.

IV. - Conformément aux dispositions de l'article 18 de la Loi du 10 juillet 1965, le syndic, seul responsable de sa gestion, ne peut se faire substituer. Toutefois, l'Assemblée Générale des copropriétaires, statuant par voie de décision prise dans les conditions particulières de majorité du chapitre I, section II, 4°, B, de la présente partie pourra autoriser une délégation de pouvoir à une fin déterminée.

En outre, à l'occasion de l'exécution de sa mission, le syndic peut se faire représenter par l'un de ses préposés.

En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d'un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat, ainsi que de lui communiquer les coordonnées de la société d'archivage.

Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes et de lui fournir l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat.

Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du Tribunal judiciaire, statuant comme en matière de référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés ci-dessus ainsi que le versement des intérêts dus à compter du jour de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages-intérêts.

V. – Il a été établi aux termes d'un acte reçu aux présentes minutes le 10 décembre 2019, modifié suivant acte en date du 16 février 2021, les statuts de l'ASL.

Il est précisé que lorsqu'un ou plusieurs immeubles compris dans le périmètre de l'association sont régis par la loi 55-557 du 10 juillet 1965, « chaque syndicat de copropriété est représenté à l'assemblée générale de l'association par son syndic mandaté à cet effet.

Le VOLUME numéro DEUX objet du présent règlement de copropriété étant soumis au statut de la copropriété régi la loi 55-557 du 10 juillet 1965 et par les présentes chacun des copropriétaires sera membre de plein droit de l'ASL.

Toutefois, c'est le syndic qui représentera le syndicat des copropriétaires lors des assemblées de cette ASL, sans avoir à justifier d'un pouvoir spécial.

A l'égard de l'ASL, les votes émis par le syndic de la copropriété qu'il représente sont, en toute hypothèse, considérés comme l'expression de la volonté de ceux que le syndic représente. Le vote du syndic est indivisible.

CHAPITRE IX - CONSEIL SYNDICAL

L'assemblée des copropriétaires constituera un conseil syndical en vue d'assister le Syndic et de contrôler sa gestion, le tout dans les conditions et selon des modalités des articles 21 de la Loi du 10 juillet 1965 ; elle fixera les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de ce conseil, dans le respect des dispositions de l'article 4 de la Loi numéro 85-1470 du 10 juillet 1965.

Le conseil syndical aura pour mission de donner avis au syndic ou à l'Assemblée Générale sur les questions pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même, mais il ne peut en aucun cas se substituer au syndic qui est le seul organe d'exécution des décisions prises en Assemblée Générale. Le conseil syndical contrôle la gestion du syndic, la comptabilité du syndic, la répartition des dépenses,

les conditions dans lesquelles sont passés et exécutés les marchés et tout autre contrat, ainsi que l'élaboration du budget prévisionnel dont il suit l'exécution.

Il peut également recevoir d'autres missions ou délégations de l'assemblée générale, par décision prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires de l'article 25 a) ou de l'article 21-1.

Il ne peut par contre en aucun cas modifier le budget ou engager des dépenses, sauf autorisation expresse de l'assemblée qui peut fixer un seuil en deçà duquel le syndic pourra prendre certaines décisions en accord avec le conseil syndical.

Un ou plusieurs membres du conseil, habilités à cet effet par ce dernier, peuvent prendre connaissance et copie au bureau du syndic, après lui en avoir donné avis, de toutes pièces, documents, correspondances, registres se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à l'administration de la copropriété.

Il donne son avis au syndic en cas de travaux urgents ainsi qu'il est précisé ci-avant à l'occasion de la détermination des pouvoirs du syndic.

L'ordre du jour des assemblées générales est établi en concertation avec le conseil syndical.

Une communication écrite faite au conseil syndical est valablement effectuée à la personne de son président. Lorsqu'une communication est demandée par le conseil syndical, elle est faite à chacun de ses membres.

L'organisation du conseil syndical est fixée par l'assemblée générale des copropriétaires.

En cas d'égalité des voix dans le cadre des décisions du conseil syndical, le président a voix prépondérante.

Le conseil syndical rend compte à l'assemblée de l'exécution de sa mission.

Le conseil syndical peut, pour l'exécution de sa mission, prendre conseil auprès de toute personne de son choix. Il peut aussi, sur une question particulière, demander un avis technique à tout professionnel de la spécialité.

Les dépenses nécessitées par l'exécution de la mission du conseil syndical constituent des dépenses courantes d'administration. Elles sont supportées par le syndicat et réglées par le syndic.

En tant que de besoin, sont rapportées ici les dispositions de l'article 21 susvisé :

"Dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion.

En outre, il donne son avis au syndic ou à l'assemblée générale sur toutes questions concernant le syndicat, pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même. L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l'article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire. A la même majorité, elle arrête un montant des marchés et des contrats autres que celui de syndic à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire.

En vue de l'information de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la désignation d'un syndic professionnel et sans que cette formalité ne soit prescrite à peine d'irrégularité de la décision de désignation du syndic, le conseil syndical met en concurrence plusieurs projets de contrats de syndic, établis conformément au contrat type mentionné à l'article 18-1-A et accompagnés de la fiche d'information mentionnée au même article. Le conseil syndical peut être dispensé de mise en concurrence par décision votée à la majorité des voix de tous les copropriétaires. A cette fin, il fait inscrire la demande à l'ordre du jour de l'assemblée générale précédente.

Dans tous les cas, un copropriétaire peut demander au syndic d'inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale, appelée à se prononcer sur la désignation du syndic, l'examen de projets de contrat de syndic qu'il communique à cet effet.

Le conseil syndical peut se prononcer, par un avis écrit, sur tout projet de contrat de syndic. Si un tel avis est émis, il est joint à la convocation de l'assemblée générale, concomitamment avec les projets de contrat concernés.

Lorsque la copropriété n'a pas institué de conseil syndical, la mise en concurrence n'est pas obligatoire.

Le conseil syndical peut prendre connaissance, et copie, à sa demande, et après en avoir donné avis au syndic, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à l'administration de la copropriété. En cas d'absence de transmission de ces pièces, au-delà d'un délai d'un mois à compter de la demande du conseil syndical, des pénalités par jour de retard, dont le montant est fixé par décret, sont imputées sur la rémunération forfaitaire annuelle du syndic. Ces pénalités sont déduites de la rémunération du syndic lors de l'établissement des comptes définitifs à clôturer et à soumettre à l'assemblée générale pour approbation. A défaut, le président du conseil syndical peut demander au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la condamnation du syndic au paiement de ces pénalités au profit du syndicat des copropriétaires.

Il reçoit sur sa demande, communication de tout document intéressant le syndicat.

Les membres du conseil syndical sont désignés par l'assemblée générale parmi les copropriétaires, leurs ascendants ou descendants, les associés dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 23 de la présente loi, les accédants ou les acquéreurs à terme, leurs conjoints, les partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, leurs représentants légaux, ou leurs usufruitiers. Lorsqu'une personne morale est nommée en qualité de membre du conseil syndical, elle peut s'y faire représenter, soit par son représentant légal ou statutaire, soit par un fondé de pouvoir spécialement habilité à cet effet.

Le syndic, ses préposés, leurs conjoints, leurs partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, leurs concubins, leurs ascendants ou descendants, leurs parents en ligne collatérale jusqu'au deuxième degré, même s'ils sont copropriétaires, associés ou acquéreurs à terme, ne peuvent être membres du conseil syndical. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux syndicats gérés par des syndics non professionnels.

Le conseil syndical élit son président parmi ses membres.

Lorsque l'assemblée générale ne parvient pas, faute de candidature ou faute pour les candidats d'obtenir la majorité requise, à la désignation des membres du conseil syndical, le procès-verbal, qui en fait explicitement mention, est notifié, dans un délai d'un mois, à tous les copropriétaires.

L'assemblée générale peut décider par une délibération spéciale, à la majorité prévue par l'article 26, de ne pas instituer de conseil syndical. La décision contraire est prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires.

A défaut de désignation par l'assemblée générale à la majorité requise, et sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le juge, saisi par un ou plusieurs copropriétaires ou par le syndic, peut, avec l'acceptation des intéressés, désigner les membres du conseil syndical ; il peut également constater l'impossibilité d'instituer un conseil syndical."

QUATRIEME PARTIE
AMELIORATIONS – ADDITIONS – SURELEVATIONS
ASSURANCES – LITIGES

CHAPITRE X - AMELIORATION - ADDITIONS – ACCESSIBILITE -
SURELEVATIONS

I. Améliorations – Additions

Le syndicat peut, en vertu de ces dispositions, et à condition qu'elles soient conformes à la destination de l'**IMMEUBLE**, décider par voie de décision collective extraordinaire toutes améliorations, telle que la transformation ou la création d'éléments d'équipement, l'aménagement des locaux affectés à l'usage commun ou à la création de tels locaux. Ces décisions sont prises à la majorité de l'article 25.

II. Accessibilité

Chaque copropriétaire peut faire réaliser, à ses frais, des travaux pour l'accessibilité des logements aux personnes handicapées ou à mobilité réduite qui affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble. A cette fin, le copropriétaire notifie au syndic une demande d'inscription d'un point d'information à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale, accompagnée obligatoirement d'un descriptif détaillé des travaux envisagés, ainsi que les éléments essentiels de l'équipement envisagé, le plan technique d'intervention, la notice, les garanties et le schéma de raccordement électrique.

Jusqu'à la réception des travaux, le copropriétaire exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage.

L'assemblée générale peut, à la majorité des voix des copropriétaires, s'opposer à la réalisation de ces travaux par décision motivée par l'atteinte portée par les travaux à la structure de l'immeuble ou à ses éléments d'équipements essentiels, ou leur non-conformité à la destination de l'immeuble.

III. Surélévation

La surélévation ou la construction aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif ne peut être réalisée par les soins du syndicat que si la décision est prise à la majorité de l'article 26.

La décision d'aliéner aux mêmes fins le droit de surélever un bâtiment existant exige la majorité prévue à l'article 26 et, si l'immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever, statuant à la majorité indiquée ci-dessus.

Toutefois, lorsque le bâtiment est situé dans un périmètre sur lequel est institué un droit de préemption urbain en application de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, la décision d'aliéner le droit de surélever ce bâtiment est prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Cette décision exige, si l'immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever, statuant à la majorité des voix des copropriétaires concernés.

Les copropriétaires de locaux situés, en tout ou partie, sous la surélévation projetée bénéficient d'un droit de priorité à l'occasion de la vente par le syndicat des locaux privatifs créés ou en cas de cession par le syndicat de son droit de surélévation. Préalablement à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs lots, le syndic notifie à chaque copropriétaire bénéficiant d'un droit de priorité l'intention du syndicat de vendre, en indiquant le prix et les conditions de la vente. Cette notification vaut offre de vente pendant une durée de deux mois à compter de sa notification.

Il est précisé que dans le cas où, en application des dispositions de l'article 33 de la Loi du 10 juillet 1965, un intérêt serait versé au syndicat par les copropriétaires payant par annuités, cet intérêt devra bénéficier aux autres copropriétaires qui, ne profitant pas du différé de paiement, se trouveront ainsi avoir fait l'avance des fonds nécessaires à la réalisation des travaux.

CHAPITRE XI - RISQUES CIVILS - ASSURANCES

I. - La responsabilité du fait de l'**IMMEUBLE**, de ses installations et de ses dépendances constituant les parties communes ainsi que du fait des préposés de la copropriété, à l'égard de l'un des copropriétaires, des voisins, ou de tiers quelconques, au point de vue des risques civils, et au cas de poursuites en dommages et intérêts, incombera au syndicat des copropriétaires.

Toutefois si le dommage est imputable au fait personnel d'un occupant, non couvert par une assurance collective, la responsabilité restera à la charge de celui-ci.

Il est spécifié qu'au titre des risques civils et de la responsabilité en cas d'incendie, les copropriétaires seront réputés entretenir de simples rapports de voisinage et seront considérés comme des tiers les uns vis-à-vis des autres, ainsi que devront le reconnaître et l'accepter les compagnies d'assurances.

II. - Le syndicat sera assuré notamment contre les risques suivants :

1°/ - L'incendie, la foudre, les explosions, les dégâts quelconques causés par l'électricité et, s'il y a lieu, par les gaz et les dégâts des eaux avec renonciation au recours contre les copropriétaires occupant un appartement ou un local de l'**IMMEUBLE**.

2°/ - Le recours des voisins et le recours des locataires.

3°/ - La responsabilité civile pour dommages causés aux tiers par l'**IMMEUBLE** tels que défaut de réparations, vices de construction ou de réparation, le fonctionnement de ses éléments d'équipement ou services collectifs ou par les personnes dont le syndicat doit répondre ou les choses qui sont sous sa garde.

III. - En application des stipulations ci-dessus, l'**IMMEUBLE** fera l'objet d'une police globale multirisque couvrant son ensemble, tant en ses parties communes que privatives.

Les questions relatives à la nature et à l'importance des garanties seront débattues par l'assemblée des copropriétaires.

Les polices seront souscrites, renouvelées et remplacées par le syndic.

IV. - Chaque copropriétaire doit s'assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre en sa qualité de copropriétaire occupant ou non occupant.

CHAPITRE XII - INEXECUTION DES CLAUSES ET CONDITIONS DU REGLEMENT DE COPROPRIETE - LITIGES

En cas d'inexécution des clauses et conditions imposées par le présent règlement, une action tendant au paiement de tous dommages et intérêts ou astreintes pourra être intentée par le syndic au nom du syndicat dans le respect des dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967.

Pour le cas où l'inexécution serait le fait d'un locataire, l'action devra être dirigée à titre principal contre le propriétaire bailleur.

Le montant des dommages et intérêts ou astreintes sera touché par le syndic et, dans le cas où il ne devrait pas être employé à la réparation d'un préjudice matériel ou particulier, sera conservé à titre de réserve spéciale, sauf décision contraire de l'assemblée des copropriétaires.

D'une façon générale, les litiges nés de l'application de la loi du 10 juillet 1965 sont de la compétence de la juridiction du lieu de la situation de l'**IMMEUBLE** et les actions soumises aux règles de procédure de la section VII du décret du 17 mars 1967.

Les copropriétaires conserveront la possibilité de recourir à l'arbitrage dans les conditions de droit commun du livre troisième du Code de procédure civile.

Enfin, il est rappelé que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des Assemblées Générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, ainsi qu'il est dit ci-dessus au chapitre I de la troisième partie (section II, 5°, III.).

CINQUIEME PARTIE **DOMICILE - FORMALITES**

DOMICILE

Domicile est élu de plein droit dans l'**IMMEUBLE** par chacun des copropriétaires et les actes de procédure y seront valablement délivrés, à défaut de notification faite au syndic de son domicile réel ou élu dans les conditions de l'article 64 du décret du 17 mars 1967.

FRAIS

Tous les frais, droits et émoluments des présentes seront supportés par le requérant ainsi qu'il s'y oblige.

IMMATRICULATION DU SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES

L'article L 711-1 du Code de la construction et de l'habitation institue un registre auquel sont immatriculés les syndicats de copropriétaires définis à l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui administrent des immeubles à destination partielle ou totale d'habitation.

Aux termes des dispositions de l'article L 711-4 I du même Code :

"Pour les immeubles mis en copropriété, le notaire chargé de publier au fichier immobilier ou au livre foncier l'état descriptif de division et le règlement de copropriété fait la déclaration d'immatriculation du syndicat de copropriétaires."

La déclaration devra être effectuée conformément aux dispositions du décret numéro 2016-1167 du 26 août 2016 et de l'arrêté du 10 octobre 2016 du ministre chargé du logement et de l'habitat durable.

RAPPEL DES PRINCIPALES OBLIGATIONS LIEES A L'IMMATRICULATION DES COPROPRIETES

Obligation du syndic provisoire

Il est ici rappelé que lorsque l'immatriculation des immeubles mis en copropriété a été effectuée par le notaire, le syndic provisoire, s'il n'est pas confirmé par l'Assemblée Générale dans ses fonctions de syndic, a l'obligation de déclarer les données d'identification du représentant légal qui lui succède dans un délai d'un mois à compter de la désignation de celui-ci.

Obligation de déclaration annuelle (article R. 711-10 du CCH)

Pèse sur le syndic ou l'administrateur provisoire une obligation de déclaration annuelle des informations détenues dans le Registre National afin d'actualiser les données de la copropriété (budget prévisionnel, impayés...) dans les deux mois suivant la tenue de l'Assemblée Générale au cours de laquelle les comptes de l'exercice clos ont été approuvés.

Obligation du syndic sortant et du syndic entrant (articles R. 711-4, R. 711-5 et R.711-6 du CCH)

Le syndic sortant doit informer le teneur du Registre de la fin de son mandat dans un délai d'un mois à compter de la cessation de ses fonctions lorsque son mandat n'est pas renouvelé par l'Assemblée Générale ou qu'il y est mis fin par la nomination d'un administrateur provisoire.

Le nouveau syndic doit effectuer la demande rattachement en fournissant le numéro d'immatriculation du syndicat de copropriétaires et les éléments justifiant de sa qualité de représentant légal du syndicat (procès-verbal de l'assemblée générale, jugement du TGI...).

ESPACE EN LIGNE SECURITE – DOCUMENTS MIS A DISPOSITION

Le décret n° 2019-502 du 23 mai 2019 fixe la liste minimale des documents relatifs à la gestion de l'immeuble ou des lots gérés devant être mis à disposition par le syndic sur un espace sécurisé en ligne dédié à la copropriété.

A - Pour l'ensemble des copropriétaires

- 1° Le règlement de copropriété, l'état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, s'ils ont été publiés ;
- 2° La dernière fiche synthétique de la copropriété réalisée par le syndic en application de l'article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée ;
- 3° Le carnet d'entretien de l'immeuble ;
- 4° Les diagnostics techniques relatifs aux parties communes de l'immeuble en cours de validité ;
- 5° Les contrats d'assurance de l'immeuble conclus par le syndic au nom du syndicat des copropriétaires en cours de validité ;
- 6° L'ensemble des contrats et marchés en cours signés par le syndic au nom du syndicat de copropriétaires, à l'exclusion des contrats de travail des préposés du syndicat ;
- 7° Les contrats d'entretien et de maintenance des équipements communs en cours ;
- 8° Les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales et, le cas échéant, les devis de travaux approuvés lors de ces assemblées ;
- 9° Le contrat de syndic en cours.

B - Pour chacun des copropriétaires

La liste minimale des documents relatifs au lot d'un copropriétaire, mis à sa seule disposition par le syndic professionnel dans l'espace en ligne sécurisé, est la suivante :

- 1° Le compte individuel du copropriétaire arrêté après approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale annuelle ;
- 2° Le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel, des deux derniers exercices comptables clos, payées par le copropriétaire ;
- 3° Lorsque le syndicat des copropriétaires dispose d'un fonds de travaux, le montant de la part du fonds de travaux rattachée au lot du copropriétaire arrêté après approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale annuelle ;
- 4° Les avis d'appel de fonds adressés au copropriétaire sur les trois dernières années.

C - Pour les membres du conseil syndical

- 1° Les balances générales des comptes du syndicat des copropriétaires, ainsi que le relevé général des charges et produits de l'exercice échu ;
- 2° Le cas échéant, les relevés périodiques des comptes bancaires séparés ouverts au nom du syndicat des copropriétaires ;
- 3° Les assignations en justice délivrées au nom du syndicat des copropriétaires relatives aux procédures judiciaires en cours et les décisions de justice dont les délais de recours n'ont pas expiré ;
- 4° La liste de tous les copropriétaires établie par le syndic en application de l'article 32 du décret du 17 mars 1967 susvisé ;
- 5° La carte professionnelle du syndic, son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle ainsi que son attestation de garantie financière en cours de validité mentionnés à l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée.

Ces documents sont actualisés au moins une fois par an dans les trois mois suivant la dernière assemblée générale annuelle ayant été appelée à connaître des comptes.

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE

La taxe de publicité foncière de 125 euros sera perçue à l'occasion de la publication des présentes.

PUBLICITE FONCIERE

Le présent état descriptif de division sera publié au service de la publicité foncière de NICE 1 conformément à la loi du 10 juillet 1965 et aux dispositions légales relatives à la publicité foncière.

Il en sera de même de toutes modifications pouvant être apportées par la suite au présent règlement.

POUVOIRS POUR PUBLICITE FONCIERE

Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties agissant dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessaires à nécessaires à tout notaire ou à tout clerc de l'office notarial dénommé en tête des présentes à l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance avec les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état civil.

MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

L'Office notarial traite des données personnelles concernant les personnes mentionnées aux présentes, pour l'accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d'actes.

Ce traitement est fondé sur le respect d'une obligation légale et l'exécution d'une mission relevant de l'exercice de l'autorité publique déléguée par l'Etat dont sont investis les notaires, officiers publics, conformément à l'ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945.

Ces données seront susceptibles d'être transférées aux destinataires suivants :

- les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.),
- les offices notariaux participant ou concourant à l'acte,
- les établissements financiers concernés,
- les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales,
- le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour la production des statistiques permettant l'évaluation des biens immobiliers, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013,
- les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne disposant d'une législation sur la protection des données reconnue comme équivalente par la Commission européenne.

La communication de ces données à ces destinataires peut être indispensable pour l'accomplissement des activités notariales.

Les documents permettant d'établir, d'enregistrer et de publier les actes sont conservés 30 ans à compter de la réalisation de l'ensemble des formalités. L'acte authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l'acte porte sur des personnes mineures ou majeures protégées. Les vérifications liées aux personnalités politiquement exposées, au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme sont conservées 5 ans après la fin de la relation d'affaires.

Conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des données personnelles, les intéressés peuvent demander l'accès aux données les concernant. Le cas échéant, ils peuvent demander la rectification ou l'effacement de

celles-ci, obtenir la limitation du traitement de ces données ou s'y opposer pour des raisons tenant à leur situation particulière. Ils peuvent également définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de leurs données personnelles après leur décès.

L'Office notarial a désigné un Délégué à la protection des données que les intéressés peuvent contacter à l'adresse suivante : cil@notaires.fr.

Si ces personnes estiment, après avoir contacté l'Office notarial, que leurs droits ne sont pas respectés, elles peuvent introduire une réclamation auprès d'une autorité européenne de contrôle, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés pour la France.

CERTIFICATION D'IDENTITE

Le notaire soussigné certifie que l'identité complète de la partie dénommée dans le présent document telle qu'elle est indiquée en tête des présentes à la suite de son nom ou dénomination lui a été régulièrement justifiée.

FORMALISME LIE AUX ANNEXES

Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.

Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition.

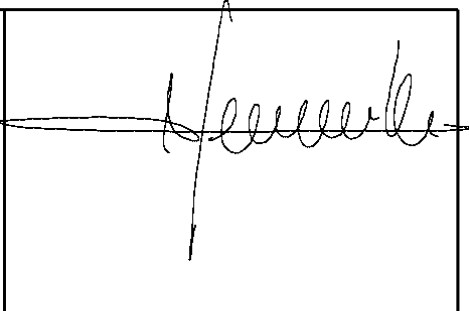
Si l'acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d'acte vaut également pour ses annexes.

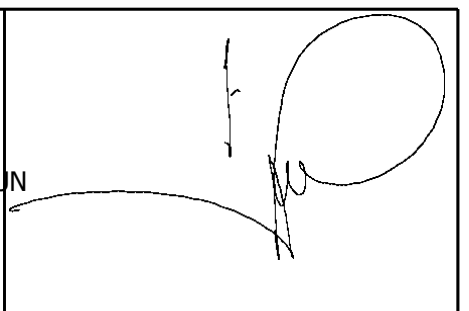
DONT ACTE sans renvoi

Généré en l'office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, mois et an indiqués en entête du présent acte.

Et lecture faite, le requérant a certifié exactes les déclarations le concernant, avant d'apposer sa signature sur tablette numérique.

Puis le notaire, qui a recueilli l'image de la signature manuscrite, a lui-même signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisé.

M. HERMITTE Grégoire a signé à NICE le 23 juin 2021	
--	--

et le notaire Me LIONS EMMANUEL a signé à NICE L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN LE VINGT TROIS JUIN	
---	--

Le soussigné Monsieur, Jean-Eric GNUVA, domicilié professionnellement
37 Boulevard Carabacel – 06000 NICE.

AGISSANT au nom et en sa qualité de gérant de la Société dénommée
EDEN ROCH PLAZA, société en nom collectif au capital de 1.000,00 € ayant
son siège social à NICE (Alpes-Maritimes) 37 Boulevard Carabacel identifiée
sous le numéro SIREN 843 337 296 RCS NICE.

Nommé à cette fonction aux termes de l'article 15 desdits statuts et ayant
tous pouvoirs à l'effet des présentes en vertu desdits statuts.

Ci-après dénommé le " CONSTITUANT ".

Lequel CONSTITUANT a, par ces présentes, constitué pour
mandataire spécial :

- **Monsieur Grégoire HERMITTE**, domicilié professionnellement
37 Boulevard Carabacel – 06000 NICE.

- ou tout clerc ou employé de Maître Emmanuel LIONS, notaire à Nice
(06000), 2 Boulevard Dubouchage,

Avec faculté d'agir ensemble ou séparément,

**A L'EFFET DE, AU NOM ET POUR LE COMPTE DE LA
SNC EDEN ROCH PLAZA :**

1°) PROCEDER à tous dépôts de pièces au rang des minutes de l'Office
Notarial de NICE (06000), 2 Boulevard Dubouchage, relatifs à l'ensemble
immobilier complexe situé à NICE (ALPES-MARITIMES) (06000), 1, Boulevard
Saint Roch dénommé « EDEN ROCH PLAZA », actuellement en cours
d'édification,

Dont le terrain d'assiette et attenant figure au cadastre de ladite Commune
sous les références suivantes :

Section	N°	Lieudit	Surface
IR	17	RUE ARMEE D'ORIENT	00 ha 01 a 59 ca
IR	18	RUE ARMEE D'ORIENT	00 ha 01 a 37 ca
IR	31	RUE ALBERT VOISIN	00 ha 03 a 06 ca
IR	536	8 RUE ARMEE D'ORIENT	00 ha 08 a 54 ca
IR	537	1 BD ST ROCH	00 ha 42 a 09 ca
IR	22	RUE ARMEE D'ORIENT	00 ha 00 a 19 ca

Total surface : 00 ha 56 a 84 ca

2°) Faire établir et signer les actes authentiques contenant :

- l'état descriptif de division en volumes ;
- les statuts de l'association syndicale libre ;
- les états descriptifs de division et règlements de copropriété relatifs aux logements et aux emplacements des stationnements associés,
- cahiers des charges et conditions des ventes
- cession, à titre gratuit ou à l'euro symbolique, de parties communes ou privatives,
- contrat de réservation ou avant contrats,
- conventions de servitudes, de mitoyennetés et autres, diverses

Ainsi que tous modificatifs ou rectificatifs, à recevoir par l'Office Notarial de NICE (06000), 2 Boulevard Dubouchage ;

3°) VENDRE, dans leur état futur d'achèvement pendant la période de construction, ou après achèvement, de gré à gré, en totalité ou par volumes ou lots, aux personnes et aux prix, charges et conditions que le mandataire avisera, les biens et droits immobiliers dépendant de l'ensemble immobilier complexe dénommé « EDEN ROCH PLAZA » sus-désigné,

Et à cet effet, notamment :

- En établir la désignation et l'origine de propriété ;
- Certifier tous plans, fixer l'époque d'entrée en jouissance ;
- Fixer le prix de vente, convenir du mode et des époques de paiement dudit prix ;
- Recevoir le prix, soit comptant, soit aux termes convenus ou par anticipation, ainsi que tous intérêts et accessoires, reconnaître tous paiements antérieurs ;
- De toutes sommes reçues, donner quittance ;
- Faire toutes affirmations prescrites par la loi concernant la sincérité du prix de vente ;
- A défaut de paiement, exercer toutes poursuites nécessaires, depuis les préliminaires de la conciliation jusqu'à l'obtention de tous jugements et arrêts, produire à tous ordres et distributions, recevoir le montant de toutes collocations ;
- Faire toutes déclarations d'état civil et autres,
- Prendre tous engagements relatifs à l'édification de l'immeuble et à la garantie des vices cachés ou autres, et notamment s'obliger à souscrire un contrat d'assurance construction de type dommage ouvrage, constructeur non réalisateur et tous risques chantier et à s'obliger à justifier de l'acquit de la prime correspondante ;
- obliger la société venderesse à toutes garanties et au rapport de toutes justifications et mainlevées et certificats de radiation ;
- Déclarer que la société EDEN ROCH PLAZA a sollicité et obtenu garantie extrinsèque sous l'une des formes prévues par les articles R. 261-17 et R. 261-21 a) ou b) du code de la construction et de l'habitation.



4°) En ce qui concerne les ventes des locaux (lots ou volumes) dépendant de l'ensemble immobilier dont il s'agit :

- prendre du chef du CONSTITUANT inscription de privilège de vendeur avec réserve de l'action résolutoire, en garantie du paiement du solde du prix de vente.

- de toutes sommes reçues, donner quittance.

- prendre au nom de la société constituante l'engagement de fournir des certificats de radiation et autres justifications.

- intervenir dans tous actes de cession d'antériorité à consentir par les créanciers au profit de tous établissements prêteurs, pour déclarer que la société constituante n'a reçu aucune signification et autres empêchements de nature à nuire à ces cessions.

- céder toute antériorité au profit de tout organisme de crédit.

- convenir de tout rang hypothécaire.

- céder en tant que de besoin, l'antériorité de la Société venderesse dans le privilège du vendeur avec réserve de l'action résolutoire ou renonciation à cette dernière au profit de tous établissements de crédits desquels les acquéreurs pourraient éventuellement obtenir un prêt pour solder tout ou partie de leur prix d'acquisition, de façon à ce que ces établissements soient inscrits par préférence et priorité à la Société venderesse pour solde de son prix.

- Consentir à ne pas exercer l'action résolutoire réservée au profit de la société, contre les acquéreurs, sans l'autorisation du prêteur, tant que ce dernier n'aura pas été remboursé du montant dudit prêt ;

- Le cas échéant, renoncer formellement à l'action résolutoire, prévue à l'article 1654 du Code Civil ;

- Renoncer également à la clause résolutoire de l'article 1656 du Code civil, stipulée le cas échéant dans l'acte de vente au profit de la société ;

- faire mainlevée avec désistement de tous droits de privilège, hypothèque et action résolutoire et consentir à la radiation de toutes inscriptions, le tout avec ou sans constatation de paiement.

- obliger la société CONSTITUANT dans les contrats de vente, à continuer les travaux de construction, à les mener à bonne fin et à les terminer aux dates convenues avec les acquéreurs, sauf en cas de force majeure.

- notifier auxdits acquéreurs la mise à leur disposition des locaux vendus ou s'opposer à leur entrée dans les lieux.

- obliger le constituant à faire toute diligence pour obtenir dans les plus brefs délais, le certificat de conformité prévu par la réglementation relative au Permis de Construire.

- fournir toutes garanties d'achèvement et faire toutes déclarations à ce sujet.

- intervenir dans tous actes de cession de contrats de vente en l'état futur d'achèvement de lots des programmes sus-visés pour accepter ladite cession.

5°) FAIRE opérer toutes publications, purges, dénonciations, notifications et offres de paiement, provoquer tous ordres, y produire, payer le prix d'acquisition avec tous accessoires, soit aux vendeurs, soit aux créanciers



déléataires ou colloqués,

- faire toutes consignations, former toutes demandes en mainlevée, exercer toutes actions en garantie ou autres, constituer tous avocats.

6°) FAIRE toutes déclarations concernant la société constituante et notamment déclarer :

- Qu'elle a son siège social en France,
- Qu'elle n'est pas et n'a jamais été en état de faillite, liquidation de biens, règlement judiciaire, ou procédures similaires,
- Qu'elle n'a fait l'objet d'aucune action en nullité et ne se trouve pas en état de dissolution anticipée,
- Que le gérant ne se trouve pas frappé d'incapacité légale d'exercer ses fonctions,

7°) FAIRE toutes formalités légales et réglementaires se rapportant aux actes ci-dessus.

8°) CONSENTIR toutes mentions et faire toute notifications.

Décharge du mandataire

A la suite de ces opérations, le mandataire sera bien et valablement déchargé de tout ce qu'il aura fait en vertu du présent mandat par le seul fait, à l'occasion et dans l'exécution de ce mandat, de la régularisation par acte authentique qui concrétisera l'acquisition projetée, pour le compte du constituant.

Et dans ce dernier cas, en l'absence de réserve point ne sera besoin d'un écrit spécial à cet égard.

Pluri-représentation

DECLARER être informé des dispositions de l'article 1161 du Code civil, qui dispose :

« Un représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat ni contracter pour son propre compte avec le représenté.

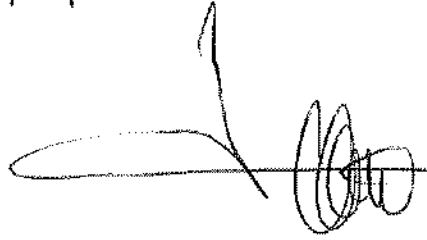
En ces cas, l'acte accompli est nul à moins que la loi ne l'autorise ou que le représenté ne l'ait autorisé ou ratifié. »

Et DECLARER que par dérogation aux dispositions de l'article 1161 du Code civil, le mandataire présentement désigné pourra représenter un autre mandant dans les pouvoirs ci-dessus conférés ou même agir pour le compte des deux parties au contrat. Dans cette hypothèse, le mandataire ne devra pas faire prédominer les intérêts de l'une des parties au préjudice de l'autre.

Aux effets ci-dessus, donner tous consentements, toutes décharges, signer tous actes, pièces et documents, élire domicile, substituer et d'une manière générale faire le nécessaire sans aucune réserve quelconque dans le cadre du mandat ainsi donné.



Fait à Nice
Le 05/12/2019

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a vertical stroke and a series of loops.

N/REF. S19-037

AFFAIRE : VOLUME 2 – EDEN ROCK

ATTESTATION

Je soussigné, Luc LANOY, Géomètre-Expert DPLG, au sein de la Société GEOTECH-CONSEILS, inscrit à l'Ordre sous le numéro 04787 atteste avoir déterminé dans la copropriété du volume 11 de la propriété sise à NICE, Boulevard Saint Roch et Rue de l'Armée d'Orient, cadastrée section IR. Nos 17, 18, 22, 31, 536 et 537, les quotes-parts des parties communes, les charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et les charges spécifiques générées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun, suivant la méthode ci-dessous :

1. Quote-part dans la propriété des parties communes

Chaque lot comprend la fraction de l'ensemble immobilier qui va être sommairement décrite et également une quote-part de la propriété des parties communes exprimée en millièmes (1000es).

La loi SRU adoptée le 13 décembre 2000 dispose que tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

S'agissant de la quote-part des parties communes afférente à chaque lot, il résulte de l'article 5 de la Loi du 10 juillet 1965 que celle-ci est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l'ensemble des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs résultent lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation.

2. Méthode de calcul des quotes-parts des tantièmes de copropriété



S'agissant de la quote-part des parties communes afférente à chaque lot, selon l'article 5 de la loi du 10 juillet 1965 : « dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes afférentes à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l'ensemble des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs résultent, lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation ».

La surface qu'il convient de retenir est la surface de plancher utile entre cloisons, appréciée au moment de l'établissement de la copropriété. Cette surface est décomposée en fonction des éléments de pondération à apporter (éléments relatifs à sa nature - balcon, lot principal, stationnement... - à sa hauteur, à sa consistance).

Pour définir la consistance d'un lot, il convient de retenir les éléments suivants : nature physique du lot (logement, garage, cave...), distribution et forme des pièces, hauteur sous plafond.

Il est important de noter que la valeur relative n'est pas issue de la valeur vénale des lots, cette dernière valeur obéissant à d'autres critères. Ces différents éléments donnent ensuite lieu aux calculs des quotes-parts de copropriété.

Ainsi, chaque fraction de lot est tout d'abord pondérée d'un coefficient de consistance en fonction de sa nature physique (séjour, garage, cave, balcon...). Les lots constitués sont à leur tour pondérés des coefficients de situation (vue et éclaircissement, et de niveau). Ces différents résultats permettent alors de rapporter la quote-part de chaque lot à la valeur de la base de tantièmes choisie.

3. Méthode de calcul des charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes

Les principes de répartitions sont définis à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, aux termes duquel :

« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans les lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. »



Ainsi, chaque fraction de lot est tout d'abord pondérée d'un coefficient¹ de consistance en fonction de sa nature physique (séjour, garage, cave, balcon...).

Charges générales

Les lots constitués suivant les critères définis ci-dessus, sont à leur tour pondérés des coefficients de situation (vue et éclairement, et niveau). Ces différents résultats permettent alors de rapporter la quote-part de chaque lot à la valeur de la base de tantièmes choisie pour tous les lots.

Consistance : Coefficients de nature utilisés :

- Appartement : 1.00
- Balcon : 0.20
- Terrasse : 0.20

Situation : Coefficients de niveaux avec ascenseur :

- Rez-de-chaussée : 0.95
- 1^{er} étage : 1.00
- 2^{ème} étage : 1.02
- 3^{ème} étage : 1.04
- 4^{ème} étage : 1.06
- 5^{ème} étage : 1.08

La vue, l'éclairement, l'ensoleillement :

Il n'a pas été appliqué un coefficient de pondération pour tenir compte de la variation de la qualité de la vue, de l'éclairement et de l'ensoleillement.

4. Répartition des charges

Conformément aux dispositions de l'article 10, deux types de charges ont été définies, les charges d'entretien, de conservation et d'administration des parties communes d'une part, et les charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun d'autre part.



a) Méthode de calcul des charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes

Les principes de répartitions sont définis à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, aux termes duquel :

« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans les lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. »

Ainsi, chaque fraction de lot est tout d'abord pondérée d'un **coefficient de consistance** en fonction de sa nature physique (séjour, garage, cave, balcon...).

Les lots constitués suivant les critères définis ci-dessus, sont à leur tour pondérés des **coefficients de situation** (vue et éclaircissement, et niveau). Ces différents résultats permettent alors de rapporter la quote-part de chaque lot à la valeur de la base de tantièmes choisie pour tous les lots.

S'il en existe, les lots constitués suivant les critères définis ci-dessus, peuvent être pondérés des coefficients de situation (vue et d'éclaircissement, et niveau) en fonction de la nature de la charge. Ces différents résultats permettent alors de rapporter la quote-part de chaque lot à la valeur de la base de tantièmes choisie au prorata des lots concernés par les dites charges.

b) Répartition des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun

Il est tenu compte pour ces charges des lots effectivement desservis par l'équipement commun en fonction de son utilité potentielle.

i. Charges d'ascenseurs :

Les charges des ascenseurs sont réparties au prorata de la superficie du lot desservi en tenant compte de son niveau et de sa nature.

Etage	Coefficient de pondération
Rez-de-chaussée	0
1 ^{er} étage	1
2 ^{ème} étage	1,25
3 ^{ème} étage	1,5
4 ^{ème} étage	1,75
5 ^{ème} étage	2

Nature	Coefficient de pondération
Appartement	1

i. Charges eau chaudes :

Les charges eau chaude sont réparties au prorata de la superficie du lot.

Pour servir et valoir ce que de droit

à ST LAURENT DU VAR le 16/06/2021

Le Géomètre Expert
 Luc LANOY



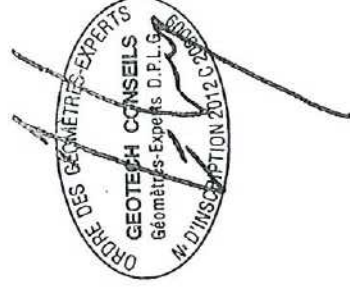
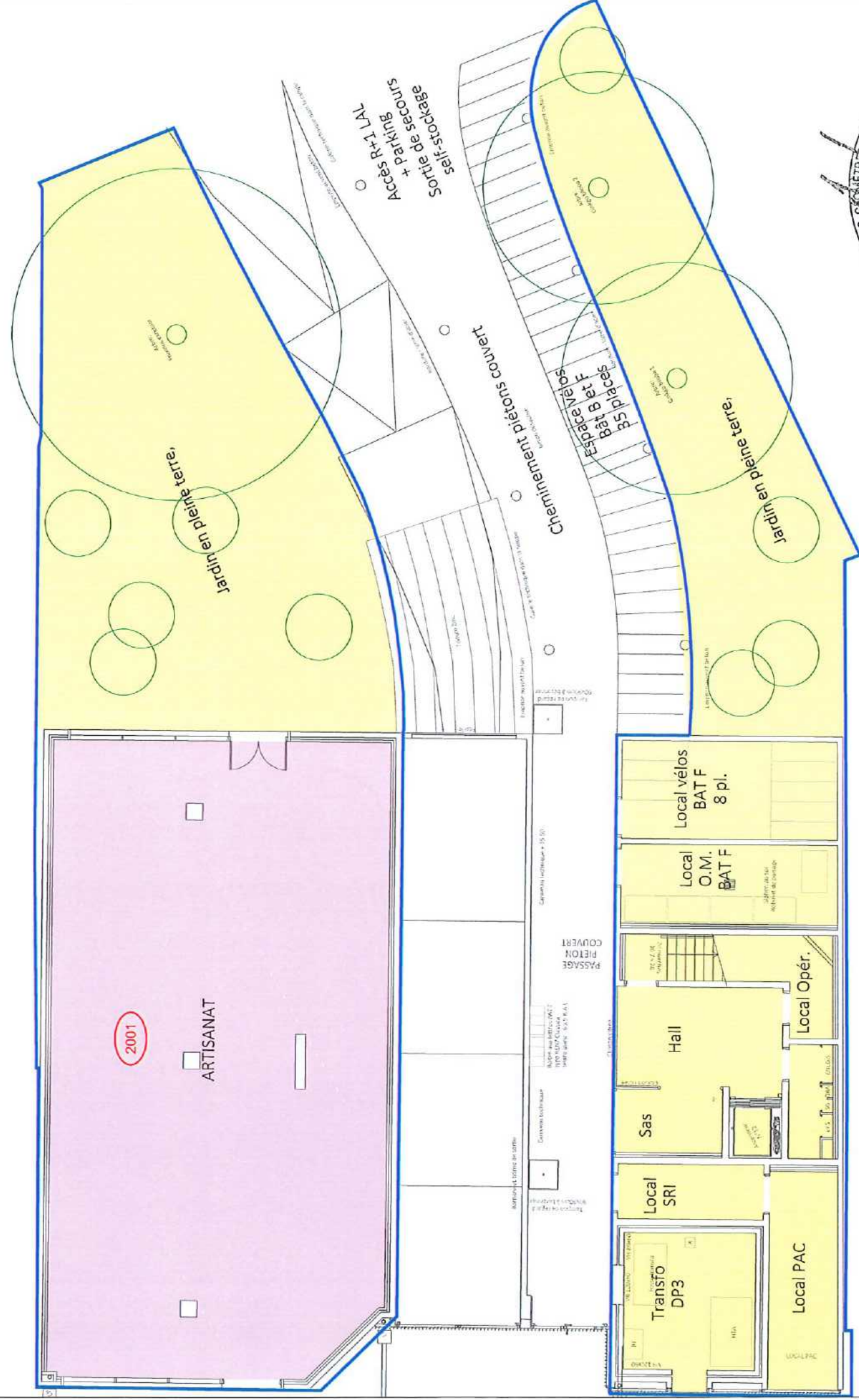
ETAT DESCRIPTIF DE
DIVISION EN COPROPRIETE
EDEN ROCH PLAZA

Boulevard Saint Roch / Rue de l'Armée d'Orient
Section: IR n°17,18,22,31,536,537 - Volume 2 (Bâtiment F)

RDC

Emprise de la copropriété

LEGENDE				
	LOT			
	LOT			
	LOT			
	LOT			
	Partie commune générale			
	Numéro de vente			
	Numéro des lots			
	F00			
	2000			



GEOMETRE-EXPERT
GARANT D'UN CADRE DE VIE DURABLE

DOSSIER: S19-037

EF INFO:S19-037-EDD-VOL-2.dwg

NOTA : EDD en VEFA effectué suivant les plans
fournis par mail par le cabinet IN SITU (Architecte) le
29 Octobre 2020.

ECHELLE:
1/150

ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION EN COPROPRIETE

EDEN ROCH PLAZA

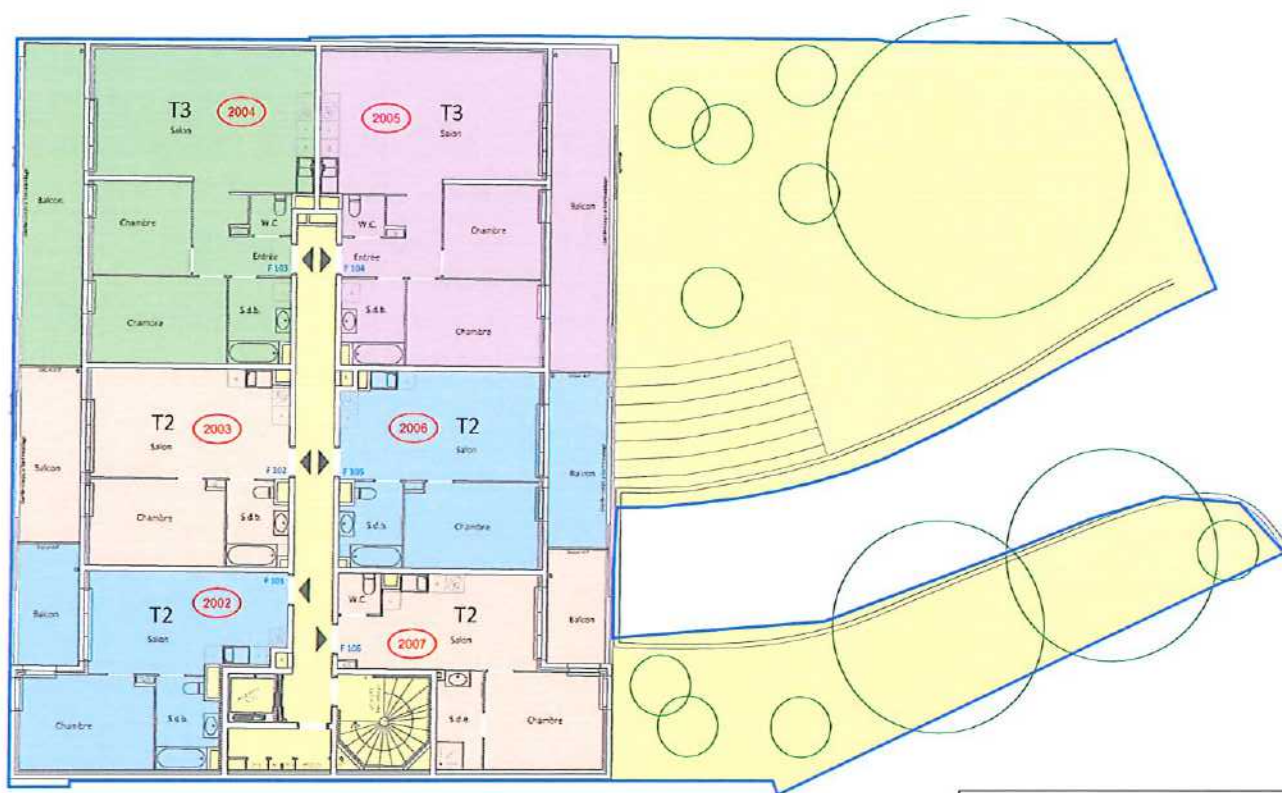
Boulevard Saint Roch / Rue de l'Armée d'Orient
Section: IR n°17,18,22,31,536,537 - Volume 2 (Bâtiment F)



GÉOTECH
CONSEILS

R+1-MASSE

Emprise de la copropriété



LEGENDE

- | | |
|--|-------------------------|
| | LOT |
| | LOT |
| | LOT |
| | LOT |
| | Partie commune générale |
| | Numéro de vente |
| | Numéro des lots |



GEOMETRE-EXPERT
GARANT D'UN CADRE DE VIE DURABLE

DOSSIER: S19-037

**NOTA : EDD en VEFA effectué suivant les plans
fournis par mail par le cabinet IN SITU (Architecte) le
29 Octobre 2020.**

ECHELLE:

1/250

ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION EN COPROPRIETE

EDEN ROCH PLAZA

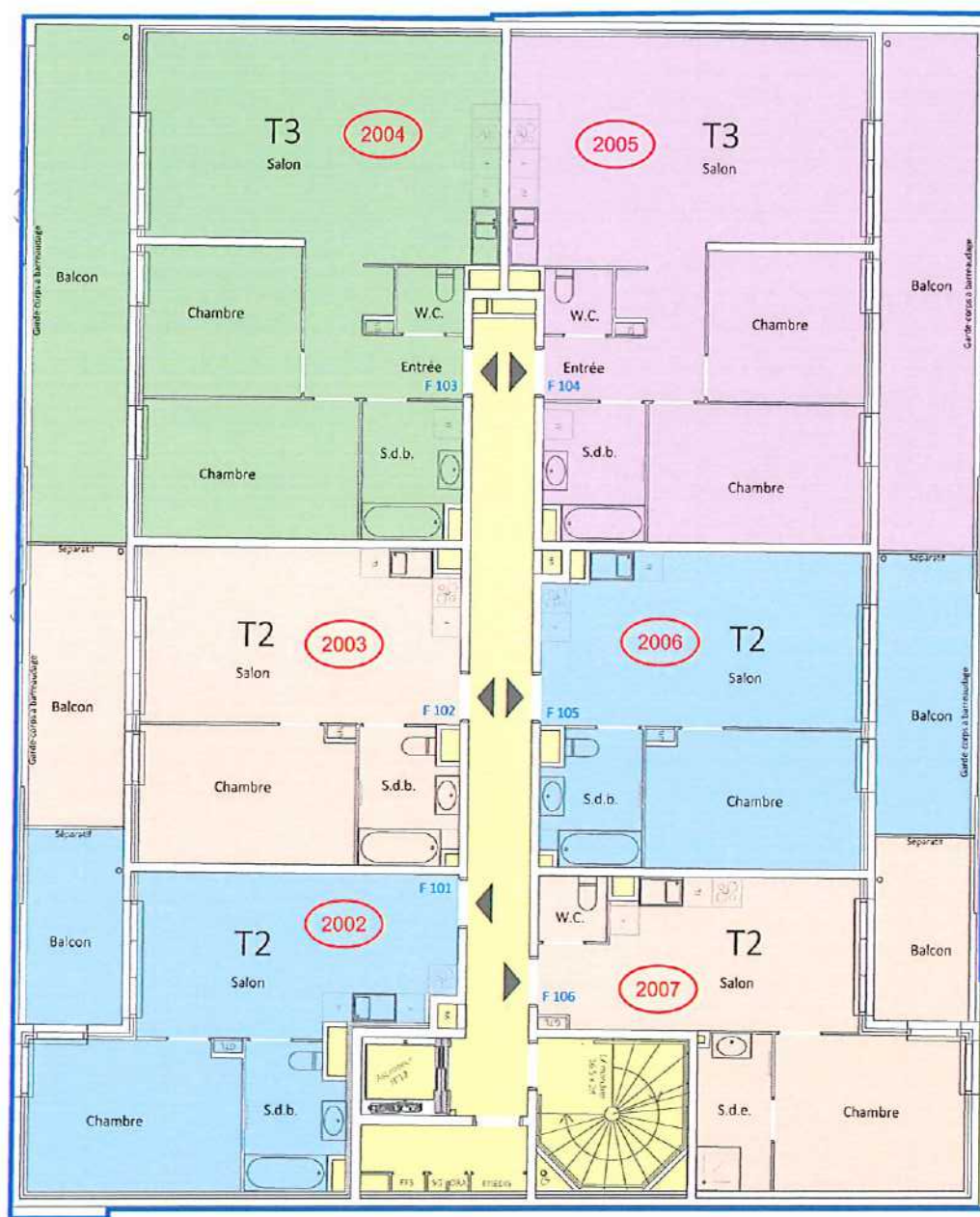


GÉOTECH
CONSEILS

Boulevard Saint Roch / Rue de l'Armée d'Orient
Section: IR n°17,18,22,31,536,537 - Volume 2 (Bâtiment F)

R+1

Emprise de la copropriété



LEGENDE

- LOT
- LOT
- LOT
- LOT
- Partie commune générale
- F00 Numéro de vente
- 2000 Numéro des lots



GEOMETRE-EXPERT
GARANT D'UN CADRE DE VIE DURABLE

DOSSIER: S19-037

**NOTA : EDD en VEFA effectué suivant les plans
fournis par mail par le cabinet IN SITU (Architecte) le
29 Octobre 2020.**

ECHELLE:

1/150

ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION EN COPROPRIETE

EDEN ROCH PLAZA

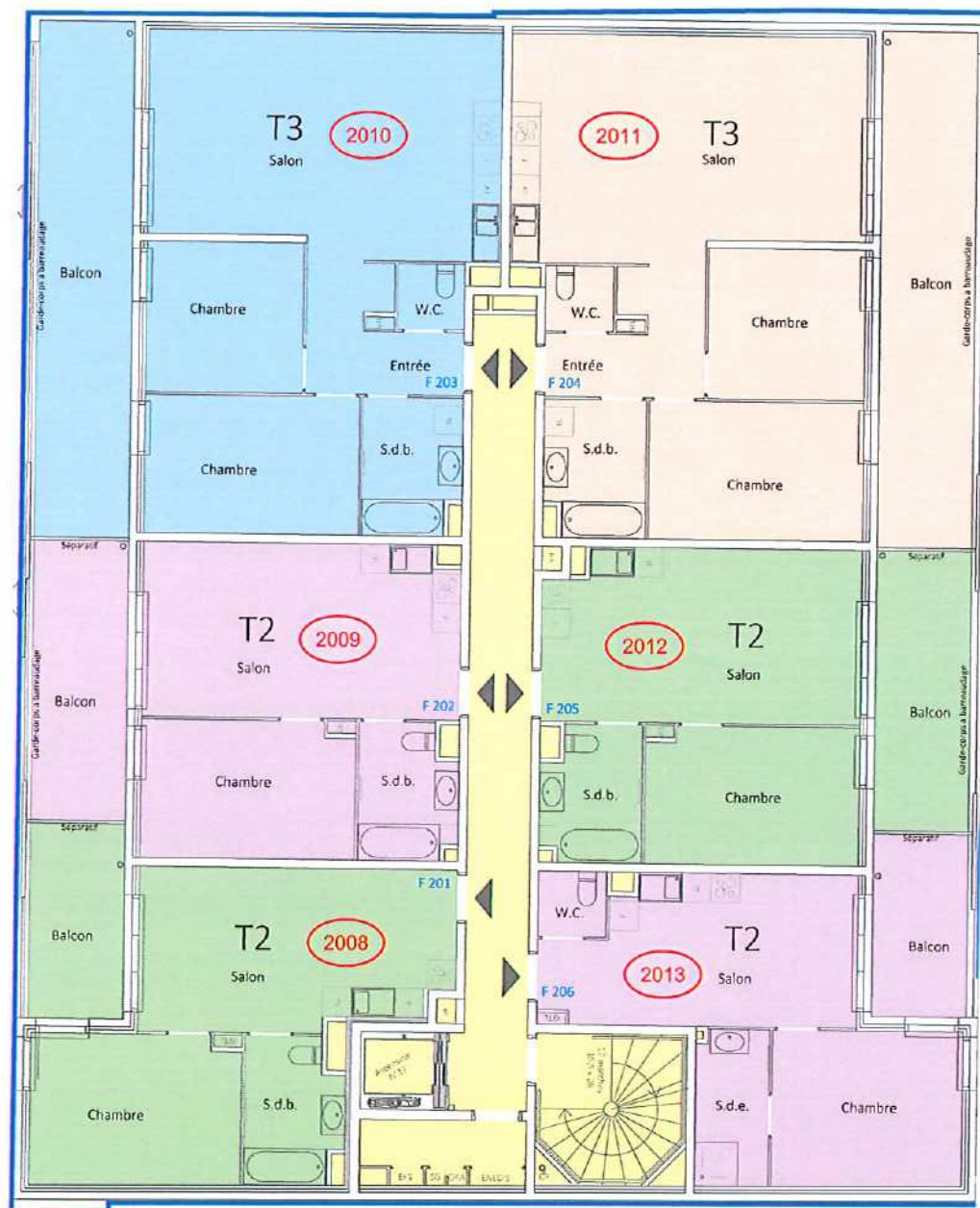
Boulevard Saint Roch / Rue de l'Armée d'Orient
Section: IR n°17,18,22,31,536,537 - Volume 2 (Bâtiment F)



GÉOTECH
CONSEILS

R+2

Emprise de la copropriété



LEGENDE

- LOT
- LOT
- LOT
- LOT
- Partie commune générale
- F00 Numéro de vente
- 2000 Numéro des lots



GEOMETRE-EXPERT
GARANT D'UN CADRE DE VIE DURABLE

DOSSIER: S19-037

NOTA : EDD en VEFA effectué suivant les plans
fournis par mail par le cabinet IN SITU (Architecte) le
29 Octobre 2020.

EF INFO:S19-037-EDD-VOL-2.dwg



ECHELLE

1/150

Reproduction réservée - Loi du 11 Mars 1957

ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION EN COPROPRIETE

EDEN ROCH PLAZA

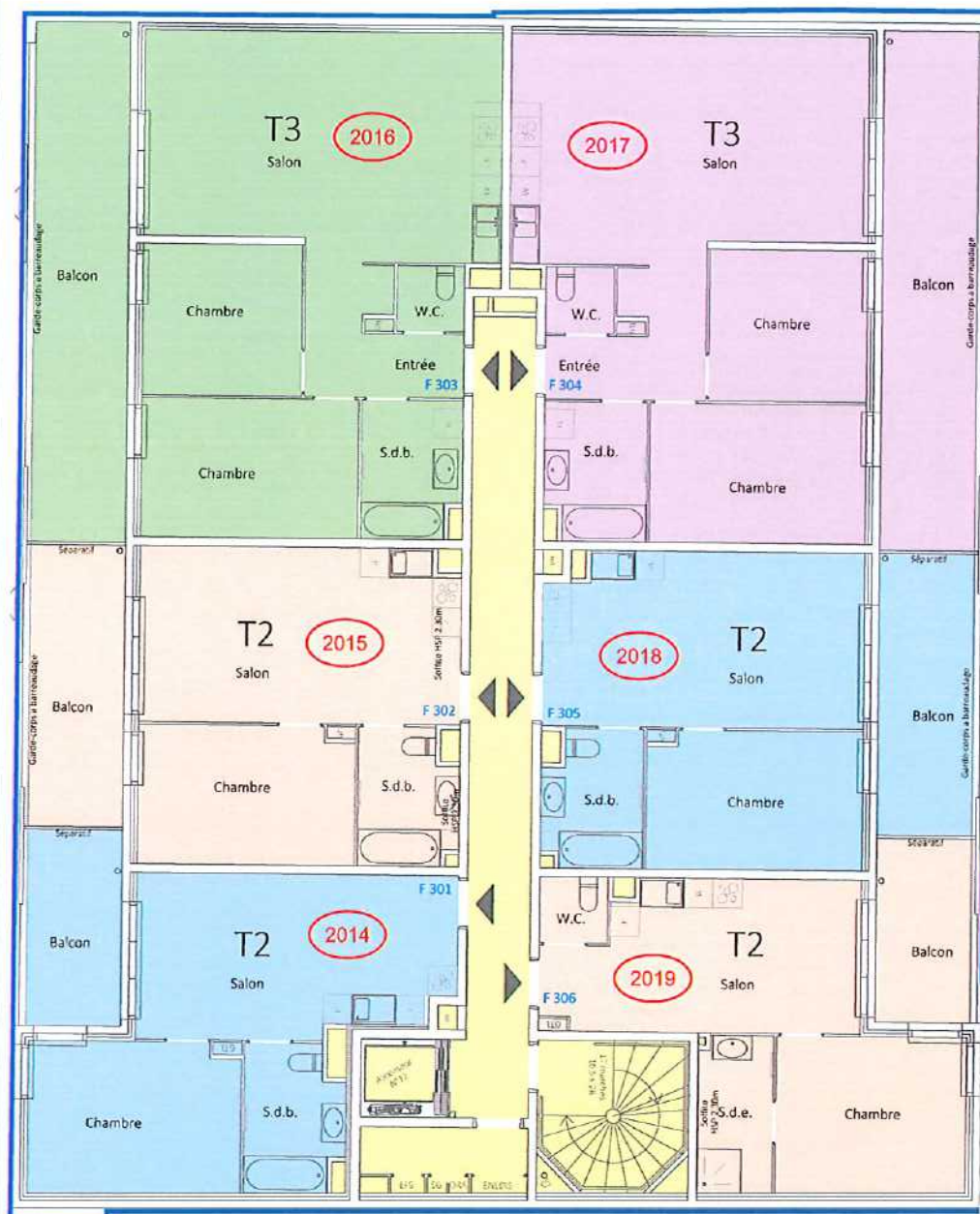
Boulevard Saint Roch / Rue de l'Armée d'Orient
Section: IR n°17,18,22,31,536,537 - Volume 2 (Bâtiment F)



GÉOTECH
CONSEILS

R+3

Emprise de la copropriété



LEGENDE

	LOT
	LOT
	LOT
	LOT
	Partie commune générale
F00	Numéro de vente
2000	Numéro des lots



GEOMETRE-EXPERT
GARANT D'UN CADRE DE VIE DURABLE

DOSSIER: S19-037

EF INFO:S19-037-EDD-VOL-2.dwg

**NOTA : EDD en VEFA effectué suivant les plans
fournis par mail par le cabinet IN SITU (Architecte) le
29 Octobre 2020.**



ECHELLE:
1/150

Reproduction réservée - Loi du 11 Mars 1957

ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION EN COPROPRIETE

EDEN ROCH PLAZA

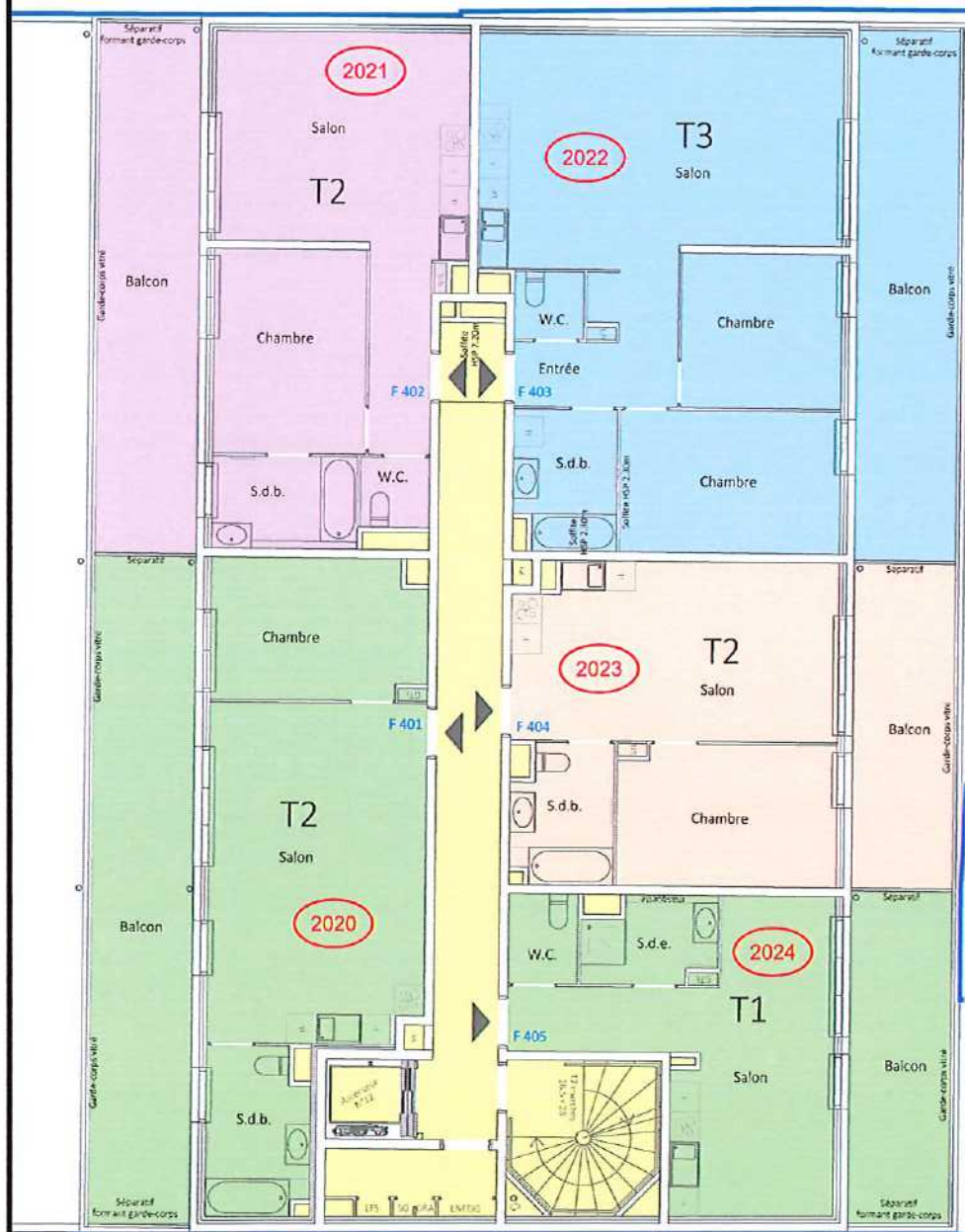
Boulevard Saint Roch / Rue de l'Armée d'Orient
Section: IR n°17,18,22,31,536,537 - Volume 2 (Bâtiment F)



GÉOTECH
CONSEILS

R+4

Emprise de la copropriété



LEGENDE

	LOT
	LOT
	LOT
	LOT
	Partie commune générale
F00	Numéro de vente
2000	Numéro des lots



GEOMETRE-EXPERT
GARANT D'UN CADRE DE VIE DURABLE

DOSSIER: S19-037

EF INFO:S19-037-EDD-VOL-2.dwg

NOTA : EDD en VEFA effectué suivant les plans
fournis par mail par le cabinet IN SITU (Architecte) le
29 Octobre 2020.



ECHELLE:

1/150

Reproduction réservée - Loi du 11 Mars 1957

ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION EN COPROPRIETE

EDEN ROCH PLAZA

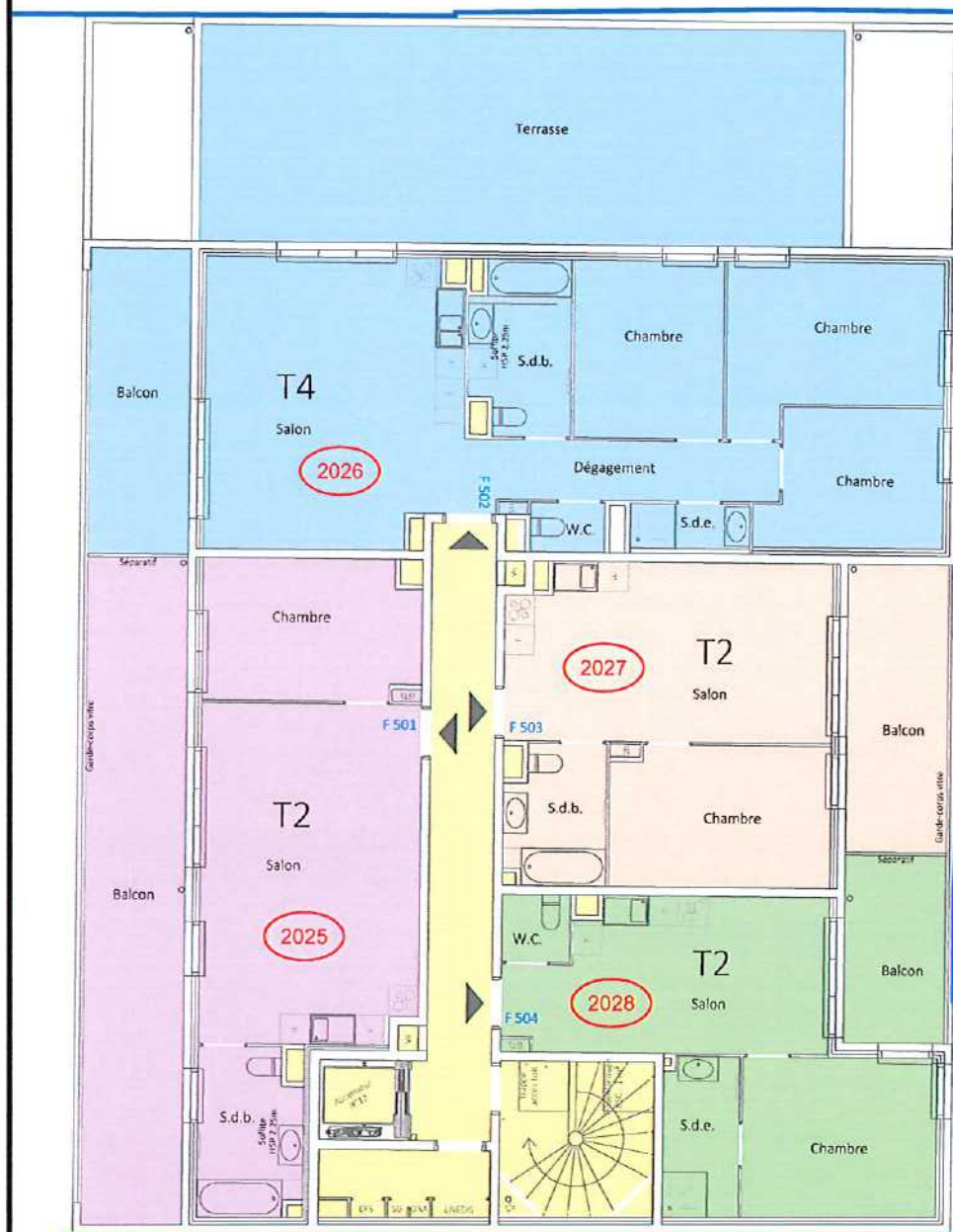
Boulevard Saint Roch / Rue de l'Armée d'Orient
Section: IR n°17,18,22,31,536,537 - Volume 2 (Bâtiment F)



GÉOTECH
CONSEILS

R+5

Emprise de la copropriété



LEGENDE

	LOT
	LOT
	LOT
	LOT
	Partie commune générale
F00	Numéro de vente
2000	Numéro des lots



GEOMETRE-EXPERT
GARANT D'UN CADRE DE VIE DURABLE

DOSSIER: S19-037

**NOTA : EDD en VEFA effectué suivant les plans
fournis par mail par le cabinet IN SITU (Architecte) le
29 Octobre 2020.**

EF INFO:S19-037-EDD-VOL-2.dwg



ECHELLE

1/150

Reproduction réservée - Loi du 11 Mars 1957

ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION EN COPROPRIETE

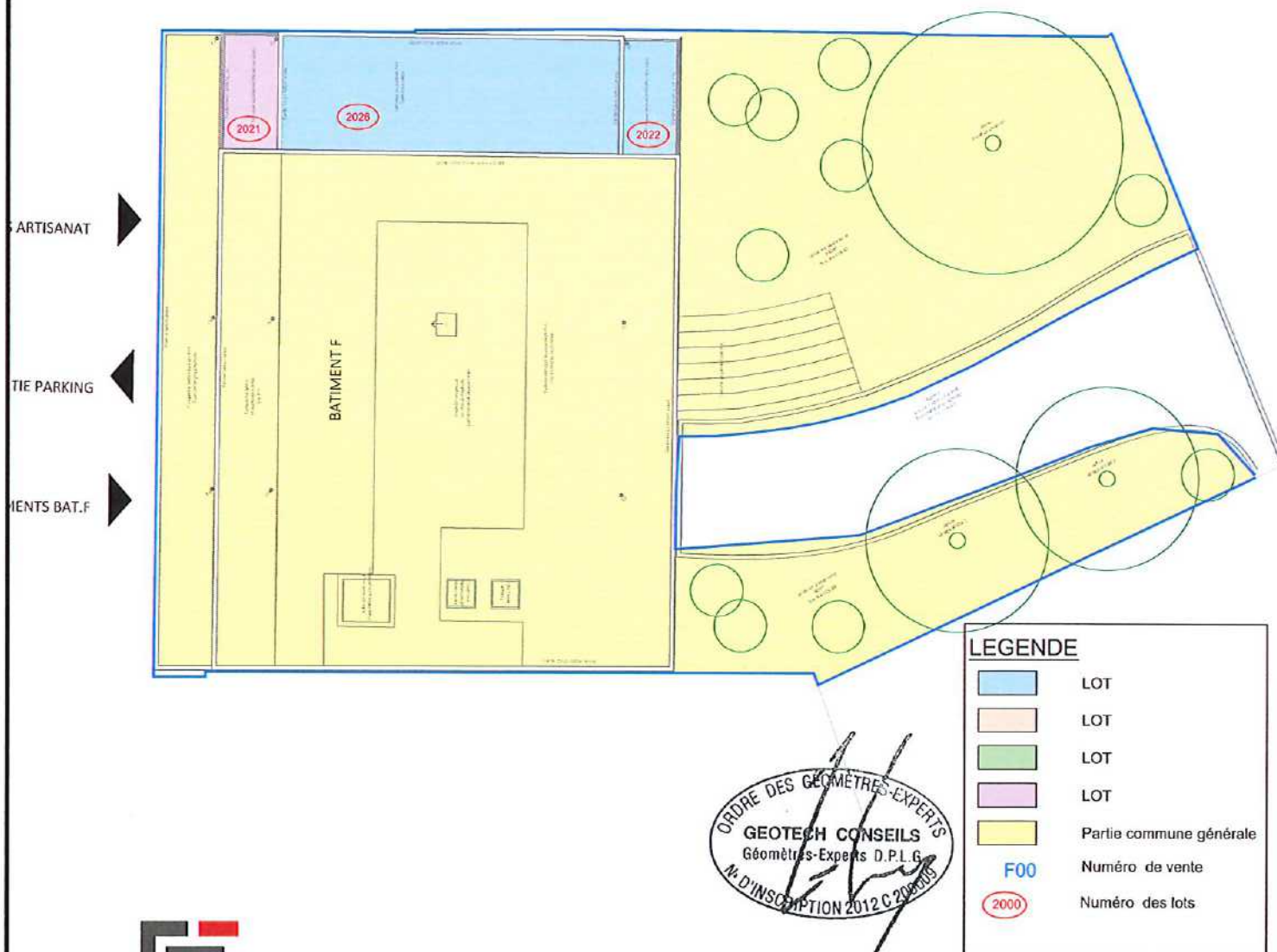
EDEN ROCH PLAZA

Boulevard Saint Roch / Rue de l'Armée d'Orient
Section: IR n°17,18,22,31,536,537 - Volume 2 (Bâtiment F)



TOITURE - MASSE

Emprise de la copropriété



GEOMETRE-EXPERT
GARANT D'UN CADRE DE VIE DURABLE

DOSSIER: S19-037

NOTA : EDD en VEFA effectué suivant les plans
fournis par mail par le cabinet IN SITU (Architecte) le
29 Octobre 2020.

ECHELLE:

1/250

STATUTS DE L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE EDEN ROCH PLAZA

ARTICLE 1 - FORMATION

Il est formé une association syndicale libre, régie par les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1^{er} juillet 2004, du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1^{er} juillet 2004, consolidée par l'article 25 de la loi n° 2006-772 du 30 décembre 2006 relative aux associations syndicales de propriétaires, et les présents statuts.

Cette association sera dotée de la personne morale.

ARTICLE 2 - MEMBRES ET PERIMETRE DE L'ASSOCIATION

Sont membres de l'association, de plein droit, toutes personnes physiques ou morales, publiques ou privées, propriétaires ou copropriétaires, pour quelque cause et à quelque titre que ce soit, de tout ou partie de l'un des fonds de l'ensemble immobilier, objet des présentes.

L'adhésion à l'association et le consentement écrit dont fait état l'article 7, alinéa 1, de la l'ordonnance 2004-632 du 1^{er} juillet 2004 résultent :

- a) Soit de la participation du ou des propriétaires à l'acte portant constitution de la présente association et établissement de ces statuts,
- b) Soit de tout acte de mutation à titre onéreux ou rémunérateur, des fonds visés à l'alinéa 1 ci-avant intervenant entre les propriétaires visés en a) ci-dessus et tous acquéreurs ou bénéficiaires d'apport.
- c) Soit de toute mutation à titre gratuit de tout ou partie des fonds visés à l'alinéa 1 ci-dessus.

Les membres de l'Association se composent de :

- Tous les propriétaires, personnes physiques et personnes morales, ainsi que tous les preneurs à bail à construction, crédits preneurs des biens immobiliers compris dans le périmètre de l'Association,
- En cas d'indivision, chacun des co-indivisaires de biens immobiliers compris dans le périmètre de l'Association,
- En cas de copropriété, chacun des copropriétaires de biens immobiliers compris dans le périmètre de l'Association,
- En cas de démembrement de propriété, le nu-propriétaire est seul membre de l'Association. Il informe l'usufruitier de la création ou de l'existence de l'Association. Il peut toutefois convenir avec l'usufruitier que celui-ci prendra la qualité de membre de l'Association

Les droits et obligations qui dérivent de la constitution de l'association syndicale sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l'association et les suivent, en quelque main qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association ou la réduction de son périmètre.

Lors de la mutation d'un bien compris dans le périmètre de l'association syndicale, avis de la mutation doit être donné, dans les conditions prévues à l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à l'association qui peut faire opposition dans les conditions prévues au dit article pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. A cet effet, toute mutation de propriété d'un immeuble inclus dans le périmètre de l'association est notifiée au Président par le notaire qui en fait le constat.

Le propriétaire d'un immeuble inclus dans le périmètre de l'association syndicale doit, en cas de transfert de propriété, informer le futur propriétaire de cette inclusion et de l'existence éventuelle de servitudes. De même, il doit informer le locataire de cet immeuble de cette inclusion et de ces servitudes.

L'adhésion automatique des propriétaires à ladite association entraîne pour chacun d'eux l'obligation de se soumettre à toutes les dispositions et règles édictées dans l'état descriptif, le cahier des charges, et dans les présents statuts.

Cette adhésion entraîne également soumission à la réglementation de la vie de l'association et à l'acquit de la part contributive dans les dépenses de ladite association.

Sauf décision unanime des membres, aucun membre de l'association ne pourra s'en retirer.

ARTICLE 3 - DÉNOMINATION

L'association est dénommée ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE EDEN ROCH PLAZA.

ARTICLE 4 - SIÈGE

Le siège de l'association syndicale est fixé à NICE (06000) 1, boulevard Saint Roch, adresse de l'ensemble immobilier.

Il pourra être transféré à tout autre endroit de la commune, ou celle de son représentant, lors de l'assemblée générale des membres de l'association statuant à la majorité requise pour les décisions ordinaires.

ARTICLE 5 - OBJET

L'association a pour objet :

- l'acquisition, la garde, la gestion et l'entretien du ou des volumes et équipements communs à tous les propriétaires de l'ensemble immobilier compris dans son périmètre, notamment des voies de desserte des lots, l'ensemble des cheminements piétons et venelles, des jardins et des espaces verts avec leurs plantations (arbres et arbustes) et le réseau d'arrosage, le local transformateur donnant sur le boulevard Saint Roch, le local opérateur situé dans le volume 1 au niveau R-1, l'ensemble des canalisations et réseaux communs à tous les lots, l'éclairage public, des ouvrages ou constructions nécessaires au fonctionnement de l'ensemble immobilier, leur cession partielle ou totale, à la commune ou à toute autre collectivité publique ;
- de recevoir la propriété à titre gratuit du lot de volume numéro DIX (10) ;
- la gestion, la police, l'entretien, l'amélioration, la réfection, la réparation et éventuellement le déplacement des locaux, équipements, aménagements, installations, ouvrages et réseaux, sans que cette liste soit limitative, communs ou à usage commun de tout ou partie des volumes composant l'ensemble immobilier, que ceux-ci soient ou non la propriété de l'association ;
- assurer tous les services d'intérêt collectif,
- l'établissement de tous règlements intérieurs fixant les conditions d'utilisation et de fonctionnement des biens et équipements appartenant à l'association, ainsi que des circulations grevées de servitudes ;
- le contrôle du respect des servitudes profitant à l'un ou à l'autre des volumes et si nécessaire l'exercice de toutes actions afférentes à ce contrôle ; le contrôle du respect des règles édictées dans le cahier des charges, des dispositions des règlements et conventions ; et si nécessaire l'exercice de toutes actions afférentes à ce contrôle ;
- la répartition des dépenses de gestion et d'entretien entre les membres de l'association, ainsi que le recouvrement de toute somme due à l'association et le paiement des dépenses de l'association ;
- la gestion des servitudes générales et particulières établies aux termes de l'état descriptif de division en volume et du cahier des charges, ci-avant, et de celles qui seraient éventuellement créées dans l'avenir, ainsi que le contrôle de leur respect et de la répartition des charges correspondantes entre les propriétaires concernés ;
- la gestion, à savoir notamment la répartition et le recouvrement des dépenses afférentes aux ascenseurs à l'usage de plusieurs volumes ;
- la création de tous éléments d'équipement nouveaux qui se révéleraient nécessaires aux membres de l'association ;
- l'acquisition le cas échéant de biens d'intérêt collectif et de tous droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation de son objet , ainsi que la constitution de toutes servitudes nécessaires à l'implantation, au fonctionnement et à l'entretien des ouvrages et équipements collectifs s'il en est créé,
- conclusion, exécution et coordination avec toutes entreprises des traités et marchés relatifs aux équipements d'intérêt collectif, ainsi que ceux relatifs à la fourniture normale et régulière des services d'intérêt collectif ; de façon générale, conclusion de tous contrats et conventions relatifs à son objet,
- conclusion de toutes opérations financières, mobilières et immobilières concourant à l'objet de l'Association, notamment la conclusion de tous emprunts et la perception de toutes subventions,
- Recrutement du personnel nécessaire à son bon fonctionnement,

- Souscription d'assurances, perception de toutes indemnités d'assurances et répartition entre ses membres en ce qui concerne les équipements communs,
- Règlement de toutes les difficultés relatives aux équipements et services d'intérêt collectif; exercice de toute action judiciaire relative à son objet,
- les études, démarches, négociations, passation de contrats et marchés avec toutes administrations et collectivités locales ou toutes entreprises privées, d'une manière générale toutes prestations exécutées dans l'intérêt général des propriétaires, et ce en vue d'une meilleure utilisation des espaces et équipements communs à tout ou partie des propriétaires de l'ensemble immobilier ; l'association assumera toutes les dépenses en conséquence de ce qui précède ;
- les études, démarches, négociations, passation de contrats et marchés avec toutes administrations et collectivités locales ou toutes entreprises privées, d'une manière générale toutes prestations exécutées dans l'intérêt exclusif d'un propriétaire et à ses seuls frais.
- En outre, l'association peut agir en justice, acquérir, vendre ou échanger, transiger, emprunter et hypothéquer pour l'exercice de son objet social.

Etant précisé que l'Association réalisera son objet ci-dessus défini qu'elle ait ou non la propriété des biens dont elle a la charge.

ARTICLE 6 - DUREE - NAISSANCE

La durée de la présente association syndicale est illimitée, sauf dissolution conformément à l'article 9-3 ci-après.

L'association syndicale prend naissance lors de la 1^{ère} assemblée, dite assemblée constitutive, approuvant les présents statuts. Lors de celle-ci, elle désigne son 1^{er} Président.

ARTICLE 7 - ORGANES DE L'ASSOCIATION

1^{er} LE SYNDICAT

1 - Nomination :

Un syndicat de l'Association est nommé par l'assemblée générale pour une durée qui ne peut être supérieure à trois ans. Il est rééligible.

Il est composé de trois membres minimum désignés par l'assemblée générale, parmi les membres de l'association ou leurs représentants, à la majorité des voix exprimées des personnes présentes ou représentées.

Le Syndicat désigne son président parmi ses membres.

Au sens du présent article, est considéré comme un « représentant » d'un copropriétaire ou propriétaire pouvant être élu membre du Syndicat, le représentant légal ou statutaire d'une personne morale, ou un fondé de pouvoir spécialement habilité à cet effet, le mandataire commun d'une indivision, le preneur à bail réel, le représentant d'un syndicat des copropriétaires (Syndic ou représentant désigné par l'assemblée générale des copropriétaires).

Des membres suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires du Syndicat. En cas de cessation définitive des fonctions du membre titulaire, son suppléant siège au comité syndical jusqu'à la date d'expiration du mandat du membre titulaire qu'il remplace. En outre, le membre suppléant peut siéger au lieu et place du membre titulaire lors d'une réunion à laquelle celui-ci est empêché de se rendre.

Lorsqu'une personne morale est nommée en qualité de membre du Syndicat de l'association, elle peut s'y faire représenter, à défaut de son représentant légal ou statutaire, par un fondé de pouvoir spécialement habilité à cet effet.

2 - Réunion du syndicat :

Le Syndicat se réunit sur convocation de son Président, toutes les fois que celui-ci le juge nécessaire et au moins une fois par an, ou de deux de ses membres en cas de carence du Président, à l'endroit indiqué dans la convocation.

Les délibérations du Syndicat sont prises à la majorité des voix des présents ou représentés, chaque membre du Syndicat disposant d'une voix.

En cas de partage des voix, la voix du Président, est prépondérante.

Les membres du Syndicat démissionnaires, décédés ou ayant cessé de satisfaire aux conditions d'éligibilité qu'ils remplissaient lors de leur nomination, sont provisoirement remplacés par leur suppléant ou à défaut par cooptation jusqu'à la prochaine Assemblée Générale.

Les fonctions de membre du Syndicat élu par l'Assemblée en remplacement, ne durent que pour le temps pendant lequel le membre remplacé serait lui-même resté en fonction.

Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre coté et paraphé par le Président ou sur support informatique.

Tous les membres de l'Association ont droit de prendre communication, sans déplacement, du registre de délibérations.

Le Syndicat adopte ses règles de fonctionnement qui ne peuvent être en contradiction avec les présents statuts.

Le syndicat administrateur a les pouvoirs définis aux présents statuts mais ces pouvoirs sont exercés par délégation par le président.

3 - Pouvoirs :

Hors le champ des décisions statutairement réservées à l'Assemblée Générale, le Syndicat a les pouvoirs les plus étendus dans le cadre et pour la réalisation de l'objet de l'association tel que définis dans les présents statuts.

Il a notamment, sans que cette énumération soit limitative les pouvoirs suivants :

- Il administre, conserve et entretient tous les biens et éléments d'équipements communs ou à usage commun compris dans le périmètre de l'association syndicale,
- Il engage le personnel nécessaire à la conservation, à l'entretien et à la police des biens et équipements ci-dessus visés, fixe les conditions de son emploi et le rémunère,
- Il fait effectuer tous travaux d'entretien courant ou nécessaires, dans la limite des budgets votés par l'assemblée générale,

- Il fait effectuer, sur décision de l'Assemblée Générale tous travaux de création de biens communs nouveaux ou d'éléments d'équipements ; à cet effet, il conclut tous marchés, en surveille l'exécution et procède à leur règlement,

- Il reçoit, au nom de l'Association, à titre gratuit, la propriété de tous biens communs ou à usage commun et éléments d'équipement et oblige l'Association à décharger pour l'avenir le cédant de toute obligation d'entretien et de conservation desdits biens et équipements.

Corrélativement, il conclut toute cession gratuite à la Commune des voies dont elle aura prononcé le classement dans la voirie communale.

Aux fins ci-dessus, il signe tous actes, souscrit toutes déclarations et engagements et requiert toute publicité,

- Il fait toutes opérations avec l'Administration des Postes, reçoit tous plis recommandés, lettres chargées, donne toutes décharges et signatures au nom de l'Association,

- Il conclut toutes conventions avec tous tiers, personnes privées ou collectivités publiques et services concédés pour la gestion et le fonctionnement de tous les équipements définis par le Cahier des Charges,

- Il établit le budget des dépenses d'administration,

- Il procède, auprès des propriétaires, à l'appel des fonds destinés à couvrir les dépenses de l'Association, il recouvre les fonds, assure le paiement des dépenses et procède à la reddition des charges,

- Il représente l'Association en justice tant en demande qu'en défense, il transige compromet, acquiesce et se désiste sur toutes actions,

- Il souscrit tous contrats d'assurances, effectue toutes déclarations et suit tous les sinistres,

- Il ouvre tous comptes en banque, les fait fonctionner tant au débit qu'au crédit, place et retire tous fonds,

- Il contrôle les relevés de propriété et le plan parcellaire de chaque membre,

- Il établit, une fois l'an au moins, la liste des membres et le tableau des voix dont ils disposent ; il le modifie en cours d'année pour y porter, s'il y a lieu, le nom des nouveaux membres qui justifieraient de leur droit,

- Il veille à la conservation des archives, des registres et des plans.

Le Syndicat consent une délégation générale de l'administration de l'ASL à son Président ou son Directeur d'ASL le cas échéant, qui sera son représentant légal à l'égard des tiers: entreprises, fournisseurs, administration, justice ...

2^{ENT}/ PRÉSIDENT

1 - Nomination :

Le syndicat de l'ASL désigne le président parmi ses membres.

Ce président assure la gestion effective de l'ASL, sous le contrôle du syndicat. Toutefois, le syndicat peut confier la gestion de l'ASL au terme d'un mandat de gestion (dont les clauses et conditions seront validées par l'Assemblée Générale de l'Association), l'exécution de ses décisions, à un administrateur de biens professionnel, ayant satisfait aux obligations de la Loi n°70-9 du 2 janvier 1970, et à son Décret d'application n°72-678 du 20 juillet 1972, membre ou non de l'Association et qui portera le titre de Directeur de l'ASL. Lequel disposera alors des pouvoirs définis aux présents statuts.

Au cas de gestion par un directeur, il conviendra alors de lire aux présents statuts l'indication de « directeur » à la place de celle de « président », sans que cette substitution concerne les délibérations du syndicat (Réunion Syndicat supra).

Le président - ou le directeur, le cas échéant - du syndicat est le représentant officiel et exclusif de l'ASL de propriétaires.

Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir dans la limite de son objet, au nom de l'association syndicale, et sous réserve des pouvoirs réservés à l'assemblée générale.

Il peut être révoqué dans les mêmes conditions par une décision du syndicat. de l'assemblée générale, sauf à le dédommager, s'il est rémunéré, en cas de révocation abusive.

Il est rééligible.

L'assemblée fixe sa rémunération.

Il a la faculté de se démettre de ses fonctions et doit, en ce cas, avertir les membres de l'Association Syndicale ou l'assemblée générale trois mois à l'avance.

A titre exceptionnel et provisoire, et ce jusqu'à la tenue de la première assemblée générale, l'association sera administrée par la société EDEN ROCH PLAZA, maître d'ouvrage de l'ensemble immobilier. Ses pouvoirs cesseront lors de ladite assemblée générale. Il pourra substituer tout personne de son choix.

L'administrateur provisoire établira seul le premier budget prévisionnel, il demandera des provisions et avances de trésorerie.

L'administrateur a au moins droit au remboursement de ses frais.

2 - Pouvoirs et attribution du Président :

Le Président est l'agent officiel de l'Association Syndicale.

Il assure l'entretien des ouvrages à usage commun, l'administration courante, la représentation de l'Association Syndicale en justice ainsi que pour les actes juridiques en général. Il recouvre les recettes.

2-1 Entretien des ouvrages à usage commun

Le Président peut faire exécuter, sans en référer aux propriétaires, des travaux d'entretien courant jusqu'à concurrence d'un montant annuel qui est fixé chaque année par l'assemblée générale des propriétaires. Les propriétaires remettent au Président, à la première demande, une provision égale à la somme prévue. Cette provision est renouvelable sur justification de dépenses. Elle peut être modifiée par décision de l'assemblée générale.

Le Président peut faire exécuter, sans en référer aux propriétaires, les travaux conservatoires et urgents si les dépenses que ces travaux doivent entraîner sont inférieures à une somme qui est fixée annuellement, laquelle somme peut être modifiée chaque année par l'assemblée générale.

En ce qui concerne les travaux conservatoires et urgents susceptibles d'entraîner une dépense supérieure à la somme fixée par l'assemblée, le Président peut également les faire exécuter immédiatement, mais à charge pour lui de réunir une assemblée dans les 10 jours qui suivent le commencement des travaux. Faute par le Président de satisfaire à cette obligation, chaque membre de l'assemblée peut valablement convoquer celle-ci. Cette assemblée décide de l'opportunité de continuer les travaux et se prononce sur le choix de l'entrepreneur. Au cas où l'assemblée déciderait d'arrêter les travaux ou de les confier à un entrepreneur autre que celui qui les a commencés, celui-ci aurait droit à une juste indemnité pour les frais par lui engagés : cette indemnité lui serait payée par l'Association Syndicale, sauf à celui-ci à mettre en cause la responsabilité du Président dans les termes des articles 1991 à 1997 du code civil.

Les travaux autres que ceux prévus ci-dessus sont autorisés par l'assemblée générale des propriétaires.

Les propriétaires ne peuvent pas s'opposer aux travaux régulièrement entrepris, soit sur une décision du Président seul en vertu des pouvoirs qui lui sont reconnus ci-dessus, soit à la suite d'une décision de l'assemblée générale.

Il fait effectuer ou coordonne, conformément aux décisions de l'Assemblée générale, tous travaux de création, d'aménagement et d'installation d'éléments d'équipement ou de services collectifs; à cet effet, il conclut tous marchés, en surveille l'exécution et procède à leur règlement,

2-2 Administration courante

Le Président tient à jour l'état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de l'association, ainsi que le plan parcellaire. A cet effet, toute mutation doit lui être notifiée par le notaire qui en fait le constat.

Le Président assure la police de l'ensemble immobilier.

Il fixe le montant annuel des provisions pour frais et charges, déterminé par référence aux dépenses engagées l'année précédente. La régularisation interviendra à la fin de chaque année en fonction des dépenses effectives et des acomptes déjà payés,

Avec les provisions qu'il reçoit des propriétaires, il assure l'entretien des ouvrages à usage commun, et éventuellement le paiement du personnel et des primes d'assurances contractées par l'Association Syndicale.

Il élabore chaque année, conformément aux textes en vigueur, le rapport sur l'activité et la situation financière de l'Association et analyse notamment le compte administratif. Tout membre de l'Association qui en fait la demande peut en avoir communication au siège de l'Association, ainsi que, le cas échéant, lors d'une réunion de l'Assemblée Générale,

2-3 Représentation en justice et pour les actes juridiques

Le Président représente l'Association Syndicale vis à vis des tiers et de toutes les administrations.

Il ne pourra pas la représenter en justice, sauf à titre conservatoire, ni intenter ou soutenir un procès, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale.

Il exécute les décisions de l'assemblée générale.

Le Président est investi des pouvoirs nécessaires à l'effet de passer et signer, au nom de tous les propriétaires, tout acte de cession gratuite des voies desservant l'ensemble immobilier, lors du classement éventuel de ces voies dans le domaine public, ou toute autre acquisition d'élément d'équipement et services collectifs et oblige l'Association à décharger le cédant, pour l'avenir de toute obligation d'entretien et de conservation desdits biens et équipement.

Il est également investi, par mandat exprès et irrévocable de tous les propriétaires des parcelles du pouvoir de :

- solliciter les autorisations administratives pour les travaux de reconstruction décidés par l'assemblée générale ;
- percevoir les indemnités dues par la compagnie d'assurance, dans le cas d'existence d'une police d'assurance unique, avec mission, soit de les affecter aux dépenses de reconstruction si elle a lieu, soit de les remettre au bénéficiaire dans le cas contraire.

2-4 Recouvrement des recettes

Dans le cas où un propriétaire ne paierait pas sa quote-part dans les charges, le Président a tous pouvoirs pour poursuivre contre lui les sommes dues.

Ces sommes seront mises en recouvrement par trimestre et d'avance au moyen d'états arrêtés par le Président.

Le Président détient l'encaisse. Il peut ouvrir tous comptes en banques ou de chèques postaux au nom de l'Association Syndicale.

Il a la signature pour déposer ou retirer les fonds, émettre et acquitter les chèques.

Il tient les comptes et les différents registres de l'Association Syndicale et en assure la conservation.

Les créances de l'Association Syndicale étant garanties par une hypothèque légale sur la propriété du débiteur, le Président de l'association a qualité pour faire inscrire cette hypothèque, en consentir la mainlevée et en requérir la radiation en cas d'extinction de la dette, le tout sans intervention de l'assemblée générale.

2-5 Délégations

Le Président peut, sous sa responsabilité, conférer des pouvoirs spéciaux aux personnes qu'il juge utiles pour un ou plusieurs objets déterminés.

3ent/ ASSEMBLÉES

1- Composition des assemblées générales

L'assemblée générale se compose de toutes les personnes définies en l'article 2.

Si l'un des volumes fait l'objet d'une copropriété, conformément à la loi 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires seront représentés par le syndic de la copropriété, sans avoir à justifier d'une autorisation préalable de l'assemblée générale de son syndicat.

En cas d'indivision, les indivisaires devront se faire représenter par un mandataire commun.

En cas d'usufruit, le nu-propriétaire est seul membre de l'association. Il informe l'usufruitier de la création ou de l'existence de l'association et des décisions prises par elle. Il peut toutefois convenir avec l'usufruitier que celui-ci prendra seul la qualité de membre de l'association et l'informer des décisions prises par celle-ci.

Une société propriétaire est représentée par son représentant légal.

Les membres de l'Assemblée peuvent se faire représenter par un mandataire choisi parmi les autres membres ou en dehors d'eux. Les mandats se donnent par écrit.

2- Pouvoirs des assemblées générales

L'assemblée générale statuant dans les conditions de quorum et de majorité ci-après prévus est souveraine pour toutes les questions comprises dans l'objet de l'association syndicale, et inscrites à l'ordre du jour.

L'Assemblée Générale délibère notamment sur :

- le rapport d'activité et la situation financière de l'Association établis par le syndicat,
- le montant maximum des emprunts pouvant être engagés par le syndicat et les emprunts d'un montant supérieur,
- les propositions de modification statutaire, de retrait ou de dissolution dans les conditions prévues aux présents statuts,
- l'adhésion à une union ou la fusion avec une autre association syndicale autorisée ou constituée d'office,
- toute question qui lui est soumise en application d'une loi ou d'un règlement.

En outre, l'Assemblée Générale approuve les comptes annuels, ainsi que le projet de budget prévisionnel.

Les décisions régulièrement prises obligent tous les membres de l'Association, même ceux qui ont voté contre, qui se sont abstenus ou qui n'ont pas été présents ou représentés à la réunion.

Il lui est toutefois interdit de porter atteinte à l'exercice du droit de propriété de l'un des membres de l'association.

L'assemblée générale fixe également le montant de la dotation qu'il est nécessaire de constituer pour couvrir les dépenses budgétaires, de sorte qu'il soit possible de faire face aux engagements de dépenses en attendant leur recouvrement. Elle décide de tout appel de fonds complémentaires s'il y a lieu.

Pour tous travaux d'entretien ou autres, non spécifiquement prévus dans le budget, le Syndicat ne peut dépasser sans autorisation de l'assemblée les sommes votées au budget.

En cas d'urgence, liée notamment à la sécurité des personnes et/ou à la conservation des biens, le Syndicat ou le Président le cas échéant pourra, après consultation de, au moins deux membres de l'Association, prendre les mesures palliatives. Il sera néanmoins tenu de convoquer une assemblée extraordinaire dans le délai maximum de 15 jours suivant la prise de décision.

L'Assemblée Générale approuve les termes du mandat de gestion qui pourrait être confié par le Syndicat à un Directeur de l'ASL, tel que défini dans les présents Statuts.

3 - Assemblée ordinaire - Assemblée extraordinaire

L'assemblée générale est ordinaire quand elle est appelée à délibérer sur des problèmes de gestion courant tel que l'élection de l'administrateur de l'association, la gestion dudit administrateur, le budget prévisionnel et annuel des recettes et dépenses, l'assemblée générale annuelle déterminant les dates de début et de clôture de l'exercice budgétaire ; il doit y avoir au moins une assemblée générale ordinaire par an.

L'assemblée générale est extraordinaire quand elle est appelée à se prononcer sur la modification des présents statuts, sur celle du cahier des charges, sur l'établissement le cas échéant d'un règlement intérieur.

4 - Convocation

L'assemblée générale se réunit, à titre ordinaire sur convocation du syndicat ou de son Président (ou Directeur) chaque année dans le courant du semestre qui suit la clôture de l'exercice social.

Dans ce cas, le syndicat ou le Président formule les projets de résolutions,

Elle peut être convoquée extraordinairement lorsque le Syndicat le juge nécessaire.

En outre, elle doit être convoquée lorsque la demande écrite a été faite au Président par les membres de l'assemblée représentant au moins la moitié des voix de l'ensemble immobilier.

Les convocations sont adressées au moins quinze jours avant la réunion. En cas de deuxième convocation, ou en cas d'urgence le délai est réduit à huit jours.

Elles contiennent le jour, le lieu, l'heure de réunion et l'ordre du jour, en précisant pour chaque point de l'ordre du jour, les membres autorisés à se prononcer.

Le lieu de l'assemblée doit se trouver dans le département de situation de l'ensemble immobilier.

Elles sont adressées aux membres, au domicile qu'ils ont fait connaître, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par pli remis contre émargement.

A tout moment avant l'envoi de la convocation, un propriétaire peut notifier au Président les questions dont il demande qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Le Président porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le Président, elles le sont à l'assemblée suivante.

Lorsque l'assemblée est convoquée sur la demande de membres représentant la moitié au moins des voix de l'ensemble, ces membres indiquent au Président les questions à porter à l'ordre du jour et formulent les projets de résolutions. Dans cette même éventualité, le Président peut formuler, en outre, son propre ordre du jour et ses projets de résolutions et les présenter distinctement.

Elle peut se réunir également et valablement sans convocation si tous les membres sont présents ou représentés.

5 - Voix

Les membres de l'assemblée disposent du nombre des voix attaché à chacun des fonds qu'ils possèdent conformément à leur participation aux charges, telles que définies ci-après.

Pour l'exercice du droit de vote, le nombre de voix de chaque fonds est indivisible vis-à-vis de l'association syndicale.

Si l'un des fonds fait l'objet d'une copropriété, conformément à la loi 65-557 du 10 juillet 1965, ou d'une division en volumes, à l'égard de l'association syndicale, les votes émis par le syndic de copropriété ou le président de la division en volumes sont, en toute hypothèse, considérés comme l'expression de la volonté de ceux qu'il représente. Le vote du syndic ou du président est indivisible.

6 - Quorum

L'assemblée générale est valablement constituée lorsque le nombre de voix des membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des voix de l'ensemble des membres de l'association.

Lorsque cette condition n'est pas remplie, une seconde assemblée doit être tenue sous un mois. La convocation à cette nouvelle assemblée est adressée aux membres ou à leurs représentants dans les formes prévues ci-avant.

Le délai de convocation est réduit à huit jours.

La seconde assemblée délibère valablement quel que soit le nombre de voix des membres présents ou représentés.

Les assemblées tenues sur première ou deuxième convocation ne peuvent toutefois délibérer sur les questions nécessitant une majorité particulière, ci-après prévue, si cette majorité n'est pas atteinte.

Etant ici précisé que l'association ne dispose pas de voix en assemblée générale au titre des volumes acquis par elle.

7- Majorité

Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées par les propriétaires présents ou représentés sauf à tenir compte des exceptions suivantes :

- La majorité absolue des voix appartenant à tous les propriétaires de volumes est nécessaire lorsqu'il s'agit de la création d'un équipement nouveau ou de l'engagement d'une action en exécution des obligations des propriétaires résultant notamment du cahier des charges. A défaut de quorum lors de la première assemblée, la seconde pour délibérer valablement à la majorité des voix exprimées.
- L'unanimité est nécessaire pour voter des dépenses somptuaires ou dissoudre l'association.
- L'unanimité est nécessaire pour modifier les principes de répartition des dépenses ou des droits de vote ou pour porter atteinte à l'exercice du droit de propriété d'un des membres de l'association.
- L'unanimité est nécessaire concernant les actes de disposition (acquisition, cession, constitution de servitude ou modification des servitudes existantes)
- Seuls votent à la majorité des voix exprimées les membres propriétaires de volumes pour des questions relatives à des charges afférentes à des espaces grevés de servitudes qui leur sont particulières ou à des éléments d'équipement qui sont communs seulement entre eux. La majorité se détermine proportionnellement à leur participation à ces frais.

8 - Organisation et tenue des assemblées

L'assemblée générale se tient au lieu, jour et heure contenus sur la convocation.

L'assemblée générale est présidée par un président de séance membre de l'Association élu par l'assemblée.

L'assemblée désigne un ou plusieurs scrutateurs. Le secrétariat de l'assemblée, sauf décision contraire de celle-ci, est assuré par son Président. Le secrétaire peut être choisi en dehors des membres de l'assemblée.

Il est tenu une feuille de présence contenant les noms, prénoms et domiciles des propriétaires présents ou représentés et le nombre de voix auquel chacun d'eux a droit. Cette feuille est certifiée par le président de l'assemblée, le ou les scrutateurs et le secrétaire. Elle doit être communiquée à tout propriétaire le requérant.

Les questions de l'ordre du jour sont présentées et débattues, une par une.

Il est procédé au vote des résolutions, à mains levées, sur proposition du président.

Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire de l'assemblée et par le ou les scrutateurs.

Le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms des propriétaires qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des propriétaires qui se sont abstenus et leur nombre de voix.

Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les propriétaires opposants sur la régularité des décisions.

Les procès-verbaux des séances sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet.

Le procès-verbal est notifié par le Président ou le Directeur d'ASL ou un membre du Syndicat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de 2 mois suivant la tenue de l'Assemblée Générale, aux membres ou leurs représentants, et notamment aux représentants des syndicats de copropriétaires pour les biens en copropriété, qui n'ont pas été présents ou représentés et à ceux qui ont voté contre les résolutions proposées, au moyen d'une copie du procès-verbal certifiée par un membre du Syndicat. Elles sont adressées par lettre simple à ceux ayant voté pour les résolutions présentées ou s'étant abstenus.

ARTICLE 8 - CHARGES

1er/ DEFINITION

Les frais et charges de l'association syndicale comprennent toutes les dépenses relatives à l'objet social de l'association, et entraînées par l'exécution des décisions valablement prises par le Syndicat, le Président ou l'assemblée générale, et les dépenses de toute nature imposées par les lois, textes et règlements de l'autorité publique ou le cahier des charges.

Sont formellement exclues des charges de l'association syndicale, les dépenses entraînées par le fait ou la faute soit de l'un des membres de l'association, soit d'une personne ou d'un bien dont l'un de ceux-ci est légalement responsable.

Il convient de distinguer les charges générales et les charges particulières.

1-1 CHARGES GENERALES

Les charges générales seront supportées par l'ensemble des membres de l'association dans la proportion déterminée ci-après.

Elle comprennent notamment, sans que cette liste soit limitative :

- les frais et dépenses de fonctionnement de l'association,
- les frais et dépenses d'administration et de gestion (rémunération du président et/ou du directeur),
- les salaires de tous préposés à l'entretien du ou des volumes et équipements communs à tous les propriétaires de l'ensemble immobilier, ainsi que les charges sociales et fiscales et les prestations avec leurs accessoires et avantages en nature y afférents.
- l'entretien et la réparation des voies de desserte des lots volumes,
- l'entretien et la réparation de l'ensemble des cheminements piétons et venelles, des espaces verts avec leurs plantations (arbres et arbustes),
- l'entretien et la réparation ou le remplacement de l'ensemble des canalisations et réseaux communs, des dispositifs d'amenées d'eaux, réseaux souterrains, d'assainissement, canalisations, éclairage public et ouvrages ou constructions nécessaires au fonctionnement ou à l'utilisation des réseaux de l'ensemble immobilier,
- l'entretien, la réparation et le ravalement du local transformateur.
- les charges entraînées par l'exécution des décisions.

Tous les frais et charges quelconques concernant les branchements et conduites particulières d'eaux, d'électricité, d'écoulement des eaux desservant chaque bâtiment établi sur des lots divis et généralement tout ce qui est spécial à chaque bâtiment restent à la charge personnelle de son propriétaire.

1-2 CHARGES PARTICULIERES

Les charges particulières seront supportées par une partie des membres de l'association, dans les proportions déterminées ci-après.

Elles concernent, savoir :

- **Servitude de passage S1**

Les charges relatives à la servitude dite « S1 » comprennent les frais d'entretien, de réparation de remplacement de la voie de circulation automobiles, des portes d'entrée et de sortie automatisée, avec leur dispositif de fermeture et tous leurs équipements, les dispositifs de sécurité et de ventilation, ainsi que tous les frais accessoires (électricité, eau, assurance s'il y a lieu,...).

- **Servitude de passage S2**

Les charges relatives à la servitude dite « S2 » comprennent les frais d'entretien, de réparation et de réfections relatifs au hall d'entrée du volume 6 avec tous ses accessoires : porte électrique, ornement), ainsi que tous les frais accessoires (électricité, notamment) et seront réparties entre les volumes 6, 1, 4, 8 et 9, ainsi qu'il sera indiqué ci-après dans les statuts de l'association syndicale libre.

- **Servitudes « Ascenseurs »**

Les charges relatives aux ascenseurs comprennent les frais d'entretien, de réparation et de réfections des ascenseurs avec ses annexes, à savoir : la cage d'ascenseur depuis les sous-sols jusqu'au dernier étage, la cabine de l'ascenseur, les portes palières de l'ascenseur, la machinerie de l'ascenseur avec son moteur, ses agrès et ses accessoires, les primes, cotisations et frais occasionnés par les assurances de toute nature.

- **Servitudes « Escaliers »**

Les charges relatives aux escaliers comprennent les frais d'entretien, de réparation, de ravalement et de réfection relatifs aux cages d'escaliers avec les marches et contremarches, les portes d'accès aux escaliers, ainsi que tous les frais accessoires aux escaliers.

- **Servitude « Local opérateur »**

Les charges relatives au local opérateur comprennent notamment, sans que cette liste soit limitative l'entretien, la réparation et le ravalement du local opérateur situé dans le volume 1 au niveau R-1, ainsi que tous les frais accessoires audit local.

- **Servitude « Local chaudière et système de production d'eau chaude »**

Les charges relatives au local chaudière et au système de production d'eau chaude comprennent : les frais d'entretien et de rénovation du local chaudière situé dans le volume 8 au niveau R+7, les frais d'entretien, de réparation, de remplacement et de maintenance de l'installation du système de production et de distribution d'eau chaude, et le coût des "fluides" (eau et électricité) consommés par le système de production et de distribution d'eau chaude.

- **Servitude « Local pompe à chaleur et système de production d'eau chaude »**

Les charges relatives au local pompe à chaleur et au système de production d'eau chaude comprennent : les frais d'entretien et de rénovation du local chaudière situé dans le volume 2 au niveau RDC, les frais d'entretien, de réparation, de remplacement et de maintenance de l'installation du système de production et de distribution d'eau chaude, et le coût des "fluides" (eau et électricité) consommés par le système de production et de distribution d'eau chaude.

2ENT/ REPARTITION DES CHARGES

2-1 CHARGES GENERALES DE L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE

Les frais et charges de l'association syndicale sont répartis entre les membres de l'association de la manière suivante :

Volumes	Surface (m²)	Pondération	Surface pondérée (m²)	Charges ASL
V1	8448	0.5	4224	10067
V2	7852	1	7852	18714
V3	2753	1	2753	6561
V4	7573	1	7573	18049
V5	1498	1	1498	3570
V6	6539	1	6539	15585
V8	8483	1	8483	20218
V9	936	1	936	2231
V11	4143	0.5	2071.5	4937
V12	57	0.5	28.5	68
			41958	100000

2-2 CHARGES RELATIVES AUX SERVITUDES PARTICULIERES

Les charges relatives aux servitudes particulières sont réparties entre certains membres l'association de la manière suivante :

Il est ici rappelé que la gestion desdites charges sera assurée par l'association syndicale libre conformément à son objet social.

CHARGES SERVITUDES DE PASSAGE S1 ET S2

Volumes	Servitude S1
V5	266
V11	734
	1000

Volumes	Servitude S2
V1	264
V4	237
V6	204
V8	265
V9	30
	1000

CHARGES SERVITUDES ESCALIERS

Volumes	ESC.1	ESC.2	ESC.3	ESC.4
V1	483	429	671	401
V4	217	192	0	0
V5	86	0	0	0
V6	187	332	0	0
V8	0	0	0	402
V9	27	47	0	0
V11	0	0	329	197
V12	0	0	0	0
	1000	1000	1000	1000

CHARGES SERVITUDES ASCENSEURS

Volumes	ASC. 2	ASC. 3	ASC. 5
V1	0	0	671
V4	0	0	0
V6	410	410	0
V8	531	531	0
V9	59	59	0
V11	0	0	329
V12	0	0	0
	1000	1000	1000

CHARGES SERVITUDE LOCAL OPERATEUR

Volumes	Charges Local opérateur
V1	0
V2	19712
V3	6911
V4	19011
V5	3761
V6	16416
V8	21295
V9	2350
V11	10401
V12	143
	100000

CHARGES SERVITUDE CHAUDIERE

Volumes	Charges Chaudière
V6	43529
V8	56471
	100000

CHARGES RELATIVES POMPE A CHALEUR

Volumes	Charges Chaudière
V2	706
V3	294
	1000

3ent/ PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DEPENSES

Les appels de fonds indiquent leur date d'exigibilité.

Le Président est chargé de poursuivre la rentrée des sommes dues à l'association. Il procède par tout moyen au recouvrement des sommes dues par les propriétaires. Les frais nécessaires exposés par le Président, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un propriétaire, sont imputables à ce seul propriétaire.

Trente jours après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et demeurée sans effet, le propriétaire qui n'est pas à jour dans le paiement de ses charges cesse de pouvoir jouir des biens et services gérés par l'Association. Les intérêts commenceront également à courir sur les sommes dues par lui au taux légal majoré de un pour cent par mois (1%), tout mois commencé étant dû.

Compétence est donnée à Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu de situation de l'ensemble immobilier, statuant en référé, pour autoriser le Président, si celui-ci juge opportun de le demander, de prendre toutes mesures pour l'application des alinéas précédents.

ARTICLE 9 - DISPOSITIONS DIVERSES

9-1 CARENCE DU PRÉSIDENT

En cas de carence du Président de l'association syndicale, un syndic peut être désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance, à la requête de tout propriétaire d'un des fonds du périmètre de l'association syndicale. Le syndic ainsi désigné dispose des pouvoirs du Président de l'association.

9-2 CARENCE DE L'ASSOCIATION SYNDICALE

En cas de carence grave et répétée de l'association syndicale pour l'un quelconque de ses objets ou à défaut de nomination d'un Président de l'Association, un Administrateur judiciaire provisoire peut être désigné d'office par le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu de situation de l'ensemble immobilier, à la requête d'un ou plusieurs membres de l'Association représentant au moins le tiers des voix de l'Association. Il dispose des pouvoirs du syndicat, sans limitation.

9-3 MODIFICATION – RETRAIT – DISSOLUTION

1° Les modifications aux présents statuts pourront intervenir dans les conditions fixées en l'article 13 ci-dessus.

2° Tout projet de réduction du périmètre de l'Association devra être soumis au vote de l'Assemblée générale dans les conditions prévues pour une modification des statuts de l'Association. L'autorisation de retrait ne peut être accordée que dans les cas où le membre qui souhaite se retirer ne bénéficie plus d'éléments d'équipement et/ou de services d'intérêt collectif.

En cas de refus de l'Assemblée, le Président de l'Association ou le membre de celle-ci ayant demandé la réduction du périmètre de l'Association pourra saisir le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu de situation des biens immobiliers concernés.

Le Président de l'Association sera compétent pour signer l'acte constatant la réduction du périmètre de l'Association.

La dissolution de l'association syndicale est automatique en cas de disparition totale de l'objet défini à l'article 3 ci-dessus ou de la détention de la totalité du périmètre de l'association syndicale par un même propriétaire.

La dissolution peut être prononcée par une délibération prise en conformité à l'article 14 ci-avant, en vue de l'approbation d'un autre mode de gestion légalement constitué.

9-4 FORMALITES

La déclaration de l'association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement du siège de l'association. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours.

Un extrait des statuts doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié dans un journal d'annonces légales.

Dans les mêmes conditions, l'association fait connaître dans les trois mois et publie toute modification apportée à ses statuts.

Pour faire les publications ci-dessus, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait ou d'une expédition des présentes.

L'omission des présentes formalités ne peut être opposée aux tiers par les membres de l'association.

9-5 ELECTION DE DOMICILE

Pour l'application des présents statuts, domicile est élu pour chacun des propriétaires ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété en sa propriété au sein de l'ensemble immobilier, à défaut de notification par lui faite au Président de son domicile réel ou élu en France métropolitaine.

Pour l'exécution des présents statuts, il est fait attribution de juridiction des Tribunaux du lieu de situation de l'ensemble immobilier pour lequel la présente association syndicale est formée.

PUBLICATION

L'association sera déclarée en Préfecture et un extrait de ses statuts sera publié au Journal Officiel.

En outre, les présentes seront publiées au service chargé de la publicité foncière.

Annexé à la minute d'un acte
reçu par M^e Emmanuel LIONS
soussigné, le 02 DEC. 2019

4^e Enfin, de payer les droits d'en-
registrement, frais et honoraires des présentes. —

CONDITIONS PARTICULIERES

Les acquéreurs exécuteront et res-
pecteront toutes les servitudes, conditions et charges
auxquelles sont soumis les vendeurs, d'après leur adju-
dication —

Et notamment celles contenues dans
le cahier des charges du lotissement du dix-huit janvier
mil neuf cent dix plus haut énoncé passé devant ledit
Me Girard, notaire, de manière que les vendeurs ne puis-
sent être inquiétés ni recherchés à ce sujet. —

Observation étant ici faite que les
acquéreurs devront abaisser les cours prévues
dans le terrain vendu, ainsi qu'il résulte du
plan de lotissement plus haut rappelé. —

Ces servitudes, charges et condi-
tions ici textuellement rapportées sont les suivantes:

I^o La voie que les comparants ou-
vriront sur leur terrain c'est à dire la voie

TB

FM

PCU

de

MP

ACB

*

du milieu qui desservira les lots n°s 15, 14, 12, 10, 9, 8 bis, 22, 21, 20, 19, 18, 17 et le lot A, aura une chaussée de sept mètres deux centimètres de largeur et deux trottoirs de deux mètres de largeur chacun donnant une largeur totale de onze mètres deux centimètres.

2° Pour l'ouverture de la voie qui desservira les lots n°s 1 à 8, les comparants abandonneront au profit de la Ville de Nice les hors ligne compris entre leur propriété et la Rue Sorgentino comme l'indique le susdit plan de lotissement de manière à donner à cette voie une largeur totale de neuf mètres environ, trottoirs compris.

3° La voie destinée à desservir le lot B et les lots n°s 23 à 27 ne sera ouverte par les comparants que dans le cas d'une entente avec les propriétaires du terrain qui se trouve à l'angle sud-est de la propriété des comparants.

4° Chaque lot devra laisser, conformément au plan du lotissement, une cour libre et carrée dont chaque côté aura trois mètres cinquante-cinq centimètres de largeur de manière à former entre les quatre lots contigus une cour carrée dont chaque côté aura une longueur de sept mètres dix centimètres.

5° Les murs de séparation entre cour seront construits par les acquéreurs des lots, à leurs frais et au fur et à mesure des ventes sur terrain mitoyen et ne pourront avoir une hauteur supérieure à deux mètres vingt centimètres.

Ces murs de clôture auront un bahut de quatre vingt dix centimètres de hauteur en maçonnerie, le surplus de la hauteur sera four ni par une grille en fer.

6° Les acquéreurs auront sur les voies desservant les lots, les droits de passage les plus étendus, mais ils ne pourront céder ces droits à d'autres personnes que celles possédant des terrains faisant partie de la propriété des comparants.

7° Le sol des trottoirs devra être en ciment ou en tout autre carrelage de luxe, les cuvettes seront en ciment.

Le tout sera établi par les acquéreurs au regard de leur propriété au fur et à

5ème page

TB

FM

eu

de

AC

PP

B

★

mesure de leur acquisition dans le délai de deux mois de leur acquisition sans que les comparants puissent être jamais contraints de participer à ces dépenses pour les terrains non encore vendus à moins qu'ils ne viennent personnellement à construire dans lequel cas ils devront contribuer aux dépenses dont s'agit pour les lots construits et au regard desdits lots.

8° L'établissement et l'entretien des voies desservant les lots et les réparations qui pourront y être nécessaires, ainsi que la construction des égoûts ou toutes canalisations d'écoulement qui pourront être nécessaires seront à la charge des acquéreurs au regard de leur propriété jusqu'à l'axe de la dite rue sans que les comparants puissent être forcés d'y contribuer sauf dans le cas de construction par eux ainsi qu'il est dit dans le précédent article.

9° Dans le cas où un ou plusieurs acquéreurs voudraient ou viendraient à construire entièrement à leurs frais l'égoût de la voie ou toutes autres canalisations servant à l'écoulement des eaux, les autres acquéreurs devront y contribuer au regard de leur propriété et les futurs acquéreurs devront lui ou leur rembourser les frais de construction au regard de propriété dans le mois qui suivra l'achèvement des travaux.

10° Dans la quinzaine de son acquisition, chaque acquéreur devra borner son lot à ses frais, faute de quoi la contenance à lui vendue sera réputée exacte.

11° Tous les lots non construits en bordure des voies seront cloturés par un bahut en maçonnerie de quatre vingt-dix centimètres de hauteur surmontée d'une grille en fer de un mètre soixante-dix centimètres de hauteur.

12° Les comparants céderont à la Ville de Nice le sol des voies dès que les terrains en bordure desdites voies seront vendus.

13° On ne pourra établir sur les lots de terrain du lotissement aucune industrie ou usine soumise à l'enquête commodo ou incommodo.

14° On ne pourra établir sur les

TB FM R M AC H de B *

façades extérieures ou intérieures des lieux d'aisances ni des tuyaux de descente apparents sauf dans les cours prévues audit plan de lotissement et si ce n'est les tuyaux de descente des eaux pluviales.

15° Enfin, les acquéreurs auront le droit d'établir les murs de leur construction à cheval sur les lignes divisaires d'avec leurs voisins dans les terrains provenant du présent lotissement, mais ils ne pourront exiger soit des vendeurs soit des acquéreurs de ce dernier le paiement de la moitié de la construction desdits murs que lorsque les vendeurs ou leurs acquéreurs viendraient eux-mêmes à bâtir et à faire usage desdits murs.

" Observation est ici faite que la
" rue mentionnée sous l'article trois dudit
" cahier des charges n'a pas été ouverte et
" qu'il n'en sera jamais plus question et que
" les acquéreurs ne devront aucun droit de passage aux autres lots qui se trouvent derrière eux au nord."

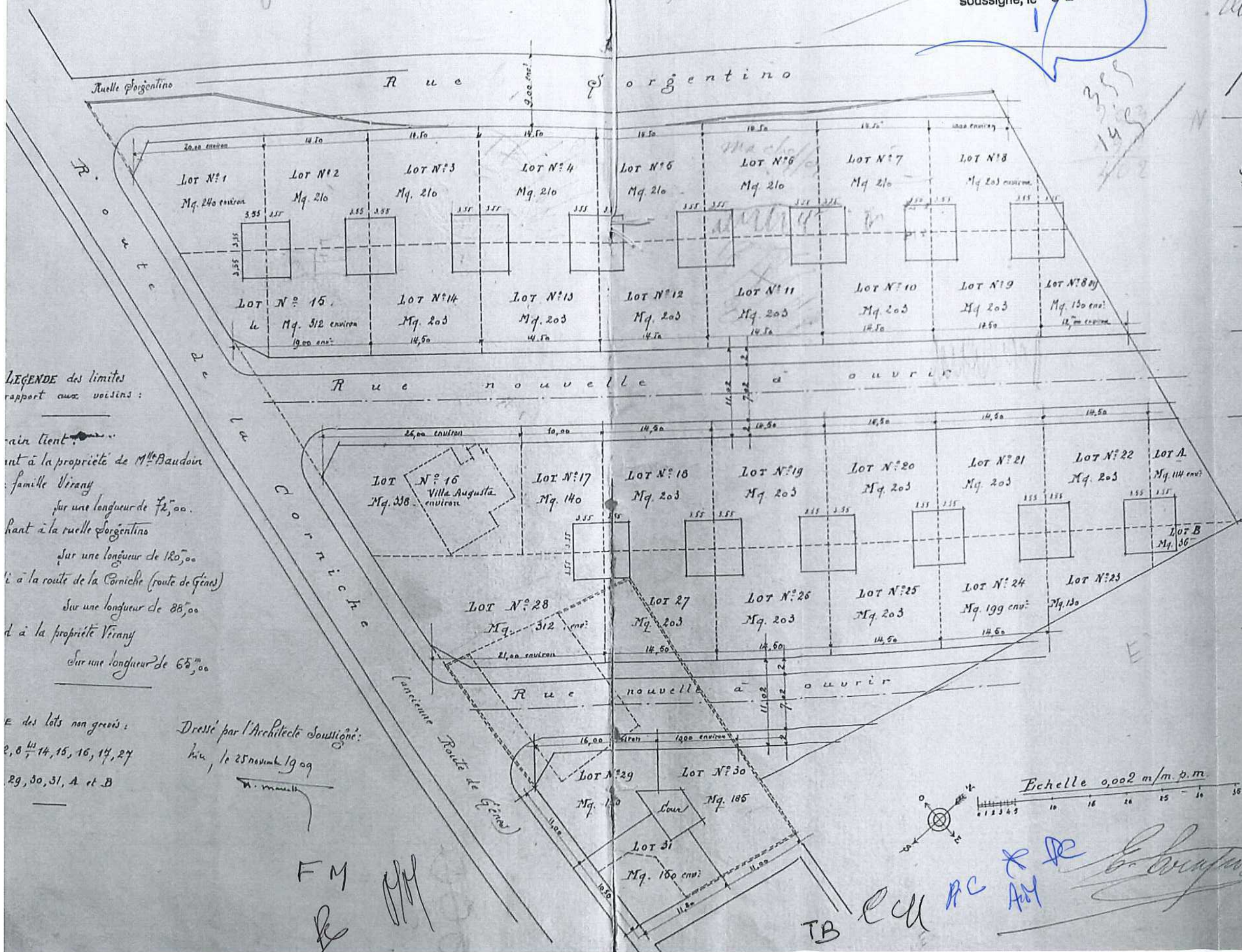
F M AC PM R X
TB C & L DC

37
vendredi 1910 5 10

ANNEXÉ à un acte reçu par
M^r GIRARD, notaire à NIOE
soussigné, le dix huit janvier

Annexé à la minute d'un acte
reçu par M^r Emmanuel LIONS
soussigné, le 02 DEC. 2019

Miraval

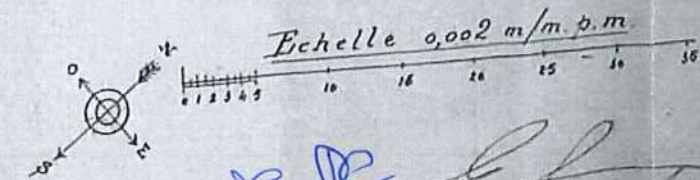


LEGENDE des limites
rapport aux voisins :

à l'Est :
à la propriété de M^{lle} Baudouin
famille Virany
sur une longueur de 72,00.
à l'Ouest :
à la rue Porgentino
sur une longueur de 180,00
à la route de la Corniche (route de Gènes)
sur une longueur de 88,00
à la propriété Virany
sur une longueur de 65,00

Des lots non grevés :
2, 8, 14, 15, 16, 17, 27
29, 30, 31, A et B

Dressé par l'Architecte Soussigné :
le 25 novembre 1909



FM
R

TB
RC
AM

Signature

TEXTE DE L'ACTE OU DU JUGEMENT À TRANSCRIRE

Je soussigné Louis GILLETTA DE SAINT JOSEPH notaire à Nice, certifie la présente copie exactement collationnée et conforme à la minute et à l'expédition destinée à recevoir la mention de transcription et approuve un mot rayé nul

CONSERVATION DES HYPOTHÈQUES

N° 67.

Transcription du 23 JUIL 1947

Dépôt :

Inscription d'office :

Taxe : 30

Salaires : 20

(Initiale réservée à l'usage exclusif du conservateur.)

Vol. 1408 n° 44

Vol. 85 n° 1026

Vol. — n° —

TEXTE

DE L'ACTE OU DU JUGEMENT À TRANSCRIRE

CADRE RÉSERVÉ AU CONSERVATEUR

(Le requérant ne doit, sous aucun prétexte, écrire dans cette marge.)

PARDEVANT M^e Louis GILLETTA DE SAINT JOSEPH
Notaire à Nice (Alpes Maritimes) soussigné
ONT COMPARU

1^{er} - Mr Louis Casimir Laurent VERRANT, sans
profession demeurant à Nice, avenue Cap de
Croix, villa Louise

Né à Menton le quatorze septembre
mil huit cent soixante huit

2^e - Mr Paul Nicolas Louis BIANCHI, nego-
ciant, demeurant à Nice, avenue Notre Dame n° 2

Né à Nice le vingt trois juin mil
huit cent quatre vingt dix

3^e - Mr Jean Marie Rupert BIANCHI, clerc
de notaire demeurant à Nice, avenue Notre Dame
n° 2.

Né à Nice le vingt neuf février mil
huit cent quatre vingt douze;

4^e - Et M^{lle} Marguerite Marie Laurence BLANCHI
sans profession célibataire demeurant à Ni-
ce, avenue Notre Dame, n° 2

Née à Nice le dix juillet mil huit
cent quatre vingt quinze,

LESQUELS ont, par ces présentes, déposé à
Me GILLETTA DE SAINT JOSEPH, notaire soussigné,
et l'ont requis de mettre au rang de ses minu-
tes à la date de ce jour, pour qu'il en soit
délivré tous extraits ou expéditions qu'il ap-
partiendra et aux fins de transcription au bu-
reau des hypothèques de Nice

Ient - Une copie certifiée conforme par Mr
le Maire de la Ville de Nice, du cahier des
charges clauses et conditions relative au lotis-
sement des terrains que les comparants possèdent
à Nice, quartier de St-Roch, dressé à Nice le
quatorze mai mil neuf cent quarante six,

Ient - le plan desdits terrains revêtu de la
mention " Pour copie conforme " le Maire de Nice
signé COTTA

Ient - et l'ampliation d'un arrêté de Mon-
sieur le Préfet des Alpes Maritimes, en date du
vingt et un mai mil neuf cent quarante sept, ap-
prouvant le lotissement dont il s'agit sous ré-
serve

a) que toutes modifications au plan et cahier
des charges devront être soumises à l'examen
de l'administration préfectorale

b) du droit des tiers

En conséquence, les pièces sus énoncées demeu-
reront après mention annexes au présent acte
avec lequel elles seront enregistrées

TRANSCRIPTION

Une expédition des présentes du cahier des
charges et de l'arrêté préfectoral y annexés
sera transcrite au premier bureau des hypothèques
de Nice;

DONT ACTE

Fait et passé à Nice place Massena n° 13
En l'étude du notaire soussigné
L'an mil neuf cent quarante sept
Le quinze juillet
Et après lecture faite, les comparants ont
signé avec le notaire
(suivent les signatures)

MENTION D'ENREGISTREMENT

Enregistré à Nice (actes civils)
le 18 juillet 1947 volume 397/I F° 80 C° 80
Le receveur (signé) Illisiblement

A N N E X E

LOTISSEMENT DE TERRAINS

Appartenant aux heirs VERANI BIANCHI
à NICE quartier de Saint-Roch

CAHIER DES CHARGES CLAUSES & CONDITIONS
APPLICABLES AUX CONTRATS DE VENTE

B U T

ARTICLE PREMIER. Les présentes conventions
ont pour but de fixer les droits charges et obli-
gations des acquéreurs de terrains dans le lotis-
sement de la propriété appartenant aux heirs VER-
NI BIANCHI, sis à Nice, quartier de St-Roch.
Ces conventions ont été soumises à l'appro-
bation préfectorale laquelle a été accordée en
date du 31 Mai 1947, conformément aux lois des
14 MARS 1919 & 29 Juillet 1924.

Ces terrains sont figurés sous liseré rouge
sur le plan ci annexé Ils ont une superficie de
5.980 Mq non compris le sol des voies pour leur
parties dépendant du lotissement et qui s'élève
à 868 M2 qui ont une superficie totale de 6.848 M2
tenant au nord, la rue Albert Voisin, à l'ouest
la rue Sordgentino, la rue de l'Armée d'Orient
et des propriétés, privées à l'est le boulevard
de St-Roch et au sud, un ancien chemin communal
et des propriétés privées.

Ces terrains sont cadastrés section C dite de
St-Roch sous les N°s 529p - 530 - 532 - 537 p et
533.

ORIGINE DE PROPRIÉTÉ

ARTICLE 2°- Tous les terrains nécessaires à
l'ouverture de la rue de l'Armée d'Orient, et au
parachèvement de la rue Albert Voisin en bordure
des terrains à lotir ont été cédés gracieusement
à la ville de Nice le 19 MARS 1943 ces terrains
sont figurés sous liseré jaune sur le plan ci
annexé

QUALIFICATION

ARTICLE 3°- Le présent cahier des charges est
imposable non seulement aux acquéreurs (y compris
Mr et Mme RECHEZZA et Mr MASSIOTTA) mais encore
aux héritiers ou ayant droit aux cessionnaires
à quelque titre que ce soit, il doit être fait
mention dudit cahier des charges dans tous les
actes de vente de cession ou de mutation de droit.

ACCEPTATION DE LA VOIRIE

ARTICLE 4°- Tout acquéreur en signant son acte
d'acquisition accepte la forme de son lot dont le
plan y est annexé; il s'engage à n'élever aucune
réclamation au sujet de la viabilité desservant
son lot.

Chaque acquéreur n'aura aucune réclamation à
élever en cas de modification des formes et sur-
ce des lots autres que le sien et dans le cas
de modifications qui pourraient être apportées

à la voirie et à viabilité par les autorités municipales et préfectorales
qualifiées ou sur leur initiative

PRISE DE POSSESSION

ARTICLE 5° Tout acquéreur prendra le ou les lots à lui vendus
dans l'état où ils se trouvent le jour de la vente sans pouvoir prétendre
à aucune indemnité ou diminution du prix en raison dudit état quelqu'il soit
ni pour un autre motif notamment en ce qui concerne la surface qui lui est
annoncée par le plan annexe à l'acte de vente. Il aura le droit de provoquer
un mesurage contradictoire dans les deux mois de la signature de l'acte;
si ce mesurage fait ressortir une différence de surface il n'aurait pas droit
à une résiliation de vente, mais à une différence proportionnelle du prix;
qu'il n'a pas usé de son droit au mesurage contradictoire dans le délai
de deux mois la différence avec la contenance réelle et exacte elle un ving-
tième ne pourra donner lieu à aucune espèce de réclamation tant de la
part de l'acquéreur que de la part des vendeurs;

La délimitation du lot vendu est à la charge de l'acquéreur elle sera
faite conformément aux indications du plan annexe à l'acte de vente Les ven-
deurs seront représentés à la première délimitation par Mr Jh BASSILANO,
architecte, qui est chargé de dresser les plans annexes aux ventes les frais
d'établissement de ces plans et des opérations de délimitation seront à la
charge des acquéreurs;

RESTRICTION A LA SUBDIVISION

ARTICLE 6°- Tout acquéreur d'un ou plusieurs lots ne pourra subdiviser sa
propriété sans donner aux subdivisions créées un accès sur une voie carrossa-
ble dans leur imposant l'acceptation du présent cahier des charges, clauses
et conditions générales;

Il ne pourra créer des voies collectives publiques ou privées en impasse
Pour le surplus ces voies devront être conformes aux prescriptions des règle-
ments de la ville de Nice;

Il ne pourra établir des lots d'une superficie moindre de 200 mètres carrés
non compris le sol des rues et se conformera aux lois sur les lotissements

ALIGNEMENT & NIVELLEMENT

ARTICLE 7°- tout acquéreur devra dans le mois de son acquisition clôturer
au moins provisoirement, le terrain par lui acquis;

Les alignements et les nivellements seront délivrés par la Ville de Nice

SERVITUDES

ARTICLE 8°- Les vendeurs déclarent qu'à leur connaissance il n'y a pas
de servitude sur les terrains du lotissement. Toutefois, si des servitudes
se révélaient ultérieurement les vendeurs ne pourront jamais être inquiétés
ou recherchés à ce sujet.

CONDITIONS SPECIALES - L'écoulement des eaux pluviales et usées se fera
conformément aux règlements de la ville de Nice Les frais de branchement sont
à la charge des acquéreurs, il en sera de même pour les frais de branchements
particuliers d'eau potable gaz et électricité

Les constructions sur les lots situés en contrebas du niveau des chaussées
seront raccordées à l'égout par des branchements étanches et sans ouverture
libre jusqu'au niveau du sol de la rue au droit de l'immeuble à desservir

Les rues desservant le lotissement sont pourvues de canalisations d'eau
de gaz et d'électricité, soit qu'elles existent soit à installer, par les
soins et aux frais des vendeurs, tous les acquéreurs sont tenus de s'y brancher
à leurs frais.

CONSTRUCTIONS La hauteur des constructions à édifier sur les lots du lo-
tissement sera celle permise par les règlements de la ville de Nice; et autres
Sont prohibées les établissements incommodes insalubres dangereux ou imma-
niaux et qui soient à quelque degré une gêne pour les voisins;

Il est fait observer en ce qui concerne l'application des clauses qui pré-
cèdent aux lots Nos 2 & 6 déjà vendus respectivement à Mr et Mme RECHEZZA
et à Mr MASSIOTTA qu'aux termes de la lettre du 25 Janvier 1943, de Mr le Maire
de la ville de Nice, le lotissement projeté doit comprendre la totalité de la
propriété des heirs VERANI BIANCHI, y compris les parcelles déjà vendues à Mr
RECHEZZA et à Mr MASSIOTTA.

Ladite lettre a fait l'objet le 23 Janvier 1943 chez M. Dumarguez, notaire
à Nice, d'un acte de dépôt effectué par M. VERANI BIANCHI d'une part et Mr
MASSIOTTA d'autre part, acquéreur du lot n° 5 Toutefois il est fait observer
qu'il existe actuellement sur le lot n° 5 vendu à Mr MASSIOTTA une ailerie
mécanique avec dépôt de bois; Ces installations pourront être conservées par
l'acquéreur à ce qui précède;

quant aux lots n° 2 vendu à Mr et Mme RECHEZZA il est régi par les conditions

TEXTE DE L'ACTE OU DU JUGEMENT A TRANSCRIRE

ci après rapportées et les qu'elles figurent dans l'acte de vente en date du 30 AOÛT 1930

Il ne pourra être établi sur le terrain vendu aucun établissement insalubre ou immoral

Les bâtiments à édifier sur les terrains lotis seront soumis à une autorisation préalable de construire délivrée par les services municipaux ainsi qu'à un permis d'habiter et à toutes autorisations administratives requises

Le règlement sanitaire et de voirie de la ville de Nice, dressé en exécution de la loi d'15 FÉVRIER 1902 rendu exécutoire depuis le 20 février 1920 suivant arrêté de Mr le Maire approuvé par le Préfet le 14 Juillet 1920, sera dans tous les cas applicable et les vendeurs ne pourront jamais être recherchés dans le cas de manquement aux prescriptions stipulées;

Les acquéreurs devront se conformer également à toutes les prescriptions du plan d'aménagement d'embellissement et d'extension de la ville de Nice, rendu exécutoire à dater du 11 décembre 1931.

Les droits de voirie qui pourraient être réclamés par la ville de Nice, en raison des constructions édifiées par les acquéreurs seront à leur charge

Il leur est expressément interdit d'ouvrir des carrières de faire des fouilles dans les lots acquis en vue de l'extraction de toute nature de matériaux ou minéraux de faire aucun dépôt de quelque nature que ce soit, notamment de terres, matériaux ou matériel sur les voies et les propriétés voisines; Leurs chantiers devront être strictement limités aux lots acquis

Ils devront pendant le cours de leurs constructions isoler par des clôtures provisoires leur chantier du surplus des terrains voisins, et maintenir les dites clôtures tant que cela sera nécessaire, ils devront également assurer l'éclairage le barrage et la gardiennage de leur chantier et satisfaire à toutes les prescriptions de police.

Ils seront également pécuniairement responsables des dégradations et détériorations commises dans le lotissement soit par eux mêmes, soit du fait de leurs entrepreneurs domestiques ou ouvriers, et faite de réparation dans le délai d'un mois il y sera procédé par les vendeurs aux frais de l'acquéreur responsable

Les acquéreurs pourront brancher leurs canalisations sur les conduites établies dans le sol des voies desservant le lotissement en demandant l'autorisation aux autorités compétentes et en se conformant aux prescriptions qui leur seront imposées;

Toute demande aux autorités compétentes tout abonnement à contracter en leur nom personnel tous les frais, charges et travaux quelconques concernant les branchements particuliers d'égout les conduites particulières d'eau, de gaz et d'électricité, desservant chaque immeuble les frais d'écoulement d'eaux vannes et en un mot tout ce qui est spécial à chaque immeuble sera à la charge personnelle de chaque propriétaire.

STIPULATION DE GARANTIES

ARTICLE NEUF - Les ventes seront faites avec les garanties ordinaires et de droit. Les acquéreurs seront tenus de prendre les immeubles à eux vendus tels qu'ils se trouveront au jour de vente et il n'y aura aucune garantie de répétition de part ni d'autre à raison de l'état du sol et du sous sol, de l'état des constructions mitoyennées, et pour toutes autres causes

Toutefois ces ventes auront lieu avec garantie de la contenance et telle que cette dernière figurera au plan particulier qui demeurera annexé à l'acte authentique de vente après avoir été certifié véritable par les parties. Les imputations seront faites aux frais des acquéreurs comme il est dit ci à l'article cinq ci dessus.

ENTREE EN JOUISSANCE

ARTICLE DIX - Les acquéreurs entreront en jouissance à compter du jour de la réalisation de leurs contrats de vente par la prise de possession réelle

LITIGES ENTRE ACQUEREURS

ARTICLE ONZE - Dans le cas où un ou plusieurs acquéreurs n'exécuteraient pas les conditions qui leur sont imposées par le présent cahier des charges, les autres acquéreurs seront subrogés soit ensemble, soit chacun individuellement et séparément dans tous les droits des vendeurs à l'effet d'exiger directement l'exécution desdites conditions

Toute discussion à ce sujet entre propriétaire devra donc être réglée directement entre eux, sans que dans aucun cas et sous aucun prétexte l'intervention des vendeurs puisse être exigée

MODIFICATION DU CAHIER DES CHARGES

ARTICLE DOUZE les dispositions contenues au présent cahier des charges

TEXTE DE L'ACTE OU DU JUGEMENT A TRANSCRIRE

Toutefois les dispositions qui n'ont pas un caractère de police et dans tous ce qui n'est pas contraire au règlement pourront subir des modifications par délibération des acquéreurs et après approbation des pouvoirs publics;

Pour être valable cette délibération devra réunir une majorité des trois quarts des votants représentant ainsi les trois quarts en superficie des lots du lotissement vendus ou non. Il sera admis le nombre entier immédiatement supérieur à celui obtenu dans le calcul de la majorité des votants.

Toute modification imposée par les pouvoirs publics, ou les compagnies concessionnaires devra être admise

Les modifications apportées au plan, et aux conditions du cahier des charges seront donc préalablement soumises à l'approbation administrative.

INSERTION AUX CONTRATS DE VENTE

ARTICLE TREIZE - Le présent cahier des charges sera inséré dans tous les actes de vente, tant par les soins des lotisseurs primitifs que par ceux des acquéreurs lors des aliénations successives soit par reproduction du texte complet soit tout au moins par voie de références précises Il en sera de même pour toute promesse de vente, engagement de location ou location-vente;

PAIEMENT DES PRIX

ARTICLE QUATORZE - Les prix seront payés suivant les modalités portées aux contrats de vente

CONTRIBUTION AUX CHARGES

ARTICLE QUINZE - Les acquéreurs acquitteront les contributions de toute nature et autres charges auxquelles les portions par eux acquises peuvent et pourront être assujetties à compter du jour de la réalisation de leur contrat de vente.

F R A I S

ARTICLE SEIZE - Tous les frais, droits et honoraires des contrats de vente et de leurs suites y compris la taxe de première mutation seront à la charge des acquéreurs.

TRANSCRIPTION ET PURGE DES HYPOTHEQUES

ARTICLE DIX SEPT - Chaque acquéreur en ce qui concerne se remplira s'il le juge à propos à sa diligence et à ses frais, les formalités de purge et si pendant l'accomplissement de ces formalités ou lors de la transcription il y a eu survenance des inscriptions grevant l'immeuble acquis, les vendeurs seront tenus d'en rapporter mainlevée et certificat de radiation dans le délai de six mois de la dénonciation qui leur en sera faite au domicile si après élu

TITRE DE PROPRIÉTÉ

ARTICLE DIX HUIT Les vendeurs ne seront pas tenus à la remise ni à la communication d'aucun titre de propriété, mais chaque acquéreur pourra se faire délivrer à ses frais, toutes expéditions ou extraits d'actes concernant les immeubles sus désignés et notamment du présent cahier des charges

SYNDICAT

ARTICLE DIX NEUF - Les voies desservant les terrains lotis, étant publiques il n'est pas prévu de syndicat

ELECTION DE DOMICILE

ARTICLE VINGT - Pour l'exécution des présentes et de leurs suites les vendeurs élisent domicile à Nice, en l'étude de Me GILLETTA DE SAINT JOSEPH, notaire fait à Nice le quatorze mai mil neuf cent quarante six, Les Hoirs VERANI BIANCHI (signatures) - Pour copie conforme le chef de la première division (signé) illisiblement

SUIT LA MENTION

Visé et varietur et annexé à la minute d'un acte en constatant le dépôt reçu par le notaire soussigné le quinze juillet mil neuf cent quarante sept (signatures)

Pour expédition conforme (signé) L. GILLETTA DE SAINT JOSEPH

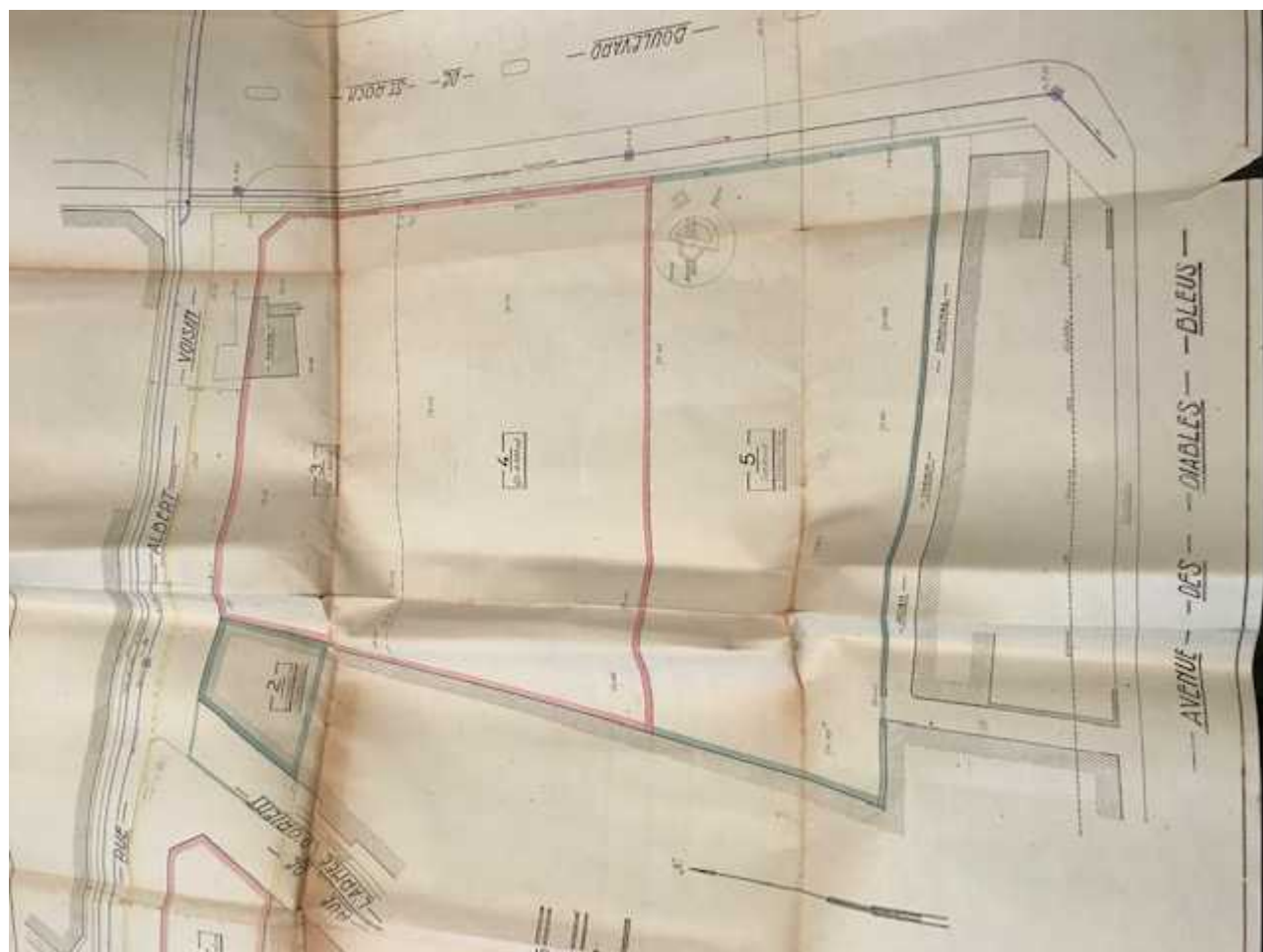
Je soussigné Louis GILLETTA DE SAINT JOSEPH notaire à Nice, 13 Place Masséna, certifie la présente copie exactement collationnée et conforme à la minute et à l'expédition destinée à recevoir la mention de transcription et approuvée par moi-même

PROPRIETE DES HOIRS
VERANI - BIANCHI A NICE
PROJET DE LOTISSEMENT
PARTIE OUEST

Scale: 1:1000
North Arrow

Other sheets visible in the background:

- PROJET DE LOTISSEMENT - PARTIE EST
- PROJET DE LOTISSEMENT - PARTIE SUD
- PROJET DE LOTISSEMENT - PARTIE NORD



Liste des annexes :

- Pouvoirs
- Attestation Géomètre du 16/06/2021
- Plans Géomètre EDD - volume 2
- Statuts ASL EDEN ROCH PLAZA
- CAHIER DES CHARGES LOTISSEMENT CRAPIER DACTYLOGRAPHIE
- PLAN LOTISSEMENT CRAPIER BAUDOIN
- CAHIER DES CHARGES LOTISSEMENT VERANI-BIANCHI
- Photos Extraits plan Lotissement VERANI-BIANCHI